Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Legislazione Bancaria 2 — tracce per la prova orale

Punti 8–11 del programma (seconda prova)

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM2101

Contenuto:
14 sezioni · 149 domande

Anno Accademico:
2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1 Basilea e il quadro prudenziale **1**
1.1 D1 — Dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare 1
1.2 D2 — Il valore giuridico degli standard di Basilea 1
1.3 D3 — Basilea I: il coefficiente di solvibilità e i suoi limiti 2
1.4 D4 — Basilea II e i tre pilastri 2
1.5 D5 — La crisi del 2008 e i limiti della regolazione previgente 3
1.6 D6 — Basilea III: che cosa cambia 4
1.7 D7 — Basilea IV e CRR III: che cosa vale oggi 4
1.8 D8 — Home e host country control: dal concordato del 1983 a oggi 5

2 La vigilanza informativa **6**
2.1 D1 — Mi parli della vigilanza informativa 6
2.2 D2 — Commenti l'art. 51 TUB 6
2.3 D3 — Dalla matrice dei conti a COREP e FINREP 7
2.4 D4 — Il bilancio della banca rispetto al diritto comune 7
2.5 D5 — ICAAP, ILAAP e SREP: il processo di controllo prudenziale 8
2.6 D6 — Le esposizioni deteriorate: nozione e regole 9
2.7 D7 — Commenti l'art. 52 TUB: vecchia e nuova formulazione 9
2.8 D8 — Whistleblowing: artt. 52-bis e 52-ter 10
2.9 D9 — L'analisi macroprudenziale 10
2.10 D10 — La matrice dei conti: sezioni, periodicità e termini 11
2.11 D11 — Chi risponde della correttezza delle segnalazioni: la lettera di attestazione 11
2.12 D12 — Dal dato al giudizio: l'analisi a distanza e i punteggi 12
2.13 D13 — Le linee guida BCE sui crediti deteriorati e la regola vincolante 13

3 L'adeguatezza patrimoniale **14**
3.1 D1 — L'art. 53 TUB e la vigilanza regolamentare 14
3.2 D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri 15
3.3 D3 — CET1, AT1 e capitale di classe 2 15
3.4 D4 — Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri 16
3.5 D5 — Le riserve di capitale e il requisito combinato 16
3.6 D6 — Il coefficiente di leva finanziaria 17
3.7 D7 — Rischio di credito: metodo standardizzato e rating interni 17
3.8 D8 — Il secondo pilastro: P2R e P2G 18
3.9 D9 — Il building block approach e la mappa dei rischi 18

3.10 D10 — Il capitale della banca e il capitale sociale di diritto comune 19
3.11 D11 — Dal patrimonio netto al CET1: filtri prudenziali e deduzioni 19
3.12 D12 — Come si calcola il coefficiente di capitale: il denominatore 20
3.13 D13 — Il metodo standardizzato: classi, rating esterni e ponderazioni 20
3.14 D14 — L'autorizzazione al metodo dei rating interni 21

4 I rischi bancari e la Centrale dei rischi 22
4.1 D1 — Le grandi esposizioni: perché esiste il limite e come funziona 22
4.2 D2 — La Centrale dei rischi: che cos'è e a che serve 23
4.3 D3 — Il rischio di liquidità e la riserva obbligatoria 23
4.4 D4 — La trasformazione delle scadenze e gli investimenti immobiliari 24
4.5 D5 — I rischi di mercato: posizione, regolamento, cambio e merci 24
4.6 D6 — Il rischio operativo: dai metodi avanzati al metodo unico 25
4.7 D7 — La Centrale dei rischi: quando si è censiti 25
4.8 D8 — La Centrale dei rischi: i diritti dell'interessato 26
4.9 D9 — La segnalazione a sofferenza: quando è legittima e quando la banca ne risponde 26
4.10 D10 — Copertura della liquidità e finanziamento stabile: perché due requisiti . 27
4.11 D11 — Il governo del rischio di liquidità: chi decide quanta liquidità tenere . . 27
4.12 D12 — I clienti connessi: quando due debitori sono un solo rischio 28
4.13 D13 — Il limite del 25%: limiti particolari ed esenzioni 28
4.14 D14 — Rischio di controparte e rischio di regolamento: che cosa li distingue . . 29
4.15 D15 — Il requisito per il rischio di mercato: tre blocchi, due metodi, la soglia sul cambio 30

5 Le partecipazioni detenibili dalle banche 31
5.1 D1 — Le partecipazioni detenibili: perché la vigilanza se ne occupa 31
5.2 D2 — Dalla separatezza banca-industria al regime attuale 32
5.3 D3 — Il limite generale a partecipazioni e immobili 32
5.4 D4 — Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie: art. 89 CRR . . 33
5.5 D5 — Partecipazioni in imprese in difficoltà e per recupero crediti 33
5.6 D6 — Partecipazioni in banche, finanziarie, assicurative e strumentali: le autorizzazioni 34
5.7 D7 — Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati 34
5.8 D8 — La nozione di partecipazione e le regole organizzative 35

6 Governo societario e controlli interni 36
6.1 D1 — La vigilanza sul governo societario e l'art. 53 TUB 36
6.2 D2 — Il sistema dei controlli interni 36
6.3 D3 — Le politiche di remunerazione e incentivazione 37
6.4 D4 — La scelta del modello e il progetto di governo societario 38
6.5 D5 — Supervisione strategica, gestione e controllo 38
6.6 D6 — L'organo di controllo e l'art. 52 TUB 39

6.7 D7 — Consiglieri non esecutivi e indipendenti, e proporzionalità 39
6.8 D8 — I comitati endo-consiliari 40
6.9 D9 — Il presidente e i flussi informativi 40
6.10 D10 — I tre livelli di controllo 41
6.11 D11 — Compliance, risk management e internal audit 41
6.12 D12 — Il Risk Appetite Framework 42

7 I poteri di intervento (art. 53-bis) 43
7.1 D1 — Commento all'art. 53-bis 43
7.2 D2 — Proporzionalità e gradualità: dalla valutazione all'azione 43
7.3 D3 — I poteri di convocazione 44
7.4 D4 — Fondi propri aggiuntivi: P2R e decisione sul capitale 45
7.5 D5 — La rimozione degli esponenti e i requisiti di idoneità 45
7.6 D6 — Le funzioni esternalizzate 46
7.7 D7 — Dallo SREP alle misure correttive 46
7.8 D8 — Provvedimenti specifici: una banca, più banche, il sistema 47

8 La vigilanza ispettiva 48
8.1 D1 — La vigilanza ispettiva 48
8.2 D2 — L'art. 54 TUB 48
8.3 D3 — Le tipologie di ispezione 49
8.4 D4 — Lo svolgimento dell'ispezione 49
8.5 D5 — Il rapporto ispettivo 50
8.6 D6 — La cooperazione con le autorità estere 51
8.7 D7 — Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico 51
8.8 D8 — Che cosa insegnano i rapporti ispettivi 52

9 La disciplina sanzionatoria 53
9.1 D1 — Il sistema sanzionatorio del TUB 53
9.2 D2 — L'art. 144 TUB 54
9.3 D3 — Perché la sanzione colpisce oggi l'ente 54
9.4 D4 — L'art. 144-ter: esponenti e personale 55
9.5 D5 — L'ordine di porre termine alle violazioni (art. 144-bis) 55
9.6 D6 — I criteri di commisurazione e le penalità di mora 56
9.7 D7 — Il procedimento sanzionatorio: art. 145 56
9.8 D8 — Il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU 57

10 Modifiche statutarie, fusioni, cessioni e concorrenza 59
10.1 D1 — Gli altri poteri di vigilanza: artt. 56, 57 e 58 59
10.2 D2 — Art. 56: le modificazioni statutarie 60
10.3 D3 — Art. 57: fusioni e scissioni 60
10.4 D4 — Accertamento o autorizzazione; le fusioni miste 61
10.5 D5 — Art. 58: la cessione di rapporti giuridici 61
10.6 D6 — L'opposizione dei creditori nella fusione bancaria 62

10.7 D7 — Stabilità e concorrenza: il potere antitrust bancario ieri e oggi 62
10.8 D8 — Il riparto fra AGCM e Banca d'Italia oggi 63
10.9 D9 — Cessione in blocco e cessione d'azienda del codice civile 63

11 Gruppi bancari e vigilanza consolidata 65
11.1 D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta 65
11.2 D2 — Vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata 66
11.3 D3 — Commenti l'art. 59 TUB 66
11.4 D4 — Commenti l'art. 60 TUB 66
11.5 D5 — Commenti l'art. 61 TUB 67
11.6 D6 — Direzione e coordinamento: gruppo bancario e diritto comune 68
11.7 D7 — Commenti l'art. 65 TUB 68
11.8 D8 — La vigilanza consolidata in ambito europeo 69
11.9 D9 — La vigilanza regolamentare sul gruppo: l'art. 67 TUB 69
11.10D10 — I poteri sul gruppo quando la capogruppo non è adeguata 70

12 La crisi: intervento precoce, amministrazione straordinaria, LCA 71
12.1 D1 — Perché la crisi della banca non segue il diritto concorsuale comune 71
12.2 D2 — Dalla vecchia disciplina alla BRRD: la riforma del Titolo IV 72
12.3 D3 — Autorità e presupposti della gestione della crisi 72
12.4 D4 — I piani di risanamento 73
12.5 D5 — Il sostegno finanziario di gruppo 73
12.6 D6 — L'intervento precoce: presupposti e rimozione 74
12.7 D7 — L'amministrazione straordinaria: presupposti e finalità, vecchio e nuovo testo 74
12.8 D8 — Organi e poteri nell'amministrazione straordinaria; il commissariamento leggero 75
12.9 D9 — La liquidazione coatta amministrativa: caratteri e presupposti 76
12.10D10 — Organi e fasi della LCA: passivo e liquidazione dell'attivo 76
12.11D11 — I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie 77
12.12D12 — La chiusura della LCA: riparto, depositor preference e soci 77

13 La risoluzione e la BRRD 79
13.1 D1 — La risoluzione: nozione, obiettivi e principi 79
13.2 D2 — Dal bail-out al bail-in: chi paga la crisi 80
13.3 D3 — I presupposti: commento all'art. 17 80
13.4 D4 — Risoluzione o liquidazione coatta 81
13.5 D5 — Piani di risoluzione e risolvibilità 81
13.6 D6 — Autorità di risoluzione e Fondo di risoluzione unico 82
13.7 D7 — Il bail-in: finalità e meccanica 82
13.8 D8 — Le passività escluse dal bail-in 83
13.9 D9 — Gli strumenti: cessione, ente-ponte, società veicolo 83
13.10D10 — La valutazione e la tutela giurisdizionale 84

13.11D11 — Sostegno pubblico e aiuti di Stato: il caso Tercas 84
13.12D12 — I sistemi di garanzia dei depositi 85
13.13D13 — Effetti della risoluzione su organi e azionisti: l'art. 35 85

14 Percorsi fra gli argomenti **87**
14.1 D1 — BCE e Banca d'Italia, dalla vigilanza alla crisi 87
14.2 D2 — La specialità della crisi bancaria rispetto al diritto comune 88
14.3 D3 — Dalla vigilanza informativa allo SREP e all'art. 53-bis 88
14.4 D4 — Da Basilea ai fondi propri, alle riserve e ai poteri sul capitale 89
14.5 D5 — Dall'art. 53 al governo societario e ai controlli 89
14.6 D6 — Dall'ispezione al rapporto ispettivo alla sanzione 90
14.7 D7 — Dalle partecipazioni detenibili ai soggetti collegati e al gruppo 90
14.8 D8 — Dalla capogruppo del gruppo bancario alla capogruppo del gruppo cooperativo 91
14.9 D9 — Dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria e alla LCA . . 92
14.10D10 — Dalla crisi alla risoluzione: chi decide 92
14.11D11 — Dal gruppo alla crisi del gruppo 93

1 | Basilea e il quadro prudenziale

Questo capitolo copre la premessa del punto 8: la vigilanza regolamentare dell'art. 53 TUB e la cornice di Basilea entro cui stanno le regole prudenziali, dal valore giuridico degli standard del Comitato al CRR, alla CRD e alla Circolare 285. La storia si chiede solo col taglio «e oggi che cosa resta?». Il filo da tenere è sempre lo stesso: soft law internazionale, regolamento e direttiva dell'Unione, normativa secondaria nazionale.

1.1. D1 — Dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare

Domanda. Con il TUB si passa dalla vigilanza strutturale a quella regolamentare: che cosa significa, e regolamentare vuol dire prudenziale?

Risposta ideale. La vigilanza regolamentare è il modello in cui l'autorità prima detta regole generali e oggettive e poi verifica che vengano rispettate: l'art. 53 TUB attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario, controlli interni e informativa al pubblico. Si distingue dalla vigilanza strutturale della vecchia legge bancaria, che era elastica e permetteva alla Banca d'Italia di incidere sulla struttura stessa del mercato; con il TUB l'autorizzazione poggia su parametri oggettivi, si valorizza l'autonomia imprenditoriale e restano solo regole minime comuni. Senza questo passaggio la discrezionalità dell'autorità resterebbe il vero filtro sulla struttura del mercato.

Quanto alla vigilanza prudenziale, il TUB, salvo qualche norma, non usa l'aggettivo: la vigilanza o è già prudenziale, cioè esercitata ex ante per la sana e prudente gestione dell'art. 5, oppure non è vigilanza. Prudenziale è dunque la finalità, mentre regolamentare è una delle tre forme, accanto all'informativa dell'art. 51 e all'ispettiva dell'art. 54. Per questo vigilanza è più ampia di controllo, che è solo la verifica ex post: la vigilanza scrive le norme, le verifica e, se serve, corregge. Il passaggio dal modello strutturale a quello regolamentare è maturato anche con Basilea, che dal 1988 ragiona per parametri tecnici, ed è da lì che proseguo.

1.2. D2 — Il valore giuridico degli standard di Basilea

Domanda. Il Comitato di Basilea emana standard che le banche rispettano in tutto il mondo. Che valore giuridico hanno?

Risposta ideale. Non sono fonti vincolanti: sono *soft law*. Il Comitato nasce nel 1974 per iniziativa dei governatori delle banche centrali dei paesi del G10, con Svizzera e Lussemburgo, dopo il fallimento della banca tedesca Herstatt; oggi vi siedono autorità di vigilanza e banche centrali di molti Stati, anche emergenti, presso la Banca dei regolamenti internazionali. Stabilisce standard e linee guida di *best practices*, ma senza la forza di una legge o di una convenzione internazionale, e la ragione è strutturale: i governatori non hanno poteri legislativi. Già il concordato del 1975 era un *gentleman's agreement*; con quello del 1983, allargati i partecipanti, si pensò che almeno a livello europeo le regole potessero diventare vincolanti con regolamenti e direttive.

Gli standard non si rivolgono a cittadini e imprese ma alle autorità degli Stati, che sono titolari della capacità normativa, e la loro forza viene da qui: sono stati recepiti dagli ordinamenti nazionali, anche oltre gli Stati aderenti, e le direttive europee su vigilanza consolidata, patrimonio e coefficienti patrimoniali ricalcano con adattamenti le scelte del Comitato. La Premessa della Circolare 285 dice che CRR e CRD sono gli atti con cui l'Unione ha trasposto Basilea 3. Dunque una banca italiana non è vincolata da Basilea, ma dal CRR, direttamente applicabile, e dalle norme che recepiscono la CRD, cioè il TUB e la Circolare 285: il vincolo nasce nell'Unione.

1.3. D3 — Basilea I: il coefficiente di solvibilità e i suoi limiti

Domanda. Basilea I è del 1988: che cosa ne resta oggi, e che cosa le si è rimproverato?

Risposta ideale. Con l'accordo del 1988 il Comitato concorda per la prima volta a livello internazionale come si misura il capitale e quali coefficienti patrimoniali minimi una banca deve rispettare. La novità è di metodo: il coefficiente di solvibilità mette in rapporto il patrimonio con le attività ponderate per il rischio, suddivise in cinque classi secondo l'affidabilità del prenditore e le garanzie, con una ponderazione che va dallo zero per cento per le attività a rischio molto basso, come quelle verso uno Stato, al cento per cento per il settore privato senza garanzie. Il coefficiente fissa però solo un livello sotto cui la banca non deve operare, in ragione dell'attivo; l'ammontare ottimo resta agli organi amministrativi, e il coefficiente è un semplice indizio di solidità, che dipende anche dalla qualità dell'attivo e dagli accantonamenti. Nel 1996 un emendamento aggiunge un requisito per i rischi di mercato.

Le critiche, mosse soprattutto dalle grandi banche, riguardavano il denominatore: le attività ponderate non misurano con precisione la rischiosità del prenditore, i coefficienti non variano con il ciclo economico e non si riconoscono la traslazione dei rischi, per esempio con i derivati su crediti, né la diversificazione. E oggi ne resta l'architettura: il coefficiente di capitale totale dell'art. 92 CRR è ancora fondi propri su esposizione ponderata, e il metodo standardizzato pondera per classi di esposizioni (art. 112 CRR).

1.4. D4 — Basilea II e i tre pilastri

Domanda. Mi parli di Basilea II. Perché si dice che è un punto di svolta?

Risposta ideale. Basilea II, proposto dal Comitato nel 1999 e varato nel 2004, è un punto di svolta perché contiene principi validi ancora oggi: non si limita ad aggiornare i coefficienti ma costruisce un sistema di vigilanza su tre pilastri. Il primo sono i requisiti patrimoniali minimi, più legati ai rischi effettivi: la banca sceglie fra il metodo standard, che può usare i giudizi delle agenzie di *rating*, e il metodo dei *rating* interni, basato su modelli propri e subordinato all'autorizzazione dell'autorità; l'idea è premiare chi misura meglio i rischi. Il secondo è il controllo prudenziale: la banca valuta la propria adeguatezza patrimoniale anche rispetto ai rischi non coperti dai minimi e l'autorità verifica valutazioni e strategie, sicché l'attenzione si sposta dai criteri quantitativi agli aspetti qualitativi della gestione. Il terzo è la disciplina di mercato: informativa sui rischi e sulle procedure, tanto più dettagliata quanto più si usano metodi interni, pena il divieto di usarli, complementare ai controlli prudenziali e non sostitutiva.

Quanto alle fonti, l'Unione lo trasfonde nelle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e l'Italia nella circolare 263 del 2006, oggi abrogata e confluita nella 285. La tripartizione resta l'ossatura anche oggi: la Premessa della Circolare 285 assegna al CRR il primo e il terzo pilastro, e alla CRD il processo di controllo prudenziale.

1.5. D5 — La crisi del 2008 e i limiti della regolazione previgente

Domanda. Dopo il 2008 si è detto che la regolazione prudenziale non aveva funzionato. Che cosa non ha funzionato, e Basilea II ha davvero colpe?

Risposta ideale. Le autorità europee erano convinte di aver varato una legislazione solida, e la crisi del 2008 ha costretto a rimettere tutto in discussione. Il primo difetto è che la regolazione era prociclica: tendeva ad accelerare le crisi e a peggiorare la situazione dell'intero sistema. L'esempio è la regola per cui le banche devono dare credito solo ai soggetti ritenuti sani: facile da applicare in una fase di crescita, ma in una crisi sistemica non ci sono soggetti sani. Il secondo è che tutte le previsioni guardavano alla banca in una prospettiva solo microeconomica, senza chiedersi se potesse resistere a una crisi di sistema. A questo si aggiungono i derivati, non regolati in modo adeguato, e la liquidità, su cui prima non c'erano vincoli regolamentari specifici, mentre l'esperienza ha mostrato che anche una banca solvibile può entrare in crisi se non riesce a rifinanziarsi.

Su Basilea II le critiche dicevano che avesse ridotto gli oneri di capitale per le pressioni delle grandi banche, consentito i modelli interni e dato un ruolo a società di *rating* in conflitto di interesse. In realtà non era una deregolamentazione: nel 2007 le norme sui modelli interni non erano ancora in vigore nella maggior parte dei paesi e, senza giudizi di *rating*, si applicava sostanzialmente il calcolo di Basilea I. La risposta è Basilea III, che aggiunge gli strumenti macroprudenziali.

1.6. D6 — Basilea III: che cosa cambia

Domanda. Passiamo a Basilea III. Che cosa cambia rispetto a Basilea II? Ha rivoluzionato l'impianto?

Risposta ideale. No. Basilea III, pubblicata dal Comitato nel dicembre 2010 e aggiornata nel giugno 2011, non cambia radicalmente l'impianto di Basilea II: conserva i tre pilastri e il requisito patrimoniale complessivo dell'8 per cento, ma colma lacune e accresce livello e qualità del capitale. Il requisito va coperto in misura maggiore con gli strumenti di migliore qualità, a partire dal capitale primario di classe 1, come risulta dall'art. 92 CRR. La novità di sistema è la dimensione macroprudenziale: arrivano riserve di capitale primario che si sommano ai minimi e non coprono un rischio specifico dell'attivo, ma si calcolano pur sempre sull'esposizione complessiva al rischio (art. 92, par. 3, CRR; art. 129 CRD). Sono quella di conservazione del capitale, quella anticiclica contro l'eccesso di credito nelle fasi di espansione e quelle per le banche a rilevanza sistemica. La riserva a fronte del rischio sistemico, che gli Stati possono imporre ai sensi della direttiva, è invece l'unica senza fonte in Basilea III.

Poi due vincoli nuovi: il *leverage ratio*, non ponderato per il rischio e supplementare ai requisiti patrimoniali, e la liquidità, con il *liquidity coverage ratio* su un orizzonte di 30 giorni e il *net stable funding ratio* su un anno. Infine cresce il secondo pilastro, ed è il ponte con il seguito: su quel pilastro l'autorità può imporre alla singola banca fondi propri aggiuntivi o restrizioni, con i poteri dell'art. 53-bis.

1.7. D7 — Basilea IV e CRR III: che cosa vale oggi

Domanda. Si sente parlare di Basilea IV. Che cos'è davvero, e che cosa di tutto questo vale oggi?

Risposta ideale. *Basilea IV* non è un quarto accordo: è la denominazione informale del pacchetto che il Comitato chiama «Basel III: Finalising post-crisis reforms», del dicembre 2017, cioè il completamento di Basilea III. Punta a semplificare il calcolo dei requisiti patrimoniali e a rendere confrontabili le banche: ci sono un nuovo approccio standardizzato per il rischio di credito, vincoli ai modelli interni, un unico approccio standardizzato per il rischio operativo e l'*output floor*, un livello minimo dei requisiti calcolati con modelli interni, che a regime è il 72,5 per cento di quelli standardizzati. Il Comitato ne ha rinviato l'avvio al 2023 per il covid, con transitorio dell'*output floor* fino al 2028.

Nell'Unione passa dal regolamento (UE) 2024/1623, il CRR III, applicabile dal 1° gennaio 2025 salvo eccezioni, e dalla direttiva (UE) 2024/1619, la CRD VI, recepita dal d.lgs. 208 del 2025, in vigore dal 9 gennaio 2026. Il CRR II e la CRD V del 2019 ne avevano anticipato solo qualche pezzo, per esempio la riserva di leva delle banche a rilevanza sistemica globale (art. 92, par. 1-bis, CRR); il grosso, cioè output floor e nuovi metodi standardizzati, arriva con il CRR III. Quanto a ciò che resta da applicare, per alcune norme del TUB riformato, come l'art. 26, il testo nuovo si applica con la disciplina attuativa e fino ad allora vale il regime previgente.

1.8. D8 — Home e host country control: dal concordato del 1983 a oggi

Domanda. Il concordato del 1983 introduce l'home country control e l'host country control. Che cosa vogliono dire, e che cosa ne resta oggi?

Risposta ideale. Sono i due criteri con cui si ripartisce la vigilanza su una banca che opera in più paesi: con l'home country control spetta all'autorità del paese d'origine, con l'host country control a quella del paese ospitante. Nascono nel concordato del 1983, insieme ad alcune regole tipiche del «bravo banchiere», per esempio sul patrimonio. Il concordato non era vincolante, ma i partecipanti erano aumentati e si pensò che a livello europeo quelle regole potessero diventarlo con regolamenti e direttive: infatti i due concetti sono ripresi dalla seconda direttiva bancaria. Rivisto nel 1992, il concordato riguardava la vigilanza consolidata delle banche internazionali.

Oggi ne resta il principio, con le sue eccezioni. Nel TUB l'home country control regge il Capo sull'autorizzazione: la banca autorizzata in uno Stato dell'Unione opera negli altri, con succursali o senza, senza nuova autorizzazione dello Stato ospitante, e sono il mutuo riconoscimento e il passaporto europeo; la vigilanza spetta in via di principio allo Stato d'origine. Restano però casi di host country control: la Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di banche dell'Unione (art. 55) e, in caso di urgenza, può adottare misure provvisorie a tutela dei depositanti (art. 79). A questo impianto si è aggiunto il Meccanismo di vigilanza unico: l'autorizzazione è oggi un procedimento comune in cui la Banca d'Italia istruisce e la BCE decide. Il ponte è con la vigilanza consolidata, che il concordato rivisto nel 1992 già riguardava.

2 | La vigilanza informativa

Questo capitolo copre il potere delle autorità di vigilanza di esigere dalle banche dati, documenti e segnalazioni, e i doveri corrispondenti degli intermediari e dei loro organi di controllo: dall'art. 51 alle segnalazioni e al bilancio, dal processo di controllo prudenziale ai crediti deteriorati, dagli artt. 52, 52-bis e 52-ter fino all'analisi macroprudenziale. All'esame si parte quasi sempre da una domanda larga («mi parli della vigilanza informativa») e si scende su un articolo o su un istituto, spesso col taglio della specialità della banca rispetto alle società ordinarie. Il filo da tenere è uno: senza il dato non c'è vigilanza, né regolamentare né ispettiva.

2.1. D1 — Mi parli della vigilanza informativa

Domanda. Mi parli della vigilanza informativa.

Risposta ideale. La vigilanza informativa è il potere delle autorità di esigere dalle banche i dati, i documenti e le segnalazioni che servono a vigilare, ed è il presupposto di tutto il resto: senza il dato la regolamentazione non è calibrata e l'ispezione non è mirata. Il TUB la disciplina nell'art. 51 per la Banca d'Italia, mentre per la BCE il potere discende dall'art. 10 del regolamento 1024/2013; l'art. 53 e l'art. 54 sono le altre due vie, regolamentare e ispettiva. Il Titolo III è rubricato semplicemente «vigilanza», senza l'aggettivo prudenziale, perché o la vigilanza è già ex ante, e quindi prudenziale, oppure non è vigilanza: non si vigila su una banca già in crisi.

Il meccanismo è un circuito: la banca segnala, soprattutto con la matrice dei conti, e con una lettera di attestazione i vertici garantiscono che i dati vengono dalla contabilità; l'autorità li analizza sulla singola banca e a confronto con le altre, e restituisce un flusso di ritorno; su questa analisi poggia lo SREP. La banca ha buone ragioni per segnalare bene: le sanzioni dell'art. 144, il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza dell'art. 2638 del codice civile, e l'utilità del flusso di ritorno. Accanto ai dati che la banca invia c'è quello che emerge dall'interno, perché il collegio sindacale deve riferire all'autorità: è l'art. 52. Da qui scenderei sull'art. 51, che è la norma base.

2.2. D2 — Commenti l'art. 51 TUB

Domanda. Commenti l'art. 51 TUB.

Risposta ideale. L'art. 51 è la norma base della vigilanza informativa. Il comma 1 impone alle banche di inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento

richiesto, e di trasmetterle i bilanci, con le modalità e nei termini che essa stabilisce. L'unico documento nominato è il bilancio; per il resto la norma delega: la legge fissa l'obbligo e la Banca d'Italia ne riempie il contenuto con le circolari, perché la materia è tecnica e cambia in fretta. All'inizio si temeva un potere enorme, ma lo è solo in astratto: la richiesta deve servire le finalità dell'art. 5.

Gli altri commi aggiornano il quadro. Le banche comunicano nomina, dimissioni, revoca e risoluzione consensuale del revisore legale (commi 1-bis e 1-ter, introdotti nel 2010). Con il d.lgs. 72/2015, di attuazione della CRD IV, la Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale delle banche, direttamente o anche per il tramite di queste (comma 1-quater), e l'obbligo vale pure per i soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali e per il loro personale (comma 1-quinquies). Alla BCE le banche inviano ciò che serve ai suoi compiti, ai sensi dell'art. 10 del regolamento 1024/2013. L'inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Infine non lo confonderei con la trasparenza bancaria: sono due doveri distinti, perché quella è dovuta al cliente, questo all'autorità, e diversa è la finalità.

2.3. D3 — Dalla matrice dei conti a COREP e FINREP

Domanda. Come funzionano le segnalazioni di vigilanza? Mi dica della matrice dei conti e poi di COREP e FINREP.

Risposta ideale. Le segnalazioni corrono su due binari. Il primo è nazionale: la matrice dei conti, disciplinata dalla Circolare 272, che la Circolare 285 indica come strumento di base per le segnalazioni periodiche su base individuale. È uno schema molto articolato di voci e sottovoci, un tempo cartaceo e oggi digitale, che la banca compila in linea generale ogni mese. Il circuito è semplice: la banca invia, un software verifica le anomalie, la Banca d'Italia può chiedere conferma di alcuni dati, la banca conferma o corregge; poi l'autorità analizza la banca da sola e a confronto con le altre, e restituisce un flusso di ritorno.

Il secondo binario è europeo: COREP per le segnalazioni prudenziali, FINREP per quelle finanziarie, armonizzati, sulla base dell'art. 430 del CRR, da norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, ad efficacia diretta. Gli ITS lasciano però margini agli Stati, e la Banca d'Italia ha tenuto lo schema a matrice per non gravare le banche di costi di adeguamento: la Sottosezione III.1 ospita le segnalazioni finanziarie armonizzate del regolamento BCE 2015/534, ma restano le non armonizzate, richieste per il secondo pilastro o per norme solo nazionali. Della correttezza rispondono gli organi aziendali, e una lettera di attestazione, firmata dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale, dal direttore generale e dal dirigente preposto, certifica che i dati vengono dalla contabilità. Ed è la contabilità che mi porta al bilancio.

2.4. D4 — Il bilancio della banca rispetto al diritto comune

Domanda. In che cosa il bilancio di una banca differisce da quello di una società di capitali ordinaria?

Risposta ideale. Il bilancio della banca ha una duplice funzione che quello ordinario non ha: informa il mercato e, insieme, alimenta la vigilanza, perché l'art. 51 impone di trasmetterlo alla Banca d'Italia con le modalità e nei termini che essa stabilisce. Da qui le differenze. Primo, le regole di redazione: non valgono gli schemi del codice civile ma quelli della Circolare 262 della Banca d'Italia, *Il bilancio bancario: schemi e regole per la compilazione*, emanata in base al d.lgs. 38/2005, che le ha confermato i poteri sulle forme tecniche già previsti dal d.lgs. 87/1992. Secondo, i principi contabili: le banche applicano gli IAS/IFRS, adottati con quello stesso decreto, sia nel bilancio d'esercizio sia nel consolidato.

Terzo, la coerenza con le segnalazioni: gli IFRS hanno ravvicinato dati contabili e dati di vigilanza, e ne è esempio la definizione di default, entrata nella Circolare 262 nel 2019 in attuazione del reg. delegato 171/2018, che vincola le banche nella classificazione in bilancio. Con l'IFRS 9, poi, le rettifiche di valore sono perdite attese su tre stadi di rischio, e hanno preso il posto del vecchio dubbio esito. Infine il bilancio è annuale: i controlli automatici della Banca d'Italia trattano come anomalia un dato di bilancio modificato in corso d'anno. In sostanza, un solo insieme di dati serve due destinatari, mercato e vigilanza.

2.5. D5 — ICAAP, ILAAP e SREP: il processo di controllo prudenziale

Domanda. Mi parli del processo di controllo prudenziale: che cosa fa la banca con ICAAP e ILAAP, e che cosa fa l'autorità con lo SREP?

Risposta ideale. Il processo di controllo prudenziale si articola in due fasi integrate. La prima è interna alla banca: con l'ICAAP e l'ILAAP la banca valuta in autonomia, in modo attuale e prospettico, l'adeguatezza del capitale e del governo del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie. La seconda è dell'autorità: lo SREP, in cui BCE e Banca d'Italia riesaminano ICAAP e ILAAP, valutano rischi, governo e controlli, e formulano un giudizio complessivo sulla banca, attivando se serve misure correttive. Il punto che direi per primo è la responsabilità: ICAAP e ILAAP restano degli organi societari, che ne definiscono in piena autonomia disegno e organizzazione, e il dialogo con la vigilanza non comporta alcuna corresponsabilità dell'autorità. Per questo presuppongono governo societario e controlli interni efficaci.

Lo SREP, per le banche significative, è condotto dai gruppi di vigilanza congiunti, uno per banca. Guarda modello di business, governance, rischio di capitale e di liquidità, e così pesa sempre di più l'analisi qualitativa, con più discrezionalità e più peso della vigilanza informativa. Le misure correttive non seguono subito: c'è una fase di dialogo con la banca, poi interventi come requisiti aggiuntivi di secondo pilastro, che trovano base nell'art. 104 della CRD IV, nell'art. 16 del regolamento 1024/2013 e, in Italia, nell'art. 53-bis. E un esempio concreto di questo approccio, fondato su indirizzi di vigilanza più che su regole, sono i crediti deteriorati.

2.6. D6 — Le esposizioni deteriorate: nozione e regole

Domanda. Che cosa sono le esposizioni deteriorate? Come si classificano e perché oggi le regole sono diventate più stringenti?

Risposta ideale. Sono le esposizioni il cui rimborso è compromesso, e la Circolare 272 le ripartisce in tre categorie: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La sofferenza è l'esposizione verso un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione equiparabile, a prescindere dalle previsioni di perdita: insolvenza non significa inadempimento, ma incapacità di far fronte alle obbligazioni. L'inadempienza probabile è l'esposizione, diversa dalla sofferenza, per la quale la banca giudica improbabile che il debitore adempia senza il ricorso all'escussione delle garanzie. In origine c'erano solo sofferenze e incagli, cioè difficoltà temporanee; dal 2015 l'inadempienza probabile ha assorbito incagli ed esposizioni ristrutturate, spostando l'accento dalla temporaneità al fatto che, senza l'azione della banca, il credito non rientra. Dal 2019 la definizione di default, oltre novanta giorni di arretrato o improbabilità di adempimento, è stata recepita anche ai fini di bilancio e si applica dal 2021.

Quanto alle regole: dopo la crisi gli NPL erano un punto di debolezza, e la BCE ha emanato linee guida nel 2017 e un Addendum nel 2018, con aspettative quantitative di accantonamento, non vincolanti: la banca può discostarsene motivando, ma l'autorità può reagire con una misura di secondo pilastro. Poi il reg. 2019/630 ha reso vincolante quell'indirizzo, inserendo nel CRR una deduzione dal capitale primario di classe 1 per le esposizioni sorte dal 26 aprile 2019, quando la copertura è insufficiente, con tempi diversi a seconda delle garanzie.

2.7. D7 — Commenti l'art. 52 TUB: vecchia e nuova formulazione

Domanda. Commenti l'art. 52 TUB. Com'era formulato in origine, che cosa è cambiato e che cosa resta oggi?

Risposta ideale. L'art. 52 fa dell'organo di controllo, a differenza del collegio sindacale di diritto comune, una fonte d'informazione della Banca d'Italia dall'interno della banca. La vecchia formulazione, in vigore fino al 30 giugno 1998, prevedeva che i verbali del collegio su irregolarità o violazioni fossero trasmessi in copia alla Banca d'Italia, a cura del presidente, entro dieci giorni. Tre i difetti: il verbale è atto dell'organo, quindi il singolo sindaco non poteva agire da solo; la trasmissione spettava al solo presidente, che se era coinvolto poteva ritardare la convocazione; e dieci giorni, in una crisi, possono essere fatali. Per questo l'art. 52 è stato sostituito dal TUF, dal 1° luglio 1998.

Oggi il comma 1 dice che il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia degli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme sull'attività bancaria. La violazione è il mancato rispetto di una norma; l'irregolarità è più ampia,

e copre ciò che può mettere a rischio la sana e prudente gestione. Lo statuto, a prescindere dal modello di amministrazione e controllo, assegna all'organo di controllo compiti e poteri. Il comma 2 estende l'obbligo al revisore legale per le gravi violazioni, la continuità aziendale e i giudizi negativi o con rilievi. La stessa logica è stata poi estesa al personale con gli artt. 52-bis e 52-ter.

2.8. D8 — Whistleblowing: artt. 52-bis e 52-ter

Domanda. Il TUB disciplina la segnalazione delle violazioni da parte del personale. Mi illustri gli artt. 52-bis e 52-ter e come si rapportano.

Risposta ideale. Sono i due canali del *whistleblowing* bancario, introdotti dal d.lgs. 72/2015 in attuazione della CRD IV. L'art. 52-bis è il canale interno: banche e capogruppo adottano procedure specifiche perché il personale possa segnalare atti o fatti che costituiscano una violazione delle norme sull'attività bancaria. Segnalare è una facoltà del personale; adottare le procedure, un obbligo della banca. Le procedure devono garantire la riservatezza dei dati del segnalante e del presunto responsabile, tutelarlo da ritorsioni e discriminazioni e assicurare un canale specifico, indipendente e autonomo; la segnalazione non viola di per sé gli obblighi del rapporto di lavoro. La Circolare 285 aggiunge un responsabile dei sistemi interni e canali alternativi, perché chi riceve non sia il presunto responsabile né subordinato al segnalato.

L'art. 52-ter apre il canale esterno: la Banca d'Italia riceve dal personale segnalazioni sulle violazioni delle norme dei titoli II e III e degli atti dell'Unione direttamente applicabili. Tiene conto degli stessi criteri di riservatezza e tutela, usa le informazioni solo per le funzioni di vigilanza e le finalità dell'art. 5, e le inoltra alla BCE se riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. Il testo non subordina il canale esterno al previo uso dell'interno. Il contrasto con l'art. 52 è istruttivo: lì c'è un obbligo di un organo, e si parla di irregolarità e violazioni; qui una facoltà del personale, e solo di violazioni.

2.9. D9 — L'analisi macroprudenziale

Domanda. Che cos'è l'analisi macroprudenziale? Chi la svolge dopo l'avvento del Meccanismo di vigilanza unico?

Risposta ideale. È l'analisi che cerca in anticipo le vulnerabilità del sistema finanziario nel suo insieme, quelle che possono incidere sull'attività o sulla solvibilità degli intermediari. È compito proprio, a livello europeo e internazionale, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Financial Stability Board; ma sana e prudente gestione e stabilità del sistema sono obiettivi complementari, e perciò anche la Banca d'Italia dedica da tempo una parte della vigilanza informativa a questa analisi. In chiave macroprudenziale l'analisi cartolare si concentra sul sistema, con indagini più intense sugli intermediari sistemici, guarda all'esposizione ai rischi macroeconomici e ai meccanismi che amplificano il rischio per comportamenti collettivi, e usa

le prove di stress, che danno una valutazione prospettica della solidità e sono complementari ai controlli tradizionali. Lo SREP guarda la singola banca, questa il sistema.

Dopo il Meccanismo unico gli strumenti macroprudenziali, come la riserva di capitale anticiclica, restano in primo luogo alle autorità nazionali: lo dicono l'art. 5 del regolamento 1024/2013 e l'art. 53-ter TUB, che designa la Banca d'Italia. L'autorità notifica alla BCE la propria intenzione dieci giorni lavorativi prima di decidere e tiene conto delle sue ragioni, mentre la BCE può imporre requisiti di riserva più elevati e misure più rigorose, anche su proposta nazionale. Un esempio è la riserva di rischio sistemico dell'1% delle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso residenti in Italia, introdotta dalla Banca d'Italia nel 2024.

2.10. D10 — La matrice dei conti: sezioni, periodicità e termini

Domanda. Torniamo alla matrice dei conti: com'è fatta, ogni quanto e con quali termini la banca la invia?

Risposta ideale. La matrice dei conti è lo schema nazionale delle segnalazioni di vigilanza: la disciplina la Circolare 272, e la procedura con cui Banca d'Italia e intermediari cooperano a produrla si chiama PUMA, Procedura unificata matrici aziendali. È fatta di quattro sezioni. La prima raccoglie dati statistici mensili di stato patrimoniale, molto disaggregati, ed è anche la fonte da cui la Banca d'Italia trae i dati che passa alla BCE per le statistiche monetarie. La seconda contiene altri dati statistici, di regola trimestrali: dati patrimoniali integrativi, servizi di investimento e di pagamento, andamento del conto economico. La terza ospita le informazioni finanziarie armonizzate per il Meccanismo di vigilanza unico e altri dettagli che la Banca d'Italia chiede in più. La quarta, trimestrale, riguarda i fondi propri, che la Circolare chiama ancora patrimonio di vigilanza, e i coefficienti prudenziali.

Quanto ai termini, la regola generale è l'invio entro il 25 del mese successivo alla data di riferimento, e l'eccezione più significativa è la prima sezione, mensile, che va inviata entro l'undicesimo giorno lavorativo. Non tutte le voci sono mensili: la periodicità cambia con il contenuto. La terza sezione è la cerniera con l'Europa: una sottosezione ospita le segnalazioni armonizzate del regolamento BCE 2015/534, che la banca manda alla Banca d'Italia e questa inoltra alla BCE, mentre le altre contengono informazioni non armonizzate, richieste in più dalla Banca d'Italia. Il dato però vale quanto l'affidabilità di chi lo firma, e qui si arriva alla responsabilità degli organi aziendali.

2.11. D11 — Chi risponde della correttezza delle segnalazioni: la lettera di attestazione

Domanda. Chi risponde della correttezza dei dati che la banca segnala alla vigilanza? E a che serve la lettera di attestazione?

Risposta ideale. Rispondono gli organi aziendali, ciascuno per la propria competenza: amministratori, sindaci, direttore generale e dirigente preposto, o capo contabile. Lo dice la Circolare 272, in linea con la Premessa della Circolare 285, per cui le banche devono porre in essere tutti gli interventi organizzativo-contabili necessari alla corretta compilazione e al puntuale invio. La responsabilità non riguarda solo il dato ma l'adeguatezza delle procedure con cui lo si produce e lo si controlla. La lettera di attestazione serve a rendere personale questa responsabilità: la banca attesta alla Banca d'Italia che le segnalazioni si basano sui dati della contabilità e del sistema informativo aziendale, che esistono controlli interni per garantirne la coerenza e che il consiglio di amministrazione ne è informato. La firmano il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente del collegio sindacale, il direttore generale e il dirigente preposto o capo contabile; si rinnova solo quando uno di loro cessa dalla carica, entro dieci giorni dalla nomina del successore.

Il perché è semplice: la vigilanza informativa vale quanto il dato su cui poggia, e un dato falso falsa l'analisi, lo SREP e la scelta di dove ispezionare, con le conseguenze dell'art. 144 e del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza dell'art. 2638 del codice civile. Rispetto al diritto comune, una società ordinaria risponde dei propri documenti verso soci e terzi; la banca anche verso un'autorità, per un dato che serve a vigilare. Gli altri flussi che la Circolare 285 elenca accanto alla matrice, come la Centrale dei rischi, l'Or.So. sugli organi sociali e l'APE sulle partecipazioni, rispondono alla stessa logica dell'art. 51.

2.12. D12 — Dal dato al giudizio: l'analisi a distanza e i punteggi

Domanda. Come passa la vigilanza dai dati che riceve a un giudizio sulla banca? Esiste un punteggio, e chi lo assegna?

Risposta ideale. Il passaggio è l'analisi a distanza, detta anche cartolare, che si conduce con lo SREP e si integra con i controlli ispettivi: spetta alla BCE per le banche significative e alla Banca d'Italia per quelle meno significative. Il metodo lo descrive la Circolare 285. Dalle segnalazioni, dal bilancio, dall'informativa al pubblico e da ICAAP e ILAAP, i sistemi di analisi aziendale ricavano punteggi parziali per i rischi che pesano sul capitale, come credito, mercato, operativo e reputazionale, e per i profili trasversali: modello di business e redditività, governo e controlli, adeguatezza patrimoniale; a parte c'è la liquidità. Il giudizio complessivo poggia su quei punteggi ma non è la loro somma. Il punteggio è automatico, tranne che per governo e controlli, ma il giudizio definitivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, compreso il confronto con la banca, e si serve della logica comparativa con gruppi di banche affini. Un automatismo puro sarebbe cieco, una discrezionalità senza griglia non sarebbe confrontabile né verificabile, e per questo il sistema garantisce anche la tracciabilità.

E oggi? In passato la Banca d'Italia dava un punteggio da 1 a 5 su cinque profili, patrimonio, redditività, rischiosità, organizzazione e liquidità, e chi stava in fondo alla scala rischiava misure severe come il commissariamento. Oggi lo SREP usa una scala da 1, favorevole, a 4, sfavorevole.

Il giudizio non produce subito una misura: prima viene il confronto con la banca, poi, se serve, gli interventi dell'art. 53-bis o, per le significative, quelli della BCE ex art. 16 del regolamento 1024/2013.

2.13. D13 — Le linee guida BCE sui crediti deteriorati e la regola vincolante

Domanda. Le linee guida della BCE sui crediti deteriorati non sono vincolanti. Che cosa succede se la banca se ne discosta, e perché poi è intervenuto il legislatore europeo?

Risposta ideale. Le linee guida sono un esempio del nuovo modo di vigilare, fondato in larga parte su indirizzi e non su regole. La BCE ne ha emanate due: quelle del 2017, sulla gestione e sul controllo interno dei crediti deteriorati, e l'Addendum del 2018 sugli accantonamenti, che fissa aspettative quantitative con scadenze precise per evitare che si accumulino NPL vecchi con accantonamenti insufficienti. Per i crediti non garantiti l'aspettativa è la copertura integrale dopo due anni dalla classificazione come deteriorati; per i garantiti i tempi sono più lunghi, fino a sette anni. Non vincolano: la banca può discostarsene con adeguata motivazione, e ogni divergenza si discute con l'autorità nel dialogo di vigilanza, almeno una volta l'anno. Ma non è senza conseguenze, perché se l'autorità ritiene gli accantonamenti inadeguati al rischio atteso può adottare una misura di secondo pilastro, per esempio fondi propri aggiuntivi. È il meccanismo del *comply or explain*.

Vista l'importanza degli NPL per la stabilità del mercato finanziario europeo, il legislatore è intervenuto con gli stessi criteri: il reg. 2019/630 ha reso vincolante quell'indirizzo e ha inserito nell'art. 36 del CRR una deduzione dal capitale primario di classe 1 quando la copertura è insufficiente, per le esposizioni sorte dal 26 aprile 2019. Due distinguo. È una regola di capitale e non di bilancio: la banca non è obbligata a svalutare, ma a coprire con capitale ciò che non copre con accantonamenti. E i tempi sono più lunghi dell'Addendum: nel calendario del reg. 2019/630 la copertura piena è richiesta dal quarto anno per la parte non garantita e dal decimo per quella garantita da immobili.

3 | L'adeguatezza patrimoniale

Questo capitolo copre le prime due materie dell'art. 53 TUB, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio: quale capitale conta per la vigilanza, quanto ne serve e a fronte di quali rischi. Le domande tipiche partono dall'art. 53 e chiedono di dare un senso agli istituti: perché i fondi propri hanno sostituito il patrimonio di vigilanza, che fine ha fatto il coefficiente di solvibilità, perché oltre ai minimi servono riserve e leva, che cosa aggiunge il secondo pilastro. Il filo è la specialità bancaria: per la banca il capitale non è una cifra fissata alla costituzione, ma una misura continua dei rischi assunti.

3.1. D1 — L'art. 53 TUB e la vigilanza regolamentare

Domanda. Mi parli della vigilanza regolamentare, partendo dall'art. 53 del TUB: che cosa dice e che tipo di norma è?

Risposta ideale. L'art. 53 è la norma con cui il testo unico attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare in materia prudenziale. Non detta le regole: al comma 1 indica le materie su cui la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale, cioè l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, il governo societario con l'organizzazione, i controlli interni e le remunerazioni, e l'informativa al pubblico su tutto questo. È una scelta di delegificazione, e la formula «nelle sue diverse configurazioni» la rende evidente: i rischi delle banche sono aumentati nel tempo, per esempio con il rischio informatico, e il legislatore, invece di elencarli, ha lasciato alla fonte secondaria il compito di individuarli. Una legge che li elencasse sarebbe vecchia al primo rischio nuovo.

Il potere è esercitato in autonomia: prima del d.lgs. 72/2015 le disposizioni generali erano emanate in conformità alle deliberazioni del CICR, oggi non più, e i provvedimenti particolari verso singole banche, che stavano al comma 3, sono passati all'art. 53-bis. Nella sostanza, poi, l'adeguatezza patrimoniale è regolata dal diritto europeo: il regolamento 575/2013, direttamente applicabile, e la direttiva 2013/36, che va recepita e lo è nel TUB e nella Circolare 285, la quale disciplina anche le misure non armonizzate. E oggi? La lettera sulle partecipazioni detenibili è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025 dal 9 gennaio 2026, ma per l'art. 4, comma 7, del decreto continuano ad applicarsi la lettera previgente dell'art. 53 e la sua disciplina attuativa, finché non entra in vigore la disciplina attuativa del nuovo art. 57-bis.

3.2. D2 — Dal patrimonio di vigilanza ai fondi propri

Domanda. Che cosa vuol dire adeguatezza patrimoniale? Mi spieghi che cosa si intendeva un tempo per patrimonio di vigilanza e che cosa resta oggi di quel concetto.

Risposta ideale. Adeguatezza patrimoniale vuol dire che la banca ha un patrimonio proporzionato ai rischi che assume: dal 1993 il patrimonio è l'indice della capacità della banca di gestire i rischi. Ma alla vigilanza non interessa il patrimonio netto di bilancio, interessa una grandezza prudenziale, il patrimonio di vigilanza. Era formato dal patrimonio di base, cioè gli elementi di maggiore certezza, come il capitale versato al netto delle azioni proprie, e dal patrimonio supplementare, fatto di voci meno sicure come i prestiti subordinati. La logica è che non tutto il patrimonio assorbe le perdite con la stessa certezza.

Oggi si parla di fondi propri, che per l'art. 72 del regolamento 575/2013 sono la somma del capitale di classe 1 e di classe 2, calcolati con filtri prudenziali e deduzioni, non più per somma algebrica. I concetti restano: il capitale di classe 1 corrisponde al vecchio patrimonio di base, quello di classe 2 al supplementare. Viene meno il vincolo per cui il supplementare non può superare il base, mentre resta il minimo dell'art. 93: i fondi propri non scendono sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione. Il «patrimonio di vigilanza» sopravvive nel lessico del TUB: l'art. 28, comma 2-ter, parla ancora di «patrimonio di vigilanza di qualità primaria», l'art. 53-bis di strumenti «computabili nel patrimonio a fini di vigilanza». Resta da vedere come si distinguono le qualità di capitale dentro i fondi propri.

3.3. D3 — CET1, AT1 e capitale di classe 2

Domanda. Dentro i fondi propri si distinguono CET1, AT1 e capitale di classe 2. Perché questa gerarchia, e che cosa deve avere uno strumento per stare in una classe?

Risposta ideale. La distinzione ordina il capitale per qualità, cioè per capacità di assorbire le perdite. Il capitale primario di classe 1, il *Common Equity Tier 1*, è la parte migliore, quella di cui la banca ha piena disponibilità per coprire le perdite. Senza questa gerarchia la banca potrebbe soddisfare i requisiti con strumenti che sono in sostanza debiti, e il totale dei fondi propri farebbe apparire la banca più solida di quanto sia.

Il CET1 è fatto di azioni ordinarie e riserve di utili; per l'art. 26 del regolamento le riserve contano solo se la banca può usarle senza restrizioni e senza indugi per coprire rischi o perdite quando si verificano, e se ne deducono le perdite dell'esercizio in corso, i beni immateriali, le azioni proprie e le partecipazioni in società finanziarie e assicurazioni. L'aggiuntivo di classe 1 è composto da strumenti assimilabili alle azioni: perpetui, senza incentivi al rimborso, non garantiti, con cedole che la banca può cancellare a sua discrezione. Il capitale di classe 2 è formalmente un debito, ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate, ma conta per le condizioni di emissione (art. 63): durata originaria di almeno cinque anni e nessun incentivo al rimborso anticipato. Ecco la ragione della gerarchia: chi detiene strumenti di classe 2 resta un creditore, e per questo l'art. 92 vuole più della metà del requisito in CET1.

3.4. D4 — Il coefficiente di solvibilità e i requisiti di fondi propri

Domanda. Che fine ha fatto il coefficiente di solvibilità? Mi spieghi che cos'era e che cosa vale oggi al suo posto.

Risposta ideale. Il coefficiente di solvibilità era il punto di contatto fra adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio di credito: il patrimonio di vigilanza non poteva essere inferiore all'8 per cento delle attività ponderate per il rischio, secondo la circolare 229. La ponderazione dipendeva dalla categoria del prenditore, per esempio zero per gli Stati della zona A, e il limite era che non distingueva dentro la categoria: non tutti gli Stati meritavano lo zero, come mostrò la crisi del debito greco. La banca poteva rispettarlo con più capitale o con meno rischio.

Oggi il coefficiente di solvibilità non esiste più ed è sostituito dai requisiti di fondi propri dell'art. 92 del regolamento 575/2013. Il coefficiente di capitale totale ne è l'erede diretto, con la stessa soglia dell'8 per cento e la stessa idea di ponderazione, ma il quadro è più ricco: i coefficienti ponderati sono tre, 4,5 per cento di CET1, 6 di capitale di classe 1 e 8 di capitale totale, tutti sull'importo complessivo dell'esposizione al rischio, quindi più della metà del requisito va coperta con CET1; il quarto requisito dell'art. 92, la leva, non è ponderato. E nel denominatore non c'è più solo il rischio di credito ma anche quelli di mercato e operativo, mentre reputazione e strategia restano al secondo pilastro, nell'ICAAP. Ma questi sono solo i minimi: sopra si aggiungono le riserve di capitale.

3.5. D5 — Le riserve di capitale e il requisito combinato

Domanda. Oltre ai minimi dell'art. 92, quali altri cuscinetti di capitale deve avere una banca? Mi parli delle riserve di capitale e di che cosa succede se non le rispetta.

Risposta ideale. Le riserve di capitale sono *buffer* di capitale primario di classe 1 che si sommano ai minimi: si calcolano sulle stesse attività ponderate, ma non coprono un rischio specifico dell'attivo. Servono ad avere capitale di qualità da consumare nei momenti di tensione senza scendere sotto i minimi. La prima è la riserva di conservazione, pari al 2,5 per cento delle attività ponderate (art. 129 della direttiva 2013/36). Poi c'è la riserva anticiclica, che le autorità possono imporre nei periodi di eccessiva crescita del credito, per accumulare capitale da usare nella fase discendente del ciclo. Poi la dotazione per le banche sistemiche, G-SII e O-SII, perché pongono rischi maggiori al sistema. Infine la riserva a fronte del rischio sistemico, che per l'art. 133 della direttiva gli Stati possono fissare ed è l'unica a non nascere da Basilea; la Banca d'Italia l'ha già usata nel 2024. Il requisito combinato è l'insieme di queste riserve, in CET1, in aggiunta ai minimi.

Se la banca non lo rispetta scattano i limiti alle distribuzioni dell'art. 141: deve calcolare l'ammontare massimo distribuibile e non può pagare dividendi, remunerazioni variabili e cedole sull'AT1 oltre quell'importo, e, per l'art. 142 della direttiva, deve presentare all'autorità un

piano di conservazione del capitale. Ma anche le riserve restano ponderate per il rischio, e per questo Basilea 3 aggiunge un vincolo che dalle ponderazioni non dipende: la leva finanziaria.

3.6. D6 — Il coefficiente di leva finanziaria

Domanda. Se esistono già i coefficienti ponderati per il rischio, perché serve anche un coefficiente di leva finanziaria?

Risposta ideale. Il coefficiente di leva è un vincolo patrimoniale non ponderato per il rischio, che serve a limitare l'eccesso di indebitamento: la banca deve detenere capitale di classe 1 pari ad almeno il 3 per cento delle attività non ponderate, in bilancio e fuori bilancio, derivati compresi. Lo prevede l'art. 92 del regolamento 575/2013, come modificato dal regolamento 2019/876.

Il perché sta nel limite dei coefficienti ponderati: dipendono dalle ponderazioni e, per chi usa i rating interni, da modelli costruiti dalla banca stessa. Se il rischio è sottostimato il denominatore si riduce, e la banca può indebitarsi molto con poco capitale. La leva è un freno che non dipende da quelle stime, ed è per questo «supplementare» rispetto ai requisiti patrimoniali. Colpisce di più le banche di investimento, che operano con una leva più alta delle banche commerciali. Per le banche a rilevanza sistemica globale c'è anche una riserva di leva, pari alla metà della riserva G-SII, da coprire con capitale di classe 1; se manca, scattano limiti alle distribuzioni. Quindi leva e coefficienti ponderati non si sostituiscono ma si controllano a vicenda: la prima guarda alla quantità di attivo, i secondi alla qualità del rischio, e per capire come questa si misura bisogna passare al rischio di credito.

3.7. D7 — Rischio di credito: metodo standardizzato e rating interni

Domanda. Parliamo del rischio di credito. Con quali metodi se ne calcola il requisito patrimoniale, e in che cosa il metodo dei rating interni è diverso da quello standardizzato?

Risposta ideale. Il rischio di credito è la probabilità che il prenditore non restituisca il capitale. Un tempo lo si limitava a monte, con tetti agli impieghi, oggi non più ammessi perché sarebbero vigilanza strutturale; oggi lo si governa con capitale proporzionato al rischio. Per l'art. 107 del regolamento 575/2013 i metodi sono due: lo standardizzato e quello dei rating interni, utilizzabile solo se l'autorità competente lo autorizza (art. 143 del regolamento, art. 53, comma 2-bis, del TUB).

Nel metodo standard le esposizioni sono divise in classi per categoria di controparte, Stati, banche, imprese, e le ponderazioni si fondano sulle valutazioni di agenzie esterne riconosciute, le ECAI; senza rating la ponderazione è di regola il 100 per cento. Nel metodo IRB la banca usa i propri sistemi: nella variante base stima la probabilità di insolvenza e gli altri parametri li fissano le autorità, nell'avanzata stima la maggior parte delle variabili, e le banche più efficienti risparmiano capitale. Il problema è la sottostima del rischio e la parità concorrenziale con chi

usa lo standard: per questo Basilea 3 del 2017 ha posto vincoli all'IRB e l'*output floor*, per cui i requisiti da modelli interni non scendono, a regime, sotto il 72,5 per cento di quelli standardizzati. Il distinguo vero è questo: nello standard il rischio lo misura il regolatore, nell'IRB lo misura la banca sotto il controllo dell'autorità.

3.8. D8 — Il secondo pilastro: P2R e P2G

Domanda. Dopo lo SREP l'autorità può chiedere alla banca più capitale dei minimi. Mi spieghi come funziona il secondo pilastro e che differenza c'è fra P2R e P2G.

Risposta ideale. I minimi del primo pilastro valgono per tutte le banche e non vedono tutti i rischi; il secondo pilastro li calibra sulla singola banca. Alla valutazione interna della banca, l'ICAAP, segue lo SREP, la valutazione dell'autorità, che può chiedere fondi propri superiori ai minimi anche senza anomalie, a fronte della rischiosità complessiva: lo dice la Circolare 285, e nel TUB è uno dei provvedimenti specifici dell'art. 53-bis.

La differenza fra i due strumenti sta nella forza giuridica. Il *Pillar 2 Requirement*, il P2R, è un requisito vincolante di fondi propri aggiuntivi (art. 104-bis della direttiva 2013/36): copre i rischi del singolo ente, non è uno strumento generale contro il mercato avverso, e va coperto con almeno il 56 per cento di CET1 e il 75 di capitale di classe 1. La *Pillar 2 Guidance*, la P2G, è invece un orientamento sui fondi propri aggiuntivi (art. 104-ter), tarato sulle prove di stress e da coprire con CET1 al di sopra di minimi, P2R e requisito combinato. Non è vincolante: il suo mancato rispetto non fa scattare, di per sé, i limiti alle distribuzioni. Ma non è senza conseguenze: se la banca omette a più riprese di mantenerla, l'autorità può imporre un P2R. È un'aspettativa di vigilanza, uno strumento intermedio fra una norma e un intervento correttivo.

3.9. D9 — Il building block approach e la mappa dei rischi

Domanda. Il contenimento del rischio «nelle sue diverse configurazioni»: come costruisce la banca il capitale a fronte di rischi così diversi, e quali sono i principali?

Risposta ideale. La banca affronta i rischi con il *building block approach*: ogni rischio è un blocco a sé, mette da parte una quota del patrimonio per ciascuno, e i blocchi si sommano in un quadro complessivo. L'art. 92 del regolamento 575/2013 ne è la traduzione: il denominatore dei coefficienti somma, fra le altre, le componenti di rischio di credito, di mercato e operativo. Il vantaggio è che un rischio nuovo diventa un blocco in più.

I blocchi principali sono il rischio di credito, di cui il rischio di controparte è una particolare fattispecie; i rischi di mercato, su titoli, merci e valute; i rischi operativi, che comprendono quello legale e quello informatico; i rischi connessi alla trasformazione delle scadenze, con le immobilizzazioni in immobili e partecipazioni, perché poco liquidabili; i rischi reputazionali; e quelli sistemici, per cui la Circolare 285 obbliga a detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, attivata dalla Banca d'Italia nel 2024. Non tutti hanno un blocco nel primo

pilastro: il rischio reputazionale e quello strategico la banca li valuta nell'ICAAP, quindi al secondo pilastro, dove l'autorità li riprende nello SREP.

3.10. D10 — Il capitale della banca e il capitale sociale di diritto comune

Domanda. In che cosa il capitale della banca differisce dal capitale sociale di diritto comune?

Risposta ideale. Per la società di diritto comune il capitale sociale è una cifra nominale, fissata nell'atto costitutivo, che basta versare in parte. Per la banca la grandezza che conta non è il capitale sociale e nemmeno il patrimonio netto di bilancio, ma i fondi propri: una nozione prudenziale, che misura la capacità di assorbire le perdite e deve essere proporzionata ai rischi assunti. È questa la specialità: il capitale bancario è una misura continua, non un dato iniziale.

Lo si vede su tre piani. La composizione: contano il capitale versato al netto delle azioni proprie, ma anche strumenti diversi, come i prestiti subordinati, e si deducono voci che in bilancio sono attivo, per esempio i beni immateriali. Il livello: il pavimento resta la soglia di capitale iniziale che la Banca d'Italia fissa per tipo di banca in base all'art. 14 TUB, dieci milioni per le s.p.a. e le popolari e cinque per le BCC, interamente versata; per l'art. 93 del regolamento 575/2013 i fondi propri non scendono mai sotto il capitale iniziale richiesto all'autorizzazione; ma sopra quel pavimento i coefficienti dell'art. 92 e le riserve agganciano il capitale ai rischi dell'attivo. Il controllo: non è una tantum, perché l'autorità riesamina la banca nello SREP e può chiedere capitale aggiuntivo. In una frase: il capitale sociale dice quanto hanno conferito i soci, i fondi propri dicono quanta perdita la banca è in grado di assorbire.

3.11. D11 — Dal patrimonio netto al CET1: filtri prudenziali e deduzioni

Domanda. Il capitale primario di classe 1 non coincide con il patrimonio netto di bilancio. Perché? Mi spieghi a che cosa servono i filtri prudenziali e le deduzioni.

Risposta ideale. Il patrimonio netto dice quanto vale la banca in bilancio; il capitale primario di classe 1 dice quanta perdita la banca può assorbire davvero. Fra le due grandezze stanno i filtri prudenziali e le deduzioni, ed è questo il senso della formula del regolamento 575/2013: non più una somma algebrica, ma un aggregato costruito con correzioni. I filtri neutralizzano effetti contabili che non sono capacità di assorbire perdite. Per esempio la banca esclude gli aumenti di patrimonio che derivano dai redditi futuri attesi delle attività cartolarizzate (art. 32), e non conta gli utili o le perdite sulle proprie passività valutate al valore equo dovuti alle variazioni del suo stesso merito di credito (art. 33): altrimenti il peggioramento della banca la farebbe apparire più forte.

Le deduzioni, all'art. 36, tolgono dal CET1 voci che in bilancio sono attivo ma in una crisi valgono poco o nulla: le perdite dell'esercizio in corso, le attività immateriali, le imposte differite

attive che dipendono dalla redditività futura, le azioni proprie, perché sono capitale già restituito ai soci, che non assorbe perdite, e le partecipazioni in altri soggetti finanziari, per la parte che supera le soglie di esenzione degli artt. 46 e 48, per evitare che lo stesso capitale sia contato due volte dentro il sistema. Fra le deduzioni c'è anche la copertura insufficiente dei crediti deteriorati. Il CET1 parte dunque dal patrimonio netto ma ne è una versione depurata, ed è su di esso che si misura la solidità. Questo CET1 depurato è il numeratore del primo coefficiente dell'art. 92 e la base degli altri due: resta da vedere che cosa ci sia al denominatore.

3.12. D12 — Come si calcola il coefficiente di capitale: il denominatore

Domanda. Come si calcola oggi il coefficiente di capitale? Che cosa c'è al denominatore, e come entrano il rischio di mercato e quello operativo?

Risposta ideale. Il coefficiente è un rapporto, definito dall'art. 92 del regolamento 575/2013: al numeratore c'è il capitale, cioè il CET1, il capitale di classe 1 o i fondi propri a seconda del coefficiente; al denominatore l'importo complessivo dell'esposizione al rischio, cioè le attività ponderate. Il denominatore è la somma dei blocchi del *building block approach*: gli importi ponderati per il rischio di credito, che si ottengono moltiplicando ciascuna esposizione per la ponderazione della sua classe, e poi i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, per quello operativo e per l'aggiustamento della valutazione del credito sui derivati. Questi ultimi sono già requisiti di capitale e non attività: per renderli omogenei li si moltiplica per 12,5, che è l'inverso dell'8 per cento, così da poterli sommare agli importi ponderati e misurare i tre coefficienti, 4,5, 6 e 8 per cento, su un unico denominatore.

Un esempio: cento di crediti a imprese senza rating pesano il 100 per cento e richiedono otto di fondi propri, di cui almeno quattro e mezzo di CET1; cento di titoli dello Stato italiano in euro, nel metodo standardizzato, pesano zero ai fini del rischio di credito. Per migliorare il coefficiente la banca può quindi aumentare il capitale o ridurre le attività ponderate. Il CRR III, attuando Basilea 3 del 2017, ha rivisto i metodi di calcolo, con un unico approccio standardizzato per il rischio operativo, e ha introdotto l'output floor; il rapporto fra capitale ed esposizione ponderata resta la struttura del requisito.

3.13. D13 — Il metodo standardizzato: classi, rating esterni e ponderazioni

Domanda. Nel metodo standardizzato come si determina la ponderazione di un'esposizione? Il limite del vecchio coefficiente, per cui gli Stati della zona A pesavano tutti zero, è stato superato?

Risposta ideale. Nel metodo standardizzato le regole le fissa il regolatore e la banca le applica: ogni esposizione è assegnata a una classe, e la ponderazione dipende dalla classe e dalla qualità del credito. Le classi, all'art. 112 del regolamento 575/2013, sono per controparte e per tipo di

esposizione: Stati e banche centrali, enti, imprese, dettaglio, esposizioni garantite da ipoteche su immobili, esposizioni in default. La qualità del credito si desume dalle valutazioni di agenzie esterne riconosciute, le ECAI, con una procedura europea; il TUB, all'art. 53, prevede che la disciplina attuativa fissi i requisiti di competenza tecnica e di indipendenza di chi le rilascia. Un'impresa con il rating migliore pesa il 20 per cento, una senza rating di regola il 100; le garanzie reali e personali possono ridurre la ponderazione.

Rispetto al vecchio coefficiente è un passo avanti: lì la categoria pesava allo stesso modo a prescindere dal merito, mentre ora dentro la classe si distingue, e uno Stato con rating basso può pesare fino al 150 per cento. Ma il superamento è parziale, perché le esposizioni verso gli Stati membri denominate e finanziate nella loro valuta restano allo zero per cento. Il metodo ha poi due limiti: la dipendenza dalle agenzie, criticata dopo la crisi per il conflitto di interessi, e il 100 per cento per chi non ha rating, che non distingue. Per questo le banche in grado di misurare il proprio portafoglio hanno spinto per il metodo dei rating interni. Basilea 3 del 2017, attuata dal CRR III, ha rivisto il metodo standardizzato e ne ha fatto il termine di confronto dell'output floor; resta l'impianto per classi e merito di credito.

3.14. D14 — L'autorizzazione al metodo dei rating interni

Domanda. Perché l'uso dei rating interni è subordinato all'autorizzazione dell'autorità? Che cosa deve dimostrare la banca e che cosa stima in proprio?

Risposta ideale. Perché con l'IRB la banca misura da sé il rischio da cui dipende il capitale che deve detenere, e chi misura il proprio rischio ha interesse a sottostimarlo: le banche più efficienti risparmiano capitale, ma il risparmio può essere solo apparente. L'autorizzazione è il filtro. Lo prevede l'art. 53 del TUB, al comma 2-bis, e lo dettaglia il regolamento 575/2013: serve per ciascuna classe di esposizioni e per ciascun sistema di rating, e anche le modifiche sostanziali vanno autorizzate (art. 143). L'autorità competente, che è la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia, come dice l'art. 53, per le meno significative, concede il via libera solo se accerta che i sistemi sono solidi e applicati correttamente (art. 144): devono essere documentati, validati, controllati da un'unità indipendente, e avere un ruolo essenziale nella gestione del rischio, nella concessione del credito e nel governo societario, non servire soltanto a calcolare il requisito. Per l'art. 145 la banca deve averli già usati internamente per almeno tre anni.

Quanto ai parametri, il requisito dipende dalla probabilità di insolvenza, dalla perdita in caso di insolvenza, dall'esposizione al momento dell'insolvenza e dalla durata: nella variante base la banca stima la prima e le altre sono valori fissati dal regolamento (art. 161), nell'avanzata ne stima la maggior parte. E l'autorità non si ferma al via libera: per l'art. 101 della direttiva riesamina regolarmente, almeno ogni tre anni, il rispetto dei requisiti, e può imporre correttivi o maggiorazioni di capitale. L'IRB è nato con Basilea II su spinta delle banche, e Basilea 3 del 2017, attuata dal CRR III, lo ha poi limitato con vincoli e con l'output floor.

4 | I rischi bancari e la Centrale dei rischi

Il capitolo copre i rischi che l'art. 53 TUB affida alla vigilanza regolamentare oltre al rischio di credito in senso stretto: la concentrazione verso un cliente, la liquidità, gli investimenti poco liquidabili, i rischi di mercato e il rischio operativo. Chiude con la Centrale dei rischi, lo strumento con cui il sistema vede l'indebitamento dei clienti. All'esame si parte di solito da un'apertura larga, si scende su un dato (una soglia, una percentuale, un articolo) e si chiede che cosa è rimasto del vecchio regime.

4.1. D1 — Le grandi esposizioni: perché esiste il limite e come funziona

Domanda. Mi parli della disciplina delle grandi esposizioni: che cosa vuole evitare e con quali strumenti?

Risposta ideale. La disciplina delle grandi esposizioni impedisce che la banca concentri il rischio di credito su un solo cliente, o su un gruppo di clienti collegati, al punto che il suo dissesto metta in pericolo la banca stessa. Il fondamento è l'art. 53 TUB, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, ma oggi la materia è regolata direttamente dal CRR, Parte Quattro, e la Circolare 285 precisa le regole organizzative. È una disciplina speciale: nel diritto comune nessuno vieta a un creditore di puntare tutto su un debitore, mentre la banca impiega denaro dei depositanti.

L'art. 392 CRR considera grande esposizione quella pari o superiore al 10% del capitale di classe 1, e l'art. 395 fissa il limite al 25% dello stesso capitale, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi. Attenzione al parametro: nel testo originario era il capitale ammissibile, oggi, dopo il reg. (UE) 2019/876, è il capitale di classe 1. Un tempo c'era anche un limite globale, oggi non più. Il punto sostanziale è la connessione, giuridica, come l'appartenenza a un gruppo, ma anche economica: due clienti formalmente autonomi che dipendono dalla stessa fonte sono un solo rischio. Il superamento è ammesso solo in casi eccezionali, con segnalazione immediata all'autorità, che può concedere un tempo limitato per rientrare (art. 396). Il limite non basta: l'art. 393 e la Circolare 285 chiedono procedure per seguire nel tempo le grandi esposizioni, e per scoprire i legami fra clienti si usa anche la Centrale dei rischi.

4.2. D2 — La Centrale dei rischi: che cos'è e a che serve

Domanda. Mi parli della Centrale dei rischi: che cos'è, chi la gestisce e a che cosa serve alle banche.

Risposta ideale. La Centrale dei rischi è la banca dati gestita dalla Banca d'Italia che raccoglie da banche e intermediari finanziari le informazioni sui crediti e sulle garanzie concessi alla clientela, e restituisce a ciascun partecipante la posizione complessiva del cliente verso il sistema. In Italia esiste dal 1962 e non è mai stata completamente armonizzata a livello europeo. La disciplina sta nel decreto d'urgenza del Presidente del CICR n. 663/2012 e nella Circolare 139, nel quadro degli artt. 51 e 53 TUB.

Lo scopo lo dice la Circolare: migliorare la qualità degli impieghi, accrescere la stabilità del sistema, favorire l'accesso al credito dei clienti meritevoli e contenere il sovraindebitamento. Senza la Centrale la banca non vedrebbe il multi-affidamento, cioè il cliente indebitato presso più intermediari. I servizi sono due: il flusso di ritorno mensile, gratuito, con la posizione globale dei nominativi che la banca segnala, e la prima informazione, a pagamento, per i soggetti che non segnala, per esempio alla prima richiesta di fido. I dati sono riservati, coperti dal segreto d'ufficio, e si usano solo per assumere e gestire il rischio di credito. Non hanno però natura certificativa dell'indebitamento: non tutti partecipano, ci sono soglie minime e criteri convenzionali. La Centrale aiuta la decisione della banca, non la sostituisce. Resta una criticità: i dati li inserisce la banca stessa, e chi ha un cliente inadempiente potrebbe cercare accordi sottobanco per non segnalarlo a sofferenza; da qui il presidio sulla correttezza delle segnalazioni.

4.3. D3 — Il rischio di liquidità e la riserva obbligatoria

Domanda. Come si fronteggia oggi il rischio di liquidità di una banca? E la riserva obbligatoria serve ancora a questo?

Risposta ideale. Oggi il rischio di liquidità si fronteggia con regole di governo e con due requisiti quantitativi del CRR, non con la riserva obbligatoria. La riserva imponeva di depositare presso la Banca d'Italia una quota della raccolta a vista, arrivata in un periodo al 27,5%, a presidio del rischio di raccolta, cioè del rischio di non ottenere fondi dalla clientela. Ci si accorse che non tutelava davvero i depositanti, perché in caso di dissesto avrebbero recuperato solo quella frazione, e divenne strumento di politica monetaria: oggi l'aliquota la fissa la BCE ed è dell'1%. Non è più vigilanza prudenziale.

Il presidio vero è altro. La crisi ha mostrato che anche una banca solvibile può andare in crisi se non rifinanzia le passività o non smobilizza l'attivo. Le disposizioni di vigilanza chiedono quindi controlli interni e piani di emergenza, e il CRR impone due requisiti quantitativi, la copertura della liquidità (art. 412) e il finanziamento stabile (artt. 413 e 428-ter). Sono questi requisiti, non più limiti amministrativi, a presidiare la trasformazione delle scadenze.

4.4. D4 — La trasformazione delle scadenze e gli investimenti immobiliari

Domanda. Passiamo alla trasformazione delle scadenze: quali regole c'erano, che cosa è rimasto? Mi faccia l'esempio degli immobili.

Risposta ideale. La banca trasforma le scadenze quando finanzia impieghi a medio-lungo termine con raccolta a breve. Con la despecializzazione erano comparse regole specifiche: sul finanziamento a medio-lungo termine alle imprese, sui limiti alla trasformazione delle scadenze, sugli investimenti per natura poco liquidabili, immobili e partecipazioni. Le prime due sono state abrogate, perché la liquidità è presidiata dai requisiti del CRR a partire dall'art. 411; restano i limiti sugli investimenti, per gli immobili nella Circolare 285, Parte Terza, capitolo 10. Sono vere norme: se non sono rispettate scattano sanzioni, anche se stanno in disposizioni di vigilanza.

La banca non è un'agenzia immobiliare: la scelta di detenere immobili è sua, ma nel rispetto della tipicità dell'oggetto sociale dell'art. 10 TUB, e l'attività immobiliare meramente speculativa è esclusa. Può acquisire immobili strumentali, come la sede o gli alloggi dei dipendenti, e quelli ricevuti per recuperare un credito. Immobili e partecipazioni insieme non possono superare i fondi propri; il limite si supera solo per gli immobili acquisiti a tutela del credito, con un programma di rientro in tempi ragionevoli, di norma quattro anni. Per le partecipazioni, la lettera c) dell'art. 53 è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025, ma fino all'attuazione del nuovo art. 57-bis vale il regime previgente. Un immobile si smobilizza a fatica, un titolo si vende: lì il rischio non è l'immobilizzo ma il prezzo, e siamo ai rischi di mercato.

4.5. D5 — I rischi di mercato: posizione, regolamento, cambio e merci

Domanda. Mi parli del rischio di mercato della banca: dalle posizioni in titoli al regolamento, fino ai cambi e alle merci.

Risposta ideale. Il rischio di mercato è il rischio di perdite derivanti dall'operatività sui mercati di strumenti finanziari, valute e merci. Nasce con il TUB: da quando le banche fanno finanza crescono i guadagni possibili e i rischi. Oggi è nel CRR, Parte Tre, Titolo IV, con un requisito di fondi propri, e nella Circolare 285, Parte Seconda, capitolo 9.

Il primo blocco è il rischio di posizione sui titoli. Un tempo la banca dichiarava la finalità dell'acquisto e li iscriveva nel portafoglio immobilizzato o non immobilizzato, senza poterli spostare, per non scaricare sui clienti meno esperti i titoli sgraditi. Oggi l'immobilizzato non esiste più, perché si ricava dai principi contabili, l'IFRS 9, e il non immobilizzato è diventato il portafoglio di negoziazione. Poi il rischio di cambio, artt. 351-354, trasversale perché un titolo in valuta espone sia al mercato sia al cambio, e il rischio su merci, cioè la variazione di valore di petrolio, gas, grano, su cui il CRR chiede un requisito di fondi propri (artt. 355-361); il pegno sulle merci,

di cui si parla a lezione, protegge invece il credito. Il rischio di regolamento, art. 378, è quello dell'operazione scaduta in cui la controparte non consegna titoli o denaro: il requisito cresce con i giorni di ritardo, dal quinto giorno lavorativo fino alla copertura integrale. E oggi: dopo la crisi Basilea 3 ha introdotto per il rischio di mercato un metodo di calcolo più severo. Resta fuori il rischio che non nasce dal mercato ma dall'organizzazione della banca: il rischio operativo.

4.6. D6 — Il rischio operativo: dai metodi avanzati al metodo unico

Domanda. Che cos'è il rischio operativo e come si calcola il requisito? I modelli interni valgono ancora?

Risposta ideale. Il rischio operativo è il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, o da eventi esterni, compresi il rischio giuridico, di modello e informatico, ma non il rischio strategico e di reputazione: è la definizione dell'art. 4 CRR come modificato dal reg. (UE) 2024/1623. È una categoria eterogenea: cattiva contabilità, negligenza o dolo delle persone, attacchi informatici, catastrofi. Il rischio giuridico comprende il contenzioso ma anche l'errata interpretazione delle norme.

La nozione era nella circolare 263, poi abrogata; la Circolare 285 non ne riprende la definizione, ma fra i rischi da valutare colloca il rischio di condotta dentro quello operativo, e per il requisito rinvia al CRR, Parte Tre, Titolo III. Il CRR conosceva tre metodi di crescente sofisticazione: base, standardizzato e metodi avanzati di misurazione, cioè modelli interni. Gli accordi di Basilea del 2017 hanno sostituito i modelli interni con un unico metodo standardizzato per tutte le banche, fondato sulla dimensione operativa. Il CRR modificato nel 2024 lo recepisce costruendo il requisito sull'indicatore di attività (art. 314), e la Circolare 285 ne disciplina i procedimenti. Oggi quindi i modelli interni non valgono più per il rischio operativo, diversamente dal credito, dove l'IRB resta con l'output floor.

4.7. D7 — La Centrale dei rischi: quando si è censiti

Domanda. Quando si viene registrati in Centrale dei rischi, e com'era un tempo?

Risposta ideale. In Centrale dei rischi si è censiti da 30.000 euro di esposizione, ma per la sofferenza bastano 250 euro: censire ogni piccolo credito sarebbe troppo oneroso, mentre la sofferenza va segnalata anche per importi minimi.

Nella Circolare 139, Capitolo II, la segnalazione è dovuta se ricorre almeno una condizione: per esempio un totale di crediti per cassa e di firma, accordato o utilizzato, pari o superiore a 30.000 euro, o garanzie ricevute o derivati dello stesso importo, cumulando i rischi di tutte le filiali. Per la sofferenza basta invece una posizione di 250 euro, al netto delle perdite.

Un tempo la comunicazione era dovuta solo sopra i 75.000 euro; le banche avevano creato una centrale privata, la centralina dei rischi, per la fascia fra 30.000 e 75.000, e una terza centrale

seguiva i finanziamenti minori, come il credito al consumo. La Banca d'Italia ha imposto la partecipazione alla centralina e poi l'ha inglobata: oggi nella sua Centrale si è registrati da 30.000 euro, o da 250 se la posizione passa a sofferenza.

4.8. D8 — La Centrale dei rischi: i diritti dell'interessato

Domanda. Un cliente scopre di essere segnalato in Centrale dei rischi e pensa che il dato sia sbagliato. Che diritti ha e a chi deve rivolgersi?

Risposta ideale. Il cliente ha un diritto di accesso e un diritto di rettifica, e vanno esercitati verso soggetti diversi. Per sapere che cosa risulta a suo nome chiede l'accesso alla Banca d'Italia, che gli fornisce le informazioni registrate e distribuite agli intermediari, con il dettaglio di chi ha segnalato: lo prevede la Circolare 139, Capitolo I, sulla base del decreto d'urgenza n. 663/2012. Si chiede online con SPID o CNS, oppure per PEC, posta o a mano, e per le persone fisiche la risposta è dovuta entro trenta giorni, prorogabili di due mesi.

Se il dato è sbagliato, la rettifica si chiede all'intermediario che ha segnalato, non alla Banca d'Italia: la Banca gestisce il sistema, ma il dato lo forma la banca segnalante. L'intermediario deve rettificare tempestivamente, e il ritardo è un inadempimento sanzionabile; per il consumatore lo dice anche l'art. 125 TUB, nel testo vigente. Gli altri diritti sui dati personali si esercitano verso la Banca d'Italia, salvo pregiudizio effettivo e concreto alle sue funzioni istituzionali, dalla politica monetaria alla vigilanza. L'intermediario deve inoltre rendere nota su richiesta la posizione di rischio, e se rifiuta un credito al consumatore in base alla banca dati lo informa subito e gratuitamente (art. 125, comma 2). Un tempo i dati erano così riservati che nemmeno l'interessato poteva ottenerli: oggi l'accesso è gratuito.

4.9. D9 — La segnalazione a sofferenza: quando è legittima e quando la banca ne risponde

Domanda. Un cliente ritarda il pagamento di una rata e la banca lo segnala a sofferenza. Può farlo? E se sbaglia, che cosa rischia?

Risposta ideale. No, un ritardo non basta. La sofferenza non è un automatismo ma il risultato di una valutazione che la banca fa della complessiva situazione finanziaria del cliente. Lo dice la Circolare 139, Capitolo II, Sezione 2: va in sofferenza l'intera esposizione per cassa verso chi è in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazione equiparabile, a prescindere da garanzie e previsioni di perdita; e la classificazione non può nascere da singoli eventi come uno o più ritardi o la contestazione del credito. La prudenza è dovuta perché la segnalazione entra nel flusso di ritorno di tutte le banche e orienta le loro scelte sul cliente. Per questo la Circolare prevede garanzie procedurali: informativa scritta al cliente e ai coobbligati alla prima segnalazione, informativa preventiva al consumatore (art. 125 TUB), comunicazione alla Banca d'Italia entro tre giorni lavorativi dall'accertamento.

Se la banca sbaglia ne risponde verso il cliente, con una responsabilità di natura contrattuale, e deve ottemperare senza ritardo agli ordini del giudice, per esempio di cancellare una sofferenza; l'inerzia espone a sanzioni. Quando l'insolvenza cessa la segnalazione non è più dovuta, ma il pagamento non cancella le rilevazioni pregresse: il passato resta.

4.10. D10 — Copertura della liquidità e finanziamento stabile: perché due requisiti

Domanda. Il CRR impone alle banche due requisiti di liquidità, la copertura della liquidità e il finanziamento stabile. Perché due, e che cosa misura ciascuno?

Risposta ideale. Perché il rischio di liquidità ha due orizzonti e un solo requisito non li coprirebbe entrambi. Il primo è l'emergenza: una banca solvibile può cadere in poche settimane se la raccolta si ritira o il mercato interbancario si chiude. Contro questo c'è la copertura della liquidità, art. 412 CRR: la banca tiene attività liquide che coprono i deflussi netti in condizioni di forte stress per trenta giorni, e in stress può usarle. Il secondo orizzonte è la struttura del bilancio: se impieghi lunghi sono finanziati con raccolta breve, prima o poi qualcosa non si rinnova. Contro questo c'è il finanziamento stabile, artt. 413 e 428-ter: il rapporto fra il finanziamento stabile disponibile e quello richiesto dalle attività, su un orizzonte di un anno, non può scendere sotto il 100%. È il requisito che aggredisce direttamente la trasformazione delle scadenze, cioè ciò che le vecchie regole amministrative cercavano di limitare.

Prima della crisi non c'erano requisiti di liquidità armonizzati, nella convinzione che i mercati all'ingrosso, soprattutto l'interbancario, bastassero: la crisi ha smentito proprio questa convinzione. La copertura della liquidità è stata introdotta per gradi, con il pieno regime dal 2018 (art. 460). Chi non rispetta uno dei due lo comunica subito all'autorità con un piano di ripristino (art. 414). Sono requisiti quantitativi e minimi; il governo del rischio, che è proprio di ciascuna banca, sta altrove, nella Circolare 285.

4.11. D11 — Il governo del rischio di liquidità: chi decide quanta liquidità tenere

Domanda. Oltre ai requisiti del CRR, la vigilanza detta regole di governo del rischio di liquidità. Chi decide quanta liquidità tenere, e con quali strumenti?

Risposta ideale. Decide la banca, attraverso i suoi organi, dentro regole di governo che la Circolare 285 detta nella Parte Prima, Titolo IV, capitolo 6. Il punto di partenza è che le banche sono naturalmente esposte al rischio di liquidità a causa della trasformazione delle scadenze: non si può vietarla, perché è la loro funzione, si può solo governarla. Il rischio ha due facce: non reperire fondi sul mercato (*funding liquidity risk*) e non riuscire a smobilizzare gli attivi (*market liquidity risk*).

La responsabilità è dei vertici. L'organo con funzione di supervisione strategica definisce la soglia di tolleranza, cioè la massima esposizione al rischio ritenuta sostenibile nel normale corso degli affari e in situazioni di stress, e approva le metodologie di misurazione, le ipotesi degli scenari di stress e il piano di emergenza, il *Contingency Funding Plan*. L'orizzonte di sopravvivenza non può essere inferiore a trenta giorni. L'organo di gestione attua le linee guida e informa almeno ogni trimestre, e subito se la situazione peggiora; l'organo di controllo vigila che il processo rispetti la normativa. Il processo misura i flussi in entrata e in uscita per fasce di scadenza, fa prove di stress, prevede strumenti di attenuazione e piani di emergenza, e riferisce agli organi, con criteri di proporzionalità. È la stessa logica del governo societario e del *Risk Appetite Framework*, e il secondo pilastro la chiude: la banca valuta l'adeguatezza con l'ILAAP e l'autorità la riprende nello SREP. E se non basta, Banca d'Italia e BCE possono chiederle di rivedere la soglia di tolleranza e la composizione delle riserve di liquidità.

4.12. D12 — I clienti connessi: quando due debitori sono un solo rischio

Domanda. Nelle grandi esposizioni si guarda al gruppo di clienti connessi e non al singolo debitore. Perché, e quando due clienti formalmente autonomi sono un solo rischio?

Risposta ideale. Perché il limite serve a evitare che un solo evento faccia perdere alla banca una parte rilevante del capitale. Se guardasse al singolo soggetto, basterebbe frazionare il fido fra società diverse per aggirarlo, mentre il rischio resterebbe uno. Per questo gli artt. 392 e 395 CRR parlano di cliente o gruppo di clienti connessi, nozione che sta nell'art. 4, paragrafo 1, punto 39. I legami sono due. Il primo è il controllo: una persona controlla, direttamente o indirettamente, l'altra, ed è la connessione giuridica. Il secondo è la dipendenza economica: anche senza controllo, se una delle persone si trova in difficoltà finanziarie, in particolare di finanziamento o di rimborso, anche le altre con tutta probabilità ne avranno. Qui la banca deve guardare ai clienti con cui opera il debitore, non solo alla sua struttura societaria; conta anche la forma: nella società di persone il socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti sociali, quindi la crisi della società diventa la sua. Norme tecniche di regolamentazione europee precisano quando le condizioni ricorrono.

La Circolare 285 ne ricava obblighi organizzativi: acquisire i bilanci consolidati, avere una funzione che segue i gruppi economici, verificare i dati con la Centrale dei rischi e la Centrale dei bilanci, e usare particolare cautela con strutture di cui non è chiara la funzione economica, come le società off-shore. Non va confusa con i soggetti collegati: qui il problema è la concentrazione del rischio, là il conflitto di interessi.

4.13. D13 — Il limite del 25%: limiti particolari ed esenzioni

Domanda. Il limite del 25% vale allo stesso modo per tutte le esposizioni? Quali sono trattate in modo diverso, e perché?

Risposta ideale. No: il limite è calibrato sul rischio di concentrazione effettivo, e dove quel rischio manca o la funzione dell'operazione lo richiede la norma si adatta. Primo adattamento: le esposizioni verso altri enti. Per l'art. 395 il limite è il 25% del capitale di classe 1 oppure 150 milioni di euro, se superiore, purché la somma delle esposizioni verso i clienti connessi che non sono enti resti entro il 25%; il senso è non strozzare l'operatività interbancaria, soprattutto delle banche piccole. Secondo adattamento: le esenzioni dell'art. 400, che escludono per esempio i crediti verso amministrazioni centrali e banche centrali con ponderazione di rischio zero, e le esposizioni coperte da depositi in contante presso la banca stessa, perché lì la perdita da concentrazione di fatto non c'è. Alcune esenzioni sono facoltative, e l'autorità le concede solo se la natura dell'esposizione ne riduce il rischio e la concentrazione residua è presidiata in altro modo. È lo stesso CRR, all'art. 390, a non considerare esposizioni quelle che nascono dai servizi di pagamento, compensazione, regolamento e custodia e non durano oltre il giorno lavorativo successivo; la Circolare 285 ne precisa le condizioni, e se l'esposizione non rientra entro quel termine l'esenzione cessa.

Essere esentati dal limite non significa sfuggire alla vigilanza: l'art. 394 impone di segnalare le grandi esposizioni all'autorità almeno ogni sei mesi, comprese quelle esentate. E fuori dalle esenzioni il superamento è ammesso solo in casi eccezionali, con segnalazione immediata e un termine per rientrare (art. 396). Per le esposizioni verso enti, se si usano i 150 milioni, superare il 100% del capitale di classe 1 richiede il consenso dell'autorità caso per caso (art. 396).

4.14. D14 — Rischio di controparte e rischio di regolamento: che cosa li distingue

Domanda. Rischio di controparte e rischio di regolamento sembrano la stessa cosa: l'altra parte non adempie. In che cosa differiscono?

Risposta ideale. Differiscono per il momento in cui l'altra parte manca e per il tipo di perdita. Il rischio di controparte, definito dall'art. 272 CRR, è il rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi di cassa. Pensiamo ai derivati: ciò che la banca rischia di perdere non è un capitale prestato ma un valore di mercato che cambia nel tempo. Per questo è una particolare fattispecie del rischio di credito, e il CRR lo tratta con questo, nella Parte Tre, Titolo II, capo 6.

Il rischio di regolamento nasce dopo: l'operazione è arrivata alla data di consegna e la controparte non consegna i titoli o il denaro dovuti. Se ne occupa un titolo a sé, il V, con l'art. 378: la banca calcola la differenza fra il prezzo convenuto e il valore corrente, e il requisito di fondi propri è una percentuale di quella differenza che cresce con i giorni di ritardo. L'art. 379 riguarda il caso più delicato, in cui la banca ha pagato o consegnato prima di ricevere: nessun requisito fino alla prima data prevista, poi l'esposizione conta come credito verso la controparte, e dopo cinque giorni lavorativi dalla seconda data prevista la ponderazione sale al 1.250%, che equivale a coprire con fondi propri l'intero importo. Se un sistema di regolamento subisce gravi

perturbazioni, le autorità possono sospendere questi requisiti (art. 380): è un rischio che non riguarda solo la singola banca.

4.15. D15 — Il requisito per il rischio di mercato: tre blocchi, due metodi, la soglia sul cambio

Domanda. Come si calcola il requisito di fondi propri per il rischio di mercato? E perché per il rischio di cambio c'è una soglia sotto la quale non si paga niente?

Risposta ideale. Con il metodo standardizzato il requisito è la somma di tre blocchi, art. 325 CRR: il rischio di posizione sui titoli, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci. I metodi sono due: il metodo standardizzato, con regole uguali per tutti, e i modelli interni, che la banca può usare solo per le categorie di rischio per cui l'autorità l'ha autorizzata (art. 363), perché è la vigilanza a dover validare un modello che decide quanto capitale serve.

La parte meno intuitiva è che cambio e merci non seguono il portafoglio di negoziazione: l'art. 325 li applica a tutte le posizioni soggette a quel rischio, anche fuori dal portafoglio, perché un attivo in valuta espone al cambio a prescindere dalla finalità con cui è detenuto. Per il cambio c'è poi una soglia, l'art. 351: se la somma della posizione netta generale in cambi e di quella in oro non supera il 2% dei fondi propri, non c'è alcun requisito; sopra, il requisito è l'8% di quella somma. Non conta il volume delle operazioni in valuta ma la posizione netta scoperta: lunghe e corte per valuta si sommano separatamente e vale la maggiore (art. 352), così chi si copre non paga. L'oro è trattato come una valuta (art. 357). Le merci hanno un regime proprio, dall'art. 355. Dopo la crisi Basilea 3 ha previsto per i rischi di mercato un metodo di calcolo più severo; i numeri che cito sono quelli del metodo standardizzato tradizionale, che il CRR ha accompagnato dapprima solo con obblighi di segnalazione per il metodo più severo (art. 325).

5 | Le partecipazioni detenibili dalle banche

Il capitolo copre ciò che la banca può possedere in altre imprese (le partecipazioni «a valle»): finalità della disciplina, nozione di partecipazione, limiti, eccezioni, autorizzazioni, conflitti di interesse e regole organizzative. All'esame si parte quasi sempre dalla ratio, cioè perché la vigilanza si occupa di ciò che la banca possiede; la storia della separatezza banca-industria si chiede solo con il taglio «che cosa resta oggi». Subito dopo si scende al limite generale e all'art. 89 CRR, e di lì ai conflitti di interesse. Un'avvertenza vale per tutto il capitolo: la base legale, l'art. 53, comma 1, lettera c), TUB, è stata abrogata dal d.lgs. 208/2025; fino alle disposizioni attuative del nuovo art. 57-bis continuano però ad applicarsi il vecchio art. 53 e la Circolare 285 (art. 4, comma 7, d.lgs. 208/2025). Il comma 4 dell'art. 53, su cui poggia la disciplina dei soggetti collegati, resta in vigore.

5.1. D1 — Le partecipazioni detenibili: perché la vigilanza se ne occupa

Domanda. Mi parli delle partecipazioni che una banca può detenere. Perché la vigilanza se ne occupa?

Risposta ideale. La vigilanza se ne occupa per due ragioni, l'immobilizzo dell'attivo e i conflitti di interesse; parlo delle partecipazioni a valle, cioè di ciò che la banca possiede in altre imprese, non di chi entra nel capitale della banca (art. 19 TUB). Sono le due esigenze che la Premessa della Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 1, dichiara apertamente. La prima è contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo, in imprese finanziarie come in imprese non finanziarie: chi investe in equity impegna risorse che non può smobilizzare in fretta. La seconda riguarda le sole imprese non finanziarie e consiste nel promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse conforme alla sana e prudente gestione, perché una banca che è insieme socia e finanziatrice della stessa impresa rischia di non valutarne più il merito di credito con obiettività.

Gli strumenti sono tre: i limiti, cioè un limite generale a partecipazioni e immobili rapportato ai fondi propri e le soglie europee dell'art. 89 CRR; l'autorizzazione preventiva, ma solo per investimenti in imprese finanziarie rilevanti o che ostacolino la vigilanza consolidata; e le regole organizzative per prevenire i conflitti di interesse. Il limite generale è inderogabile: se è superato involontariamente, la banca deve riallinearsi nel più breve tempo possibile; e i limiti valgono anche per gli investimenti indiretti, per esempio attraverso fondi di private equity.

5.2. D2 — Dalla separatezza banca-industria al regime attuale

Domanda. Il principio di separatezza fra banca e industria nasce con la legge bancaria del 1936. Oggi vale ancora? Che cosa ne resta?

Risposta ideale. Resta lo scopo, non la tecnica. La separatezza nasce con la legge bancaria del 1936, come risposta a un pericoloso intreccio fra banche e imprese industriali, e si traduceva in un divieto. Il TUB del 1993 ne ha eliminato il divieto assoluto, sia a monte sia a valle, sostituendolo con una soglia del 15 per cento. Con la despecializzazione le banche non erano più tutte uguali, e la Banca d'Italia le ha distinte in ordinarie, abilitate e specializzate, monitorandole con le basi segnaletiche APE.

Nel 2010 il d.lgs. 21/2010, che recepisce la direttiva 2007/44/CE, ha rivisto le partecipazioni a monte, artt. 19 e seguenti, ma non quelle a valle: un'incoerenza non giustificata, perché il rischio è lo stesso nei due versi, corretta solo più tardi, nel 2013, con la disciplina oggi raccolta nella Circolare 285.

Oggi sono sparite anche le soglie rapportate al capitale dell'impresa partecipata, l'ultimo residuo della separatezza. Restano limiti rapportati al capitale della banca: il limite generale ai fondi propri e le soglie europee dell'art. 89 CRR. E dal 2024 la CRD VI ha aggiunto un controllo preventivo sull'acquisto di partecipazioni rilevanti, che nel TUB è il nuovo art. 57-bis, destinato ad applicarsi con le sue disposizioni attuative, e fino ad allora vale il regime previgente.

5.3. D3 — Il limite generale a partecipazioni e immobili

Domanda. Perché la Circolare 285 mette insieme partecipazioni e immobili in un unico limite, rapportato ai fondi propri?

Risposta ideale. Perché sono i due modi in cui la banca immobilizza l'attivo, e il limite generale serve proprio a contenere l'immobilizzo. La Sezione II del Capitolo 1 dice che non si possono acquisire partecipazioni oltre il margine disponibile, cioè oltre la differenza fra i fondi propri e la somma di partecipazioni e immobili, comunque detenuti: in formula, immobili più partecipazioni non devono superare i fondi propri, a livello consolidato per i gruppi. Il senso è evitare eccessivi immobilizzi nell'attivo, come dice la Premessa.

Il limite guarda a ciò che la banca immobilizza davvero. Per questo non si computano i titoli detenuti nel collocamento con garanzia fino a cinque giorni lavorativi dalla chiusura; se invece restano nel portafoglio di proprietà oltre quel termine, e non sono nel portafoglio di negoziazione, rientrano nel limite. Se poi i fondi propri si riducono per eventi particolari e il limite viene superato, l'organo di gestione presenta all'organo di supervisione strategica un programma di riallineamento nel più breve tempo possibile.

Non va confuso con l'art. 89 CRR: questo riguarda le sole partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie ed è rapportato al capitale ammissibile.

5.4. D4 — Le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie: art. 89 CRR

Domanda. Commenti l'art. 89 CRR: che cosa succede se una banca supera le soglie sulle partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie?

Risposta ideale. L'art. 89 CRR non vieta alla banca di avere partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie, ma le fa pagare in capitale quando superano certe soglie. Per partecipazione qualificata si intende, secondo l'art. 4 CRR, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, o la possibilità di esercitare un'influenza notevole. Le soglie sono due, rapportate al capitale ammissibile, un aggregato definito dal CRR e distinto dai fondi propri: il 15 per cento per la singola partecipazione e il 60 per cento per il totale delle partecipazioni qualificate. Dopo il reg. 2024/1623 la norma guarda a ogni impresa che non sia un soggetto del settore finanziario; la Circolare considera non finanziaria l'impresa diversa da banche, IMEL, imprese finanziarie, assicurative e strumentali.

Sul superamento le autorità possono scegliere fra due opzioni: ponderare l'eccedenza al 1250 per cento oppure proibirla. La Banca d'Italia, con la Sezione III del Capitolo 1, ha scelto la ponderazione, e l'art. 90 consente alla banca di dedurre l'eccedenza dal capitale primario di classe 1 invece di ponderarla. Non contano nei calcoli, per l'art. 91, gli impegni irrevocabili tenuti al massimo cinque giorni lavorativi. Il distinguo: il limite generale è un tetto, queste soglie sono un prezzo patrimoniale.

5.5. D5 — Partecipazioni in imprese in difficoltà e per recupero crediti

Domanda. Una banca può diventare socia di un'impresa in difficoltà a cui ha concesso credito? A quali condizioni, e in che cosa il caso del recupero crediti è diverso?

Risposta ideale. Sì, ma solo convertendo crediti per risanare un'impresa in difficoltà temporanea, e con una procedura rigorosa; il recupero crediti è un'altra cosa. Sono due operazioni diverse, entrambe sorvegliate per l'elevata rischiosità e perché la banca decide da creditore: la Premessa parla di presidio dell'obiettività delle decisioni. La prima è l'acquisizione di partecipazioni in un'impresa in temporanea difficoltà finanziaria, mediante conversione dei crediti, per consentirne il riequilibrio. Ha senso solo se la crisi è temporanea, di natura finanziaria e non di mercato, con ragionevoli prospettive di riequilibrio nel medio periodo. Serve perciò una procedura: un piano di risanamento di norma non superiore a cinque anni, la sottoscrizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione, una banca capofila se le banche sono più d'una, e l'approvazione dell'organo di gestione, che verifica la convenienza economica. In cambio, per la durata del piano queste partecipazioni non si computano nei limiti di concentrazione e complessivo, cioè le soglie del 15 e del 60 per cento dell'art. 89 CRR.

La seconda, il recupero crediti, ha un'altra logica: la partecipazione nella società debitrice serve a smobilizzarne l'attivo e a liquidarne il patrimonio, non a salvarla. Qui nessuna esclusione: restano i limiti di concentrazione, complessivo e generale, e la delibera dell'organo di gestione deve mostrare la convenienza rispetto ad altre iniziative di recupero, anche coattive.

5.6. D6 — Partecipazioni in banche, finanziarie, assicurative e strumentali: le autorizzazioni

Domanda. Quando una banca che acquista una partecipazione deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia? E perché non sempre?

Risposta ideale. L'autorizzazione è l'eccezione, e lo dice la Premessa: serve per investimenti in imprese finanziarie che, per la loro rilevanza, possano incidere sulla struttura finanziaria e patrimoniale dell'acquirente, e per acquisizioni da cui possano derivare ostacoli alla vigilanza consolidata. La Sezione V lo traduce in due ipotesi per le partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e assicurative, considerando anche ciò che la banca già detiene: la partecipazione supera il 10 per cento dei fondi propri consolidati del gruppo, oppure comporta controllo o influenza notevole su un'impresa insediata in uno Stato extracomunitario non equiparato. Per le imprese strumentali vale solo la seconda ipotesi.

La Banca d'Italia verifica che la situazione tecnica e organizzativa della banca regga l'operazione e che l'ulteriore articolazione sia compatibile con la vigilanza consolidata; nega l'autorizzazione se, per la deduzione o per il consolidamento, viene meno il requisito patrimoniale complessivo. Non è l'art. 19: la soglia del 10 per cento è riferita ai fondi propri di chi acquista, non al capitale della partecipata, e per l'acquisto di una banca restano ferme anche le autorizzazioni degli artt. 19 e seguenti. E oggi? Il nuovo art. 57-bis richiede l'autorizzazione preventiva per le partecipazioni rilevanti, ma si applica con le nuove disposizioni attuative; fino ad allora vale questo regime.

5.7. D7 — Attività di rischio e conflitti di interesse verso soggetti collegati

Domanda. I conflitti di interesse fra banca e imprese partecipate sono un caso di un problema più ampio. Mi parli della disciplina delle attività di rischio verso i soggetti collegati.

Risposta ideale. È la stessa preoccupazione, generalizzata: evitare che la vicinanza di certi soggetti ai centri decisionali della banca comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle scelte sui finanziamenti, distorcendo l'allocazione delle risorse. La base è l'art. 53, comma 4, TUB, rimasto in vigore dopo il d.lgs. 208/2025, che affida alla Banca d'Italia la disciplina di condizioni e limiti per le attività di rischio verso chi può influire sulla gestione e verso i soggetti a esso collegati, e impone a soci e amministratori di astenersi dalle deliberazioni in cui hanno un interesse in conflitto. L'attuazione è nel Capitolo 11 della Parte Terza della Circolare 285.

Le parti correlate sono gli esponenti, i principali azionisti e chi può controllare la banca o influire notevolmente su di essa, più le imprese controllate dalla banca o su cui ha influenza notevole; con i soggetti connessi per legami societari o familiari formano i soggetti collegati. I presidi sono tre. Primo, limiti quantitativi, differenziati per tipo di parte correlata e più stringenti per le imprese non finanziarie, per i maggiori rischi della relazione banca-industria; in ogni caso nessuna banca di un gruppo può superare il 20 per cento dei propri fondi propri verso lo stesso insieme di soggetti collegati. Secondo, regole procedurali, con il parere preventivo e motivato degli amministratori indipendenti, accanto all'art. 136 TUB per gli esponenti e, per le banche quotate, alle regole Consob sull'art. 2391-bis c.c., con un solo procedimento. Terzo, controlli interni, con il censimento dei soggetti collegati. Chi supera un limite senza colpa presenta un piano di rientro. Da qui si passa al governo societario: chi nella banca delibera e controlla.

5.8. D8 — La nozione di partecipazione e le regole organizzative

Domanda. Che cosa si intende per partecipazione, e quali regole organizzative deve darsi la banca per gestire le sue partecipazioni?

Risposta ideale. Per la Circolare non è partecipazione qualsiasi possesso di azioni, ma quello che realizza un legame durevole con l'impresa ed è destinato a sviluppare l'attività del partecipante. Il legame c'è sempre in caso di controllo e di influenza notevole, che si presume al 20 per cento del capitale o dei diritti di voto, al 10 per cento se la società è quotata, e negli altri casi in cui l'investimento si accompagna a stabili rapporti strategici, organizzativi, operativi o finanziari. Non lo è il mero possesso di azioni a titolo di pegno, disgiunto dal diritto di voto. Non basta quindi essere soci: la nozione è funzionale, perché ciò che conta è il legame durevole, non il solo titolo.

Quanto alle regole organizzative, la Sezione VII chiede assetti e controlli interni orientati a prevenire e gestire i conflitti fra l'investimento in imprese non finanziarie e l'attività bancaria, quella creditizia in particolare. L'organo di supervisione strategica, della capogruppo nei gruppi, su proposta dell'organo di gestione e sentito l'organo di controllo, approva le politiche interne: strategie, massimo immobilizzo dei fondi propri accettabile, attività in potenziale conflitto, livelli di delega. Se il rischio di conflitto è elevato, si può arrivare a una separazione organizzativa o societaria fra attività partecipativa e credito. A differenza dei limiti, che sono numeri, sono regole di principio, rimesse all'autonomia degli intermediari e graduate sulla proporzionalità.

6 | Governo societario e controlli interni

Questo capitolo copre la vigilanza regolamentare sull'organizzazione della banca: l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB e la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, cioè governo societario, sistema dei controlli interni e politiche di remunerazione. La domanda tipica parte dall'alto («mi parli della vigilanza sul governo societario») e scende per temi agganciati: il modello di amministrazione, le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, i comitati, i tre livelli di controllo, il RAF, le remunerazioni. Il filo è la specialità della banca rispetto alla società comune: l'organizzazione interna è essa stessa un presidio prudenziale. Il testo di riferimento è il TUB consolidato al 22 gennaio 2026.

6.1. D1 — La vigilanza sul governo societario e l'art. 53 TUB

Domanda. Mi parli della vigilanza sul governo societario e sull'organizzazione delle banche.

Risposta ideale. La tesi è che l'organizzazione interna di una banca non è un affare privato dei soci ma un presidio prudenziale: dalla qualità degli organi e dei controlli dipende il governo dei rischi, quindi la sana e prudente gestione. Per questo l'art. 53, comma 1, lettera d), TUB abilita la Banca d'Italia a emanare disposizioni di carattere generale sul governo societario, sull'organizzazione amministrativa e contabile, sui controlli interni e sui sistemi di remunerazione e di incentivazione; per il gruppo c'è la norma corrispondente dell'art. 67. L'attuazione sta nella Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV. Le fonti sono però soprattutto europee, il regolamento 575/2013 e le direttive CRD IV e V, oggi anche la CRD 6 recepita con il d.lgs. 208/2025. Si è scelta la direttiva perché la banca resta una società e il diritto commerciale non è armonizzato. Le regole non dicono quale sia l'assetto migliore, ma impongono procedure, funzioni e risorse su tre fronti: controlli interni, governance e remunerazioni.

E oggi? La lettera d), sostituita dalla legge 217 del 2011, copre anche governo societario e remunerazioni: dal vecchio questionario biennale si è passati a regole prescrittive fino al dettaglio, più intrusive nelle scelte imprenditoriali.

6.2. D2 — Il sistema dei controlli interni

Domanda. Mi parli del sistema dei controlli interni di una banca.

Risposta ideale. Il sistema dei controlli interni è l'insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure che serve ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, che

l'attività aziendale sia in linea con le strategie e le politiche della banca (Circolare 285, Titolo IV, Capitolo 3). Le finalità vanno dalla verifica dell'attuazione delle strategie al contenimento del rischio entro i limiti del RAF, dalla protezione dalle perdite all'affidabilità delle informazioni, fino alla prevenzione del coinvolgimento, anche involontario, in attività illecite come il riciclaggio, e alla conformità delle operazioni alla legge.

Il perché è che per gli organi è un elemento fondamentale di conoscenza: senza di esso il consiglio governerebbe senza vedere i rischi. Per questo la cultura del controllo non riguarda solo le funzioni di controllo ma tutta l'organizzazione. I principi sono questi: i presidi devono coprire ogni tipologia di rischio, la responsabilità primaria è degli organi aziendali, compiti e responsabilità sono definiti e formalizzati, e le funzioni operative restano separate da quelle di controllo. Il tutto secondo proporzionalità, cioè in ragione del profilo di rischio, della dimensione e della natura dell'attività. È una cornice generale, completata dalle discipline prudenziali specifiche, come l'ICAAP o la concentrazione dei rischi, e inserita nel più ampio complesso delle norme sul governo delle banche. Resta da vedere come questi controlli si distribuiscono: su tre livelli.

6.3. D3 — Le politiche di remunerazione e incentivazione

Domanda. Mi parli delle politiche di remunerazione e incentivazione delle banche. Perché se ne occupa la vigilanza?

Risposta ideale. Perché un sistema di retribuzione mal congegnato è esso stesso una fonte di rischio. Prima della crisi gli incentivi di breve periodo, come le stock option, spingevano gli amministratori ad aumentare subito i profitti, contro la sana e prudente gestione. Le fonti sono l'art. 53 TUB, la Circolare 285, Titolo IV, Capitolo 2, e la direttiva 2013/36/UE (CRD V). I sistemi devono essere coerenti con le strategie di lungo periodo e con il RAF e legati a risultati corretti per i rischi. Le politiche valgono per tutto il personale; le regole più stringenti, cioè il tetto al variabile, il differimento e gli strumenti, solo per il personale più rilevante, chi incide sul profilo di rischio: organi, alta dirigenza, risk taker. Il variabile non supera di regola il fisso, e solo se lo statuto lo prevede l'assemblea può portarlo fino al doppio; una parte è differita e soggetta a malus e claw back.

La specialità rispetto al diritto comune sta in due norme del TUB. L'art. 53, comma 4-quinquies, consente alle disposizioni della Banca d'Italia di rimettere all'assemblea, anche nel dualistico, alcune decisioni, con quorum in deroga alla legge: per esempio l'aumento oltre 1:1, deliberato con i 2/3 o i 3/4 del capitale rappresentato. L'assemblea approva anche politiche e compensi di fine rapporto. Il comma 4-sexies sanziona con la nullità ogni patto non conforme, senza travolgere il contratto, perché la clausola è sostituita di diritto con i parametri più vicini alla pattuizione originaria.

6.4. D4 — La scelta del modello e il progetto di governo societario

Domanda. Una banca può scegliere liberamente fra il sistema tradizionale, quello dualistico e quello monistico? E come giustifica la scelta alla vigilanza?

Risposta ideale. Sì, ma dando conto della scelta. Dopo la riforma del diritto societario del 2003 le banche possono adottare uno qualunque dei tre sistemi, e la Circolare 285 precisa che non c'è una corrispondenza univoca fra modello e impresa: la scelta, di competenza dell'assemblea, si fonda su un'approfondita autovalutazione. I modelli monistico e dualistico possono rispondere a banche che operano molto sui mercati internazionali, dove sono più conosciuti, o appartenenti a gruppi in cui prevalgono.

La specialità è che le motivazioni vanno messe per iscritto in un progetto di governo societario. Deve illustrare perché il modello scelto è il più idoneo ad assicurare efficienza della gestione ed efficacia dei controlli e descrivere le scelte di struttura organizzativa; lo approva l'organo con funzione di supervisione strategica, con il parere favorevole dell'organo di controllo. Va inviato alla BCE o alla Banca d'Italia con l'istanza di autorizzazione e ogni volta che si cambia modello, insieme alla richiesta di accertamento della modifica statutaria. Così il controllo sul governo societario non si esaurisce più nell'autorizzazione e nelle modifiche dello statuto. Le BCC ne sono esonerate se adottano lo statuto tipo, predisposto dalla categoria o dalla capogruppo e vagliato dalla Banca d'Italia. Scelto il modello, però, la disciplina non si divide per modelli ma per funzioni: supervisione strategica, gestione e controllo.

6.5. D5 — Supervisione strategica, gestione e controllo

Domanda. In che cosa la governance di una banca differisce da quella della società per azioni di diritto comune? Mi parli di supervisione strategica, gestione e controllo.

Risposta ideale. La differenza di fondo è che la Circolare 285 ragiona per funzioni e non per modelli. La supervisione strategica è l'indirizzo e la supervisione della gestione, per esempio con la delibera sui piani industriali e finanziari e sulle operazioni strategiche. La gestione è l'attuazione di quegli indirizzi, a cui partecipa il direttore generale come vertice della struttura interna. Il controllo spetta al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo sulla gestione. Nel tradizionale fanno capo al consiglio di amministrazione, con la gestione delegata all'amministratore delegato o al comitato esecutivo e il direttore generale che vi partecipa; nel dualistico possono stare in organi diversi; ma le regole si applicano sempre alla funzione.

Il perché è la dialettica interna: evitare che il potere si concentri in poche mani o in un capo azienda, con una separazione più netta di quella del codice civile e dell'autodisciplina delle quotate. È il principio dei quattro occhi, che risale alla prima direttiva di coordinamento bancario, la 77/780/CEE, sull'esperienza tedesca del modello dualistico, ed è stato rafforzato

dall'art. 88 della direttiva 2013/36/UE, che separa presidente e amministratore delegato. Si traduce in regole concrete: compiti ripartiti in modo chiaro ed equilibrato, deleghe determinate analiticamente, alcune decisioni strategiche non delegabili e riservate al consiglio collegialmente, potere di proposta dei singoli consiglieri anche nelle materie delegate, nessuna ingerenza del consiglio di sorveglianza nella gestione. Il passo successivo è chi controlla chi.

6.6. D6 — L'organo di controllo e l'art. 52 TUB

Domanda. Mi parli dell'organo di controllo della banca. Commenti l'art. 52 TUB.

Risposta ideale. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, e ha la responsabilità di vigilare sul sistema dei controlli interni. È il collegio sindacale nel tradizionale, il consiglio di sorveglianza nel dualistico, il comitato per il controllo sulla gestione nel monistico. La specialità sta nell'art. 52, comma 1: il collegio informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme sull'attività bancaria, e lo statuto, qualunque sia il sistema, assegna questi compiti all'organo che svolge la funzione di controllo. Così l'organo interno diventa il referente dell'autorità di vigilanza, con una soluzione che viene già dalla legge bancaria del 1936.

Perché funzioni serve autonomia. Le norme prevedono che l'organo riceva i flussi informativi dalle funzioni di controllo e che le relazioni della revisione interna gli arrivino anche direttamente; che i suoi componenti non assumano cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo; che ci sia stretto coordinamento con il revisore legale; e, nel dualistico, che la revoca dei consiglieri di sorveglianza sia motivata. Il revisore legale, ai sensi del comma 2, comunica solo gli atti o fatti che possano costituire una grave violazione delle norme bancarie, pregiudicare la continuità o comportare un giudizio negativo o con rilievi sul bilancio.

6.7. D7 — Consiglieri non esecutivi e indipendenti, e proporzionalità

Domanda. Che cosa distingue i consiglieri esecutivi, non esecutivi e indipendenti? E la disciplina vale uguale per ogni banca?

Risposta ideale. Esecutivi sono i consiglieri del comitato esecutivo, quelli con deleghe o che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione o incarichi direttivi, anche in altre società del gruppo. Il non esecutivo non ha deleghe ma partecipa a tutte le decisioni del consiglio, con una funzione dialettica e di monitoraggio sugli esecutivi. Per questo deve acquisire informazioni dal management, dalla revisione interna e dalle funzioni di controllo, dedicare tempo effettivo ai compiti e partecipare alla nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni di controllo. L'indipendente è un non esecutivo con un requisito in più: nell'organo di supervisione strategica ne serve almeno un quarto, con professionalità e autorevolezza tali da alzare la dialettica interna

e da vigilare con autonomia di giudizio perché la gestione sia nell'interesse della società e coerente con la sana e prudente gestione. I non esecutivi fanno da contrappeso agli esecutivi; gli indipendenti sono la maggioranza dei comitati obbligatori e ne esprimono il presidente, e hanno un ruolo rilevante nelle operazioni con parti correlate.

Quanto alla seconda parte, no: vale la proporzionalità. La Circolare fissa principi generali e lascia alla banca le soluzioni, ma distingue le banche di maggiori dimensioni o complessità, cioè le significative e le quotate, le intermedie, con attivo fra 5 e 30 miliardi, e quelle di minori dimensioni. È una presunzione: se non basta, contano il tipo di attività, la struttura proprietaria e l'appartenenza a un gruppo.

6.8. D8 — I comitati endo-consiliari

Domanda. Perché nelle banche più grandi si costituiscono dei comitati all'interno del consiglio? Quali sono e che compiti hanno?

Risposta ideale. Si chiamano endo-consiliari perché non sono organi nuovi: sono gruppi di consiglieri che si dividono il lavoro dentro l'organo con funzione di supervisione strategica. Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità sono tre, nomine, rischi e remunerazioni; nelle intermedie è obbligatorio il solo comitato rischi; nelle minori sono facoltativi e rispondono a esigenze concrete. Il perché: nei settori più complessi, o dove è più alto il rischio di conflitti di interesse, un'istruttoria specializzata aiuta a decidere meglio. Ma i poteri sono consultivi, istruttori e propositivi, e non tolgono né poteri decisionali né responsabilità al consiglio. Di regola hanno da tre a cinque membri, tutti non esecutivi e in maggioranza indipendenti; nelle minori basta almeno un indipendente.

Il comitato nomine supporta il consiglio nella nomina e nella cooptazione dei consiglieri, con un vaglio preventivo dei candidati, nella valutazione di idoneità ai sensi dell'art. 26 TUB, nell'autovalutazione e nei piani di successione, e deve evitare che le decisioni siano dominate da un singolo o da un gruppo ristretto, come vuole l'art. 88 della direttiva. Il comitato rischi è quello con le maggiori responsabilità: aiuta a definire il RAF e le politiche di governo dei rischi, propone con il comitato nomine i responsabili delle funzioni di controllo, esamina preventivamente i programmi di attività, compreso il piano di audit, e le relazioni annuali. Per il comitato remunerazioni la Circolare rinvia alle disposizioni sulla remunerazione.

6.9. D9 — Il presidente e i flussi informativi

Domanda. Che ruolo ha il presidente del consiglio di amministrazione di una banca? E perché i flussi informativi sono così importanti?

Risposta ideale. Il presidente ha una funzione cruciale: garantire il buon funzionamento del consiglio, favorire la dialettica interna e assicurare il bilanciamento dei poteri. Deve fare in modo che le deliberazioni siano il risultato di un dibattito adeguato e del contributo consapevole di

tutti i consiglieri. In concreto, che la documentazione arrivi con congruo anticipo e sia adeguata per quantità e qualità, in particolare per i non esecutivi, e che le questioni strategiche abbiano la priorità nell'ordine del giorno. Deve essere neutrale fra esecutivi e non esecutivi e non può far parte del comitato esecutivo; e l'art. 88 della direttiva 2013/36/UE vieta che sia anche amministratore delegato dello stesso ente, salvo giustificazione e autorizzazione dell'autorità. È una deroga incisiva alle prassi di molti ordinamenti, che la vigilanza italiana prevedeva già prima della direttiva. La Circolare va oltre: il presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

I flussi informativi servono perché i consiglieri senza deleghe devono poter agire in modo adeguatamente informato, come chiedono le disposizioni civilistiche, e la giurisprudenza sulla responsabilità degli organi lo sottolinea. Per questo appositi regolamenti interni fissano tempi, forme e contenuti della documentazione. E chi non ha le informazioni necessarie deve astenersi dal decidere: l'informazione è la condizione perché il bilanciamento dei poteri esista davvero.

6.10. D10 — I tre livelli di controllo

Domanda. Come si articolano i controlli in una banca? Perché i controlli di secondo livello non possono essere affidati a chi fa quelli di primo?

Risposta ideale. A prescindere da dove sono collocati, la Circolare individua tre tipi di controllo. Il primo livello sono i controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni: li fanno le stesse strutture operative, con controlli gerarchici, sistematici e a campione, oppure unità dedicate o il back office, e per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche; l'esempio è il responsabile di filiale che a fine giornata verifica le operazioni. Il secondo livello sono i controlli sui rischi e sulla conformità: assicurano la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi e la conformità alle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, quindi risk management e compliance; per un nuovo prodotto, per esempio, si chiede alla compliance. Il terzo livello è la revisione interna, che individua violazioni di procedure e regole e valuta periodicamente completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità dell'intero sistema dei controlli, compreso il sistema informativo, con cadenza proporzionata ai rischi.

Il perché della distinzione è che nessuno controlla con imparzialità sé stesso: il secondo livello non può essere affidato ai soggetti del primo. La Circolare lo dice espressamente: le funzioni di secondo livello sono distinte da quelle produttive, e chi vi lavora non è coinvolto nelle attività che controlla. È il principio di separatezza fra funzioni operative e di controllo.

6.11. D11 — Compliance, risk management e internal audit

Domanda. Parliamo delle funzioni aziendali di controllo: che cosa fanno compliance, risk management e internal audit, e quanto sono indipendenti?

Risposta ideale. Le banche istituiscono, e il verbo indicativo non lascia scelta, tre funzioni permanenti e indipendenti: conformità alle norme, controllo dei rischi e revisione interna. La compliance presidia il rischio di incorrere in sanzioni, perdite o danni di reputazione per violazione di norme imperative o di autoregolamentazione; poiché il rischio nasce nelle linee operative, la prevenzione si fa dove si genera, e la funzione valuta ex ante anche i nuovi prodotti e i conflitti di interesse. Il risk management collabora alla definizione e all'attuazione del RAF, con un approccio più quantitativo. L'internal audit verifica, anche con ispezioni casuali e non preannunciate, la regolarità delle attività, comprese quelle esternalizzate, nella direzione generale come nelle filiali.

L'indipendenza si garantisce con risorse e autorità adeguate, con responsabili che non dirigono aree operative controllate, nominati e revocati dall'organo di supervisione strategica sentito l'organo di controllo, e con accesso diretto agli organi; il responsabile della revisione interna dipende sempre dalla supervisione strategica. I compiti operativi sono esternalizzabili, anche all'interno del gruppo, nel rispetto della proporzionalità, ma restano ferme la responsabilità degli organi e del responsabile della funzione; nelle BCC il terzo livello è quasi sempre affidato alla capogruppo. Ed è proprio il risk management a portare al RAF, lo strumento che dà ai controlli un parametro.

6.12. D12 — Il Risk Appetite Framework

Domanda. Perché le banche devono formalizzare il Risk Appetite Framework? Che cosa significano risk capacity, risk appetite e risk tolerance?

Risposta ideale. Il RAF è il quadro di riferimento che definisce, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il modello di business e il piano strategico, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi e i processi per definirli e attuarli. Si formalizza per evitare politiche incontrollate di crescita dei rischi, come si è visto nella crisi del 2007-2009: un quadro di limiti massimi fissato ex ante rende più efficaci sia i controlli interni sia quelli della vigilanza, che hanno un parametro a cui confrontare la banca.

Le nozioni sono una scala discendente. La risk capacity è il massimo rischio assumibile senza violare i requisiti regolamentari o i vincoli degli azionisti e della vigilanza: è il limite esterno. Il risk appetite è il rischio che la banca sceglie di assumere, entro quel limite, per i suoi obiettivi strategici. La risk tolerance è la devianza massima consentita dall'appetite, fissata in modo da lasciare margini per operare anche in stress entro la capacity. I risk limits traducono gli obiettivi in limiti operativi per unità, linee di business, prodotti e clienti; il risk profile è il rischio effettivamente assunto. Obiettivi di rischio, soglia di tolleranza e politiche li approva l'organo di supervisione strategica, l'organo di controllo vigila sull'affidabilità del sistema e del RAF, e le remunerazioni incentivanti devono essere coerenti con esso.

7 | I poteri di intervento (art. 53-bis)

Questo capitolo copre il momento in cui la Banca d'Italia smette di conoscere e comincia a incidere sulla singola banca: la convocazione degli organi, i provvedimenti specifici a partire dal requisito di fondi propri aggiuntivi, la rimozione degli esponenti e l'estensione del potere di convocazione a chi riceve funzioni esternalizzate. All'esame si parte quasi sempre dall'art. 53-bis e si chiede di collocare ogni potere lungo una scala di gravità, di distinguere il removal dalla decadenza dell'art. 26 e di spiegare come dallo SREP si arriva alla misura correttiva, fino al confine con l'intervento precoce.

7.1. D1 — Commento all'art. 53-bis

Domanda. Mi parli dei poteri di intervento della Banca d'Italia sulle banche: mi commenti l'art. 53-bis.

Risposta ideale. Direi che l'art. 53-bis è la norma con cui la Banca d'Italia, quando dall'analisi cartolare o dall'ispezione emergono problemi, passa dal conoscere all'intervenire su una singola banca, con strumenti che vanno dalla convocazione degli organi fino alla rimozione degli esponenti. Nasce nel 2015, con il recepimento della CRD IV (d.lgs. 72/2015), staccando dall'art. 53 il vecchio comma 3: l'art. 53 resta la sede delle disposizioni generali su adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e governo societario, mentre il 53-bis è la sede dei provvedimenti particolari. La norma non enuncia obiettivi propri: la cornice è l'art. 5 TUB, e la Circolare 269 assegna all'intervento tre finalità, tutte preventive, cioè sanare le gestioni problematiche, far rispettare le norme e prevenire il deterioramento tecnico.

Il comma 1 è una scala: in basso i poteri di convocazione, che incidono sull'organizzazione; poi i provvedimenti specifici nelle materie dell'art. 53, dal capitale aggiuntivo ai limiti alle distribuzioni; in cima la rimozione di singoli esponenti. Il comma 2 estende la convocazione agli esternalizzatari. Gli interventi vanno motivati e proporzionati alla situazione della banca, e la loro inosservanza è sanzionata dall'art. 144. Per le capogruppo il gemello è l'art. 67-ter.

7.2. D2 — Proporzionalità e gradualità: dalla valutazione all'azione

Domanda. La Banca d'Italia ha molti strumenti a disposizione. Come sceglie quale usare, e come collega la scelta al giudizio che dà sulla banca?

Risposta ideale. Parto dal principio di proporzionalità: l'intervento deve essere commisurato alla valutazione complessiva che la Vigilanza dà della banca, e la sua incisività deve crescere con la gravità delle carenze. Lo dice la Circolare 285, nella sezione sullo SREP, quando chiede di correlare l'incisività degli interventi alla rilevanza delle carenze, e lo articola la Circolare 269. La Banca d'Italia guarda a due elementi. Uno oggettivo: tra gli strumenti disponibili serve quello adatto al problema concreto. Uno soggettivo: la banca su cui lo usa, cioè la capacità mostrata dagli esponenti nel tempo e la loro ricettività alle indicazioni di vigilanza. Senza questo criterio si userebbe troppo poco con una banca in difficoltà, oppure si comprimerebbe l'autonomia imprenditoriale di una che si sta già correggendo.

Alle banche meno significative la Vigilanza attribuisce un punteggio da 1 a 4, dove 4 è il peggiore. Con 1 o 2 prevale la vigilanza leggera, fatta di moral suasion e di lettere che invitano a sanare, senza una base specifica nel TUB; dal 3 entrano in gioco gli strumenti dell'art. 53-bis; con 4 l'azione è molto incisiva e può arrivare all'intervento precoce, ma senza automatismo verso la liquidazione coatta. Nessun passaggio è automatico: interventi correttivi sono possibili anche con 2, se singoli profili sono sfavorevoli. Per le banche significative il giudizio spetta alla BCE.

7.3. D3 — I poteri di convocazione

Domanda. Che poteri di convocazione ha la Banca d'Italia sugli organi di una banca, e in che cosa si scostano dal diritto societario comune?

Risposta ideale. I poteri di convocazione crescono di intensità. Con la lettera a) la Banca d'Italia può convocare amministratori, sindaci e personale, singolarmente o collegialmente: è lo strumento più lieve, interlocutorio. Con la b) può ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno e proponendo determinate decisioni. Con la c), se gli organi competenti non ottemperano, convoca direttamente lei. A lezione l'esempio era una banca ormai incapace di sopravvivere da sola: poiché la fusione coatta non esiste più, la Banca d'Italia può ordinare la convocazione del consiglio con all'ordine del giorno il progetto di fusione con un'altra banca.

La specialità sta nel fatto che nelle società di diritto comune il consiglio è convocato dal presidente (art. 2381 c.c.): nessuna autorità esterna convoca il consiglio, e il tribunale ordina la convocazione dell'assemblea solo su impulso dei soci (art. 2367 c.c.). Qui c'è invece un potere sostitutivo che incide sull'organizzazione dell'impresa, giustificato dall'interesse pubblico alla sana e prudente gestione. Formalmente la lettera b) propone le decisioni e non le impone, ma convocazione e ordine del giorno sono vincolanti, e se gli organi non ottemperano convoca la Banca d'Italia: per questo, in sostanza, è un potere di forzare la banca a decisioni gestionali. Per imporre un contenuto si passa ai provvedimenti specifici o all'intervento precoce.

7.4. D4 — Fondi propri aggiuntivi: P2R e decisione sul capitale

Domanda. La Banca d'Italia può chiedere a una banca più capitale dei minimi: su che base, con quali limiti e con che provvedimento?

Risposta ideale. Sì: è il requisito di fondi propri aggiuntivo, la Pillar 2 Requirement, con cui la Banca d'Italia impone a una singola banca di detenere più capitale dei minimi del regolamento 575/2013, a copertura di rischi non coperti, o non coperti a sufficienza, dal primo pilastro. È una misura di secondo pilastro, affidata alla discrezionalità dell'autorità: i minimi sono uguali per tutti, ma il profilo di rischio di ogni banca è diverso. Nel TUB la base è l'art. 53-bis, comma 1, lettera d); nel diritto europeo è l'art. 104 della CRD, mentre per la BCE sulle banche significative c'è l'art. 16 del regolamento 1024/2013.

Il limite lo pone l'art. 104-bis, introdotto dalla CRD V: il requisito risponde ai rischi specifici dell'ente, compreso l'impatto degli sviluppi di mercato sul suo profilo di rischio, e non può essere applicato in modo generalizzato davanti a un mercato avverso, perché allora l'autorità farebbe il regolatore, ruolo che non le spetta. Il provvedimento, la decisione sul capitale, contiene un resoconto chiaro della valutazione e indica la durata e le condizioni per la rimozione: è una misura temporanea, legata alla causa che l'ha determinata.

7.5. D5 — La rimozione degli esponenti e i requisiti di idoneità

Domanda. Che cos'è il potere di removal, e come si distingue dalla decadenza dell'art. 26?

Risposta ideale. Il removal è il potere, previsto dalla lettera e), di disporre la rimozione di uno o più esponenti quando la loro permanenza in carica è di pregiudizio per la sana e prudente gestione. Non presuppone alcun difetto di requisiti: si può rimuovere anche chi è onorabile, professionale e indipendente, perché il giudizio riguarda l'effetto della sua permanenza e non la conformità a parametri predeterminati. È discrezionalità amministrativa, e riduce la libertà dell'imprenditore di scegliersi gli esponenti. Introdotto nel 2015, evita soluzioni sproporzionate: prima, con un amministratore delegato dominante come nel caso ispettivo visto a lezione, l'unica via era il commissariamento.

La decadenza dell'art. 26 consegue invece a un difetto di idoneità rispetto a requisiti e criteri fissati dalla legge e dal d.m. 169/2020: anche lì si valuta, ma su parametri predeterminati. La pronuncia l'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto; la Banca d'Italia, che valuta a sua volta l'idoneità, può pronunciarla negli stessi casi, e per le banche significative decide la BCE. Il nuovo art. 26, che limita la verifica della Banca d'Italia alle banche di maggiore rilevanza, si applica alle nomine successive al nuovo decreto attuativo; fino ad allora vale il regime previgente. La lettera e) coordina i due istituti: la rimozione non si dispone se ricorrono gli estremi della decadenza, salvo urgenza. Per rimuovere tutti gli organi c'è l'art. 69-vicies-semel.

7.6. D6 — Le funzioni esternalizzate

Domanda. La Banca d'Italia può convocare anche chi lavora per la banca in outsourcing? Perché, e che cosa è cambiato?

Risposta ideale. Sì: il comma 2 consente alla Banca d'Italia di convocare amministratori, sindaci e personale dei soggetti ai quali la banca ha esternalizzato funzioni aziendali. Sono terzi che di norma non sono vigilati, ma svolgono per conto della banca una parte della sua attività. La ragione è che altrimenti l'outsourcing diventerebbe un modo per sottrarre una funzione alla vigilanza: per questo la Circolare 285 afferma che la banca, esternalizzando, non può delegare le proprie responsabilità né ostacolare la vigilanza, e per lo stesso motivo il TUB estende ai soggetti esternalizzatari anche la vigilanza informativa (art. 51) e quella ispettiva (art. 54). Il comma 2 è la stessa logica applicata alla convocazione, e a livello di gruppo il suo corrispondente è nell'art. 67-ter.

Quanto a oggi: fino al 2021 la norma riguardava le sole funzioni «essenziali o importanti»; il d.lgs. 182/2021 ha soppresso queste parole, e ora il potere vale per qualsiasi funzione esternalizzata. La distinzione non è sparita del tutto, perché nella Circolare 285 le funzioni essenziali o importanti restano rilevanti per le comunicazioni preventive all'autorità. Il presidio è completato dall'art. 144, che sanziona l'inosservanza dell'art. 53-bis e comprende fra i destinatari anche i soggetti cui sono state esternalizzate funzioni aziendali.

7.7. D7 — Dallo SREP alle misure correttive

Domanda. Partiamo dallo SREP: come si arriva dal giudizio sulla banca alle misure correttive, e dove finiscono queste e comincia l'intervento precoce?

Risposta ideale. Parto dallo SREP, il processo con cui la Vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le meno significative, riesamina ICAAP e ILAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, se necessario, misure correttive. La misura non segue subito: c'è una fase di dialogo con la banca, per lettera o in incontri con il management. Qui la Banca d'Italia ha qualcosa in più della BCE, che può chiedere documenti e fare audizioni (art. 11 del regolamento 1024/2013): con l'art. 53-bis può convocare gli organi, fissarne l'ordine del giorno e spingere la banca a decisioni gestionali. Dove il regolamento non le attribuisce un potere, però, la BCE può chiedere con istruzioni alla Banca d'Italia di usare i propri poteri nazionali (art. 9, par. 1, reg. 1024/2013).

Poi vengono le misure. La base europea è l'art. 104 della CRD, recepito nell'art. 53-bis, lettera d); la lettera e) recepisce anche la direttiva 2014/59. Sulle banche significative la BCE esercita gli stessi poteri direttamente, in base all'art. 16 del regolamento 1024/2013. La Circolare 285 elenca gli interventi, dal rafforzamento dei presidi al capitale aggiuntivo e alla rimozione degli esponenti, in proporzione alla rilevanza delle carenze. Dopo la crisi finanziaria questi poteri sono ordinari: si esercitano anche se la banca non è vicina al dissesto. Il ponte con la crisi: il

confine con l'intervento precoce non è netto, perché la direttiva 2014/59 dà alle stesse autorità poteri in parte sovrapposti. L'art. 69-octiesdecies lo dice: la rimozione collettiva è ammessa solo se non bastano né gli interventi dell'art. 53-bis né le misure dell'art. 69-noviesdecies, e l'art. 69-noviesdecies si apre facendo salvi i poteri dell'art. 53-bis.

7.8. D8 — Provvedimenti specifici: una banca, più banche, il sistema

Domanda. Un provvedimento specifico della Banca d'Italia può riguardare una banca, più banche o l'intero sistema: perché, e come si concilia con il limite del capitale aggiuntivo?

Risposta ideale. Direi che il destinatario è ampio perché i problemi non sono sempre di una banca sola. Nel TUB originario, quando il potere stava nell'art. 53, comma 3, i provvedimenti riguardavano singole banche; il d.lgs. 72/2015, creando l'art. 53-bis, ha esteso i destinatari a una o più banche o all'intero sistema bancario. La Circolare 285 dà il criterio: gli interventi correttivi possono essere applicati in maniera analoga o identica alle banche con profili di rischio simili, per esempio con modelli di business simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Resta comunque un provvedimento e non una regola: va adeguatamente motivato, e per non falsare la competizione tra le banche può essere adottato solo in chiave restrittiva.

Si concilia con il limite dell'art. 104-bis perché il criterio di raggruppamento è il rischio comune e non la congiuntura: per il capitale aggiuntivo ciascuna destinataria deve avere quel rischio specifico, accertato nel suo caso, altrimenti l'autorità farebbe il regolatore davanti a un mercato avverso. La differenza con la disposizione generale dell'art. 53 sta quindi nel veicolo, il provvedimento motivato, e nel presupposto, la situazione concreta delle banche indicate.

8 | La vigilanza ispettiva

Questo capitolo copre la vigilanza ispettiva, l'ultima delle tre forme di vigilanza, dopo la regolamentare e l'informativa, e quella a più alto contenuto autoritativo: l'art. 54 TUB, le tipologie di ispezione, lo svolgimento degli accertamenti, il rapporto ispettivo, la cooperazione con le autorità estere e le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico. È probabile che si parta dall'apertura larga («mi parli della vigilanza ispettiva») e dall'art. 54, in particolare dal verbo «effettuare» e dal passaggio da «funzionari» a «dipendenti», per poi scendere al rapporto ispettivo e da lì alla disciplina sanzionatoria. Il filo da tenere è l'integrazione: l'ispezione non è un atto isolato, ma il segmento in loco di un unico ciclo di vigilanza che si alimenta di quella informativa.

8.1. D1 — La vigilanza ispettiva

Domanda. Mi parli della vigilanza ispettiva.

Risposta ideale. La vigilanza ispettiva è la forma di vigilanza più autoritativa: l'autorità non si limita a ricevere dati o a dettare regole, ma controlla di persona presso la banca, di norma negli uffici della direzione generale. Il perché si capisce confrontandola con la vigilanza informativa. Le segnalazioni mi dicono ciò che la banca mi rappresenta; l'ispezione mi fa vedere ciò che i dati non mostrano, cioè come funziona davvero l'organizzazione e quali sono le prassi nel governo dell'azienda, e mi permette di verificare che i dati inviati siano esatti. Per questo non funziona da sola: le ispezioni sono preparate insieme agli uffici che svolgono la vigilanza informativa, e spesso è proprio quest'ultima a far emergere carenze che impongono una verifica in loco.

La norma di base è l'art. 54 TUB, che attribuisce il potere alla Banca d'Italia. La Circolare 285, Parte terza, capitolo 8, precisa che le ispezioni servono ad accertare la sana e prudente gestione e il rispetto delle disposizioni in materia creditizia, con un'attività graduata sulla dimensione e sulla complessità dell'intermediario e fissata da una pianificazione annuale. Se vuole, mi muovo così: le tipologie di ispezione, lo svolgimento, il rapporto ispettivo, che è l'anello di congiunzione con la disciplina sanzionatoria, poi la cooperazione con le autorità estere e, nel Meccanismo di vigilanza unico, il riparto fra la BCE, che ispeziona le banche significative, e la Banca d'Italia, che ispeziona quelle meno significative.

8.2. D2 — L'art. 54 TUB

Domanda. Commenti l'art. 54 TUB.

Risposta ideale. L'art. 54 fonda il potere ispettivo e il primo comma, pur brevissimo, è costruito con parole scelte. La Banca d'Italia «può effettuare» ispezioni, mentre la legge bancaria del 1936 diceva «disporre»: il verbo nuovo chiarisce che l'attività non si può delegare e la svolge soltanto la Banca d'Italia, a differenza di ordinamenti come quello del Regno Unito, dove la Bank of England la affida in sostanza a società di revisione. Poi il personale: la legge del 1936 voleva ispezioni «a mezzo di funzionari», che hanno un grado; oggi le disposizioni di vigilanza le affidano a «dipendenti» della Banca d'Italia muniti di lettera d'incarico, e i gruppi ispettivi si formano senza requisiti di grado. Il «può», infine, non rende l'ispezione facoltativa: indica la libertà della Banca d'Italia sui tempi e sulle modalità dell'accertamento, che è libero nel metodo ma deve rispettare i principi dell'azione amministrativa, tra cui la legge 241/1990, richiamata dall'art. 4, comma 3, TUB.

Quanto ai destinatari, sono le banche e i soggetti cui hanno esternalizzato funzioni aziendali. Dopo il d.lgs. 182/2021 il testo non dice più «essenziali o importanti», formula che la Circolare 285 conserva ancora. I commi da 2 a 4 riguardano la cooperazione con le autorità estere, mentre per il gruppo la norma parallela è l'art. 68, che porta le ispezioni sui soggetti della vigilanza consolidata.

8.3. D3 — Le tipologie di ispezione

Domanda. Un tempo le ispezioni si dividevano in periodiche e straordinarie, generali e settoriali. Che cosa resta di quello schema? Come si classificano oggi?

Risposta ideale. Direi che resta la logica, ma sono cambiati i nomi e il criterio di fondo. Nello schema tradizionale tutte le banche erano ispezionate periodicamente, in media ogni quattro anni le più piccole e ogni sei o sette le maggiori, con ispezioni di norma generali che potevano durare mesi; quelle straordinarie erano di norma settoriali. Oggi la Circolare 285, Parte terza, capitolo 8, non parla più di cadenza: frequenza e tipologia dipendono da una pianificazione annuale, graduata sulla dimensione e sulla complessità dell'intermediario e concentrata sui rischi rilevanti, sulla governance e sui controlli interni.

Le ispezioni a «spettro esteso» prendono il posto delle generali ed esaminano la situazione aziendale complessiva; le «mirate» riguardano un settore di attività, un'area di rischio o un profilo gestionale. Le vecchie settoriali, cresciute soprattutto per trasparenza e antiriciclaggio, oggi si ritrovano nelle «mirate» e, per queste materie, nelle ispezioni di «compliance» su clientela, usura e riciclaggio. Sono nuove le «tematiche», su aspetti rilevanti per l'intero sistema, e hanno rilievo crescente le «follow-up», che verificano se le misure correttive imposte dalla Vigilanza o assunte dalla banca siano state realizzate. Resta dunque l'idea di ispezione ampia o puntuale, con in più la chiusura del cerchio sul seguito dato ai rilievi.

8.4. D4 — Lo svolgimento dell'ispezione

Domanda. Mi accompagni nello svolgimento di un'ispezione, dalla pianificazione fino alla stesura del rapporto.

Risposta ideale. L'ispezione è un procedimento che le norme disciplinano poco e che la prassi scandisce per fasi, dalla pianificazione al rapporto. Si parte dal piano ispettivo, in cui l'autorità decide quali intermediari ispezionare e con quale tipo di ispezione. Segue la lettera di incarico, a firma del Governatore o di chi lo rappresenta, che è a tutti gli effetti l'ordine di svolgere l'ispezione e che nelle ispezioni a spettro esteso va a un gruppo ispettivo, non a una persona sola. Nel comporre il gruppo si evitano persone con pregiudizi, per esempio chi svolge la vigilanza informativa su quella banca, e si cerca l'eterogeneità delle competenze, giuridiche e di lettura dei bilanci. Non avere pregiudizi non significa essere all'oscuro: nella fase pre-ispettiva il gruppo studia lo SREP, la valutazione annuale e i rapporti precedenti.

Poi l'ispezione vera e propria, a moduli: prima i documenti generali, come i verbali del consiglio e del collegio e il registro degli esposti, poi gli aspetti quantitativi, come i crediti e gli investimenti. Gli ispettori possono accedere all'intero patrimonio informativo, di norma lavorano presso la direzione generale e, per un gruppo, presso la capogruppo, e la banca deve collaborare. Non c'è preavviso; l'effetto sorpresa conta meno di un tempo, perché oggi si verifica il sistema informatico più che la cassa. Alla fine si redige il rapporto, dopo un confronto con il capo della struttura centrale della vigilanza ispettiva, perché il giudizio non dipenda da chi ha ispezionato. E il rapporto è il passaggio successivo.

8.5. D5 — Il rapporto ispettivo

Domanda. Mi parli del rapporto ispettivo: com'è fatto, a chi è destinato e che cosa può produrre.

Risposta ideale. Il rapporto è l'atto in cui l'accertamento diventa informazione utilizzabile dalla vigilanza, e per questo ha due destinatari e due parti. Nello schema tradizionale c'è una parte aperta, consegnata alla banca, e una parte chiusa, che resta alla Banca d'Italia. La parte aperta contiene le costatazioni, cioè i veri e propri rilievi che possono portare a sanzioni, e le ulteriori osservazioni, che non sarebbero sanzionabili ma di cui la Banca d'Italia vuole informare la banca: serve a far conoscere agli organi aziendali le carenze, nell'ottica del dialogo, e a comunicare gli eventuali fatti sanzionabili. La parte chiusa, i riferimenti riservati, contiene riclassificazioni di voci di bilancio e il giudizio sugli esponenti e sulle prospettive della banca. Gli ispettori sono pubblici ufficiali e l'art. 7, comma 2, TUB li obbliga a riferire esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarità constatate, anche quando hanno la veste di reati. Oggi cambiano i nomi: obiettivi dell'ispezione, considerazioni di sintesi, analisi delle risultanze, con rilievi e analisi di contesto, mentre i «Riferimenti tecnici per la vigilanza» restano alla sola struttura di vigilanza.

Il rapporto è illustrato agli organi aziendali in un'apposita riunione e la banca comunica poi le proprie considerazioni e i provvedimenti presi. Non è una revisione contabile, e il rapporto visto a lezione lo precisa espressamente. Se emergono irregolarità sanzionabili in via amministrativa, parte il procedimento in contraddittorio con gli interessati: ed è da qui che passo alla disciplina sanzionatoria.

8.6. D6 — La cooperazione con le autorità estere

Domanda. Perché la Banca d'Italia, che non può delegare le ispezioni, può però chiedere a un'autorità estera di effettuarle? E con i Paesi fuori dall'Unione europea che cosa cambia?

Risposta ideale. Perché i commi da 2 a 4 dell'art. 54 non delegano il potere ispettivo, ma disciplinano la cooperazione fra autorità di vigilanza. Pur esistendo l'home country control, le autorità devono collaborare fra loro: è il principio di leale collaborazione, tanto più necessario perché la succursale si trova fisicamente sul territorio di un altro Stato. Il comma 2 permette alla Banca d'Italia di chiedere all'autorità di uno Stato dell'Unione di effettuare gli accertamenti presso le succursali di banche italiane lì stabilite, oppure di concordare altre modalità di verifica, formula pensata per gli ordinamenti in cui l'ispezione è delegabile, come nel caso della Bank of England. Il comma 3 è lo stesso principio rovesciato verso l'Italia: l'autorità estera può ispezionare le succursali stabilite in Italia di banche da essa autorizzate, anche tramite persone da essa incaricate, dopo aver solo informato la Banca d'Italia; se lo richiede, la Banca d'Italia procede direttamente o concorda altre modalità.

Con i Paesi terzi questo potere diretto manca: tutto passa per un accordo, perché la Banca d'Italia «può concordare», e solo a condizione di reciprocità. Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, il caso della Bank of England ricade proprio qui.

8.7. D7 — Le ispezioni nel Meccanismo di vigilanza unico

Domanda. Nel Meccanismo di vigilanza unico chi ispeziona le banche? In che cosa l'ispezione della BCE differisce da quella della Banca d'Italia?

Risposta ideale. Il criterio di riparto è, di regola, la significatività: le ispezioni sulle banche significative spettano alla BCE, quelle sulle meno significative alla Banca d'Italia. Per questo la Circolare 285 avverte che il suo capitolo sulla vigilanza ispettiva riguarda le ispezioni nazionali, non quelle condotte nel Meccanismo, che sono disciplinate dall'art. 12 del regolamento 1024/2013. Le differenze sono tre. La prima è sul preavviso: la BCE conduce l'ispezione previa notifica all'autorità nazionale e tende a informare la banca, ma, se necessario per un'ispezione corretta ed efficace, procede senza preavviso alla banca, mentre la Banca d'Italia non lo fornisce. La seconda riguarda le persone: la pianificazione annuale spetta alla divisione Ispettorato della BCE, il gruppo di vigilanza congiunto stabilisce l'esigenza dell'ispezione, il capo missione e gli ispettori sono nominati dalla BCE, previa consultazione delle autorità nazionali; i membri del gruppo congiunto possono partecipare come ispettori ma non come capi missione, per garantire l'indipendenza.

La terza è la presenza nazionale: i funzionari dell'autorità nazionale hanno diritto di partecipare e, se l'ispezione incontra opposizione, prestano l'assistenza necessaria secondo il diritto nazionale. In sostanza, l'ispezione della Banca d'Italia è svolta soltanto da propri dipendenti; quella della BCE è un'ispezione europea, condotta con personale europeo e nazionale e anche con altre persone autorizzate dalla BCE, compresi esperti esterni.

8.8. D8 — Che cosa insegnano i rapporti ispettivi

Domanda. Che cosa insegnano i rapporti ispettivi visti a lezione, e che cosa è cambiato oggi?

Risposta ideale. I due rapporti visti a lezione insegnano soprattutto a leggere il linguaggio dell'autorità. Il primo, su una banca poi commissariata durante l'ispezione, procede dal generale al particolare e ogni parola pesa: «grave» è usato quando la banca potrebbe finire in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta; «sfaldamento» indica una grave perdita di patrimonio, dove una «progressiva riduzione» sarebbe stata meno perentoria; e la recidiva, cioè un rilievo già mosso nell'ispezione precedente, ne esprime la gravità. Poi ci sono i fatti: interessi meramente scritturali, con società via via costituite per finanziare il rimborso delle precedenti e occultare il deterioramento dei crediti, e fidi istruiti sul valore commerciale delle garanzie e non su quello di realizzo, che è molto più basso. Il secondo rapporto, più recente, apre invece con la governance: un socio forte era insieme amministratore delegato, presidente e direttore generale, e gli altri organi non facevano da contrappeso.

E oggi? Prima del 2015 l'unica strada per la Banca d'Italia era il commissariamento, con la caduta di interi organi; oggi c'è il potere di rimozione di uno o più esponenti, previsto dall'art. 53-bis, comma 1, lettera e), TUB, che consente di colpire il singolo soggetto. È il ponte con i poteri di intervento.

9 | La disciplina sanzionatoria

Questo capitolo copre le sanzioni del Titolo VIII del TUB: l'art. 144 e la responsabilità di ente, esponenti e personale, l'ordine di porre termine alle violazioni, i criteri di commisurazione e le penalità di mora, il procedimento dell'art. 145 e il riparto del potere sanzionatorio fra BCE e Banca d'Italia. Le domande tipiche partono dall'esito di un accertamento di irregolarità e chiedono chi viene sanzionato e perché, quali garanzie ha il sanzionato e a chi spetta sanzionare quando la banca è vigilata dalla BCE.

9.1. D1 — Il sistema sanzionatorio del TUB

Domanda. La Banca d'Italia ha concluso un'ispezione e ha trovato irregolarità: che cosa può succedere adesso? Mi parli del sistema sanzionatorio del TUB.

Risposta ideale. Il TUB risponde alle violazioni con sanzioni penali e amministrative, ma il baricentro è amministrativo. I reati, agli artt. 130-140-bis, sono pochi e proteggono l'impianto dell'ordinamento: la violazione delle riserve di attività, cioè l'abusivismo; l'assunzione di obbligazioni degli esponenti verso la propria banca fuori dalle procedure di legge; le false indicazioni nelle domande di autorizzazione e nelle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti, mentre la sola omissione è punita in via amministrativa; il mendacio bancario e il falso interno, che tutelano la corretta concessione del credito. Tutto il resto dà luogo, in massima parte, a sanzioni amministrative pecuniarie, previste fin dalla legge bancaria del 1936.

Le sanzioni amministrative rispettano la tipicità, quindi le condotte sono individuate dal TUB agli artt. 139-140 e dal 144 in poi, e richiedono una procedura speciale a tutela del sanzionato. Rilevano le violazioni, dolose o colpose, sia della legge sia delle disposizioni generali o particolari delle autorità di vigilanza, e questa è una specialità del settore, perché la disciplina bancaria vive molto di fonti secondarie. Non c'è responsabilità oggettiva, ma l'autorità non deve dimostrare concretamente la colpa. Le sanzioni sono pecuniarie, con massimo rapportato al fatturato per le società; alternative, come l'ordine di eliminare le infrazioni dell'art. 144-bis; accessorie, come l'interdizione dell'art. 144-ter.

Quanto al momento, di regola si sanziona dopo l'ispezione, ma se la Banca d'Italia è già certa di una violazione emersa dalla vigilanza informativa avvia direttamente il procedimento, sempre con contestazione e contraddittorio. Il punto di partenza è l'art. 144, che dice chi si sanziona e per che cosa.

9.2. D2 — L'art. 144 TUB

Domanda. Commenti l'art. 144 TUB.

Risposta ideale. L'art. 144 dice chi si sanziona e per che cosa, ed è costruito con la tecnica del richiamo: non descrive le condotte, ma elenca gli articoli del TUB, e le disposizioni delle autorità creditizie, la cui violazione comporta la sanzione. Fra gli articoli richiamati ci sono il 51 sulla vigilanza informativa, il 53 sulla vigilanza regolamentare e il 53-bis sui poteri di intervento, cioè le regole viste nelle altre vigilanze. Il precetto sta altrove, la sanzione qui, e vanno letti insieme.

I destinatari sono le banche, gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria e le capogruppo, ma anche chi ha ricevuto funzioni esternalizzate e i revisori legali. La sanzione va da 30.000 euro fino al 10 per cento del fatturato; per istituti di pagamento e di moneta elettronica il tetto è di 5 milioni, o il 10 per cento del fatturato se superiore. Il massimo rapportato al fatturato rende la sanzione dissuasiva sia per una piccola banca sia per un grande gruppo.

Due regole di chiusura. Per le violazioni delle regole di trasparenza e correttezza verso la clientela, e per quelle sui gestori di crediti in sofferenza, la sanzione si applica solo se l'infrazione è rilevante secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia, per l'incidenza sull'organizzazione e sui profili di rischio. E se il vantaggio ottenuto supera i massimali, la sanzione sale fino al doppio del vantaggio, purché determinabile, altrimenti violare converrebbe. Chi risponde accanto all'ente lo dice l'art. 144-ter.

9.3. D3 — Perché la sanzione colpisce oggi l'ente

Domanda. Un tempo le sanzioni del TUB colpivano gli esponenti e i dipendenti; oggi il primo destinatario è la banca. Che cosa è cambiato, perché, e che cosa resta della responsabilità personale?

Risposta ideale. Il cambiamento è del 2015, con il recepimento della CRD IV nel d.lgs. 72/2015. Prima l'art. 144 colpiva soltanto esponenti e dipendenti, e la banca ne rispondeva in solido, con l'obbligo di esercitare il regresso verso il responsabile. Oggi il primo destinatario è la banca, e quella solidarietà, che stava nell'art. 145, è stata abrogata; il comma 11 esclude anche l'art. 6 della l. 689/1981.

Le ragioni sono tre. La prima viene dal diritto europeo: l'art. 65 della direttiva parte dagli enti e chiede che la sanzione possa colpire anche i membri dell'organo di gestione e le altre persone fisiche, ma alle condizioni previste dal diritto nazionale; e il regolamento sul MVU prevede come destinatarie solo le persone giuridiche. La seconda è la commisurazione: il massimale è una percentuale del fatturato, che solo una società ha, mentre per la persona fisica c'è un tetto fisso, 5 milioni. La terza è la logica del sistema: il TUB misura la rilevanza di una condotta

dall'incidenza sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali, che appartengono all'impresa prima che alla persona.

Ma l'esponente non è uscito di scena. L'Italia ha scelto di conservare la sanzione alla persona fisica, perché incide sul patrimonio di chi gestisce e controlla e può avere un effetto deterrente più forte. Si aggiunge a quella dell'ente, non la sostituisce, e solo a condizioni precise: sono quelle dell'art. 144-ter.

9.4. D4 — L'art. 144-ter: esponenti e personale

Domanda. Commenti l'art. 144-ter.

Risposta ideale. L'art. 144-ter dice quando, accanto alla banca, risponde la persona fisica: chi svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e il personale. La sanzione pecuniaria va da 5.000 a 5 milioni di euro, cifre volutamente alte perché devono dissuadere, e riguarda le norme prudenziali richiamate dall'art. 144; per la trasparenza verso la clientela risponde solo l'ente.

Non basta la violazione: serve che l'inosservanza sia conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, e che ricorra almeno una di tre condizioni. La condotta ha inciso in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio; oppure ha contribuito alla mancata ottemperanza della banca a un provvedimento specifico della vigilanza, come quelli dell'art. 53-bis; oppure la violazione riguarda gli obblighi dell'art. 26 sui requisiti degli esponenti, quelli dell'art. 53 sulle attività di rischio e i conflitti di interesse con i soggetti collegati, o la remunerazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata. Sono i casi in cui il comportamento personale pesa di per sé: si risponde per ciò che si è fatto o omesso, non perché si ricopriva la carica.

Il comma 3 aggiunge la sanzione accessoria, solo per le persone fisiche e in ragione della gravità: l'interdizione dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari, per un periodo da sei mesi a tre anni. E se la banca non ottempera all'ordine dell'art. 144-bis, risponde anche chi ha contribuito all'inosservanza: è il ponte con l'ordine di porre termine alle violazioni.

9.5. D5 — L'ordine di porre termine alle violazioni (art. 144-bis)

Domanda. Davanti a una violazione di scarsa gravità la Banca d'Italia deve per forza sanzionare? Mi parli dell'art. 144-bis: perché esiste l'ordine di porre termine alla violazione?

Risposta ideale. L'art. 144-bis dà alla Banca d'Italia uno strumento più lieve della sanzione pecuniaria. Se la violazione è connotata da scarsa offensività o pericolosità, può applicare alla società o all'ente, in alternativa alla sanzione, un ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento: è il *cease and desist order*. L'esempio fatto a lezione è la soglia superata per un importo molto contenuto e per poco tempo. Sanzionare

sarebbe sproporzionato, e ciò che alla vigilanza interessa è che l'irregolarità cessi. Vale per le violazioni prudenziali dell'art. 144 e, dopo il d.lgs. 116/2024, per quelle sui gestori di crediti in sofferenza, non per la trasparenza verso la clientela.

L'alternativa ha però un prezzo. Se l'ordine non è eseguito entro il termine, si applicano le sanzioni pecuniarie dell'art. 144, aumentate fino a un terzo rispetto a quelle previste per la violazione originaria, restando fermi i massimali: senza questa conseguenza l'ordine si potrebbe ignorare. Lo distinguo dai provvedimenti specifici dell'art. 53-bis, che sono misure di vigilanza, non sanzioni: l'ordine è una sanzione, scelta all'esito del procedimento al posto di quella pecuniaria. E se la banca non ottempera, risponde anche chi vi ha contribuito, secondo l'art. 144-ter.

9.6. D6 — I criteri di commisurazione e le penalità di mora

Domanda. Come decide la Banca d'Italia quanto sanzionare? Mi commenti l'art. 144-quater e mi dica anche delle penalità di mora.

Risposta ideale. L'art. 144-quater dice come si passa dalla cornice di legge all'importo concreto, e recepisce l'art. 70 della direttiva: la Banca d'Italia considera ogni circostanza rilevante e, distinguendo fra persona fisica e giuridica, i criteri pertinenti. Sono la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità, la capacità finanziaria del responsabile, il vantaggio conseguito o le perdite evitate, la cooperazione, le precedenti violazioni, le conseguenze sistemiche e le sanzioni già irrogate per la stessa violazione, criterio che discende dal divieto di *bis in idem*, esteso dalla Corte di giustizia alle sanzioni amministrative a colorazione penale.

Dal d.lgs. 208/2025 gli stessi criteri valgono per le penalità di mora. Lo strumento nasce nel MVU: la BCE può irrogarle per la violazione protratta dei propri regolamenti e decisioni, fino al 5 per cento del fatturato medio giornaliero. La CRD VI ha chiesto agli Stati di introdurle, e oggi il TUB le prevede agli artt. 144-ter.1 e 145.1, di regola per le violazioni commesse dal 9 gennaio 2026 (con efficacia differita per le norme che dipendono da disposizioni attuative, come il nuovo art. 26, e dall'11 gennaio 2027 per gli artt. 14-16); il procedimento lo disciplina la Banca d'Italia con provvedimento generale. Non puniscono ciò che è stato fatto, spingono a far cessare l'inosservanza in corso: la Banca d'Italia la contesta e fissa un termine perentorio; se la banca non si adegua è dovuta una somma finché dura l'inosservanza, per al massimo sei mesi; se si adegua nel termine non è dovuto nulla. Possono affiancare la sanzione o sostituirla, e il totale resta proporzionato alla gravità. Per le sanzioni vere e proprie vale invece il procedimento dell'art. 145.

9.7. D7 — Il procedimento sanzionatorio: art. 145

Domanda. Mi descriva il procedimento con cui la Banca d'Italia applica le sanzioni, l'art. 145. In che cosa si discosta dal diritto comune delle sanzioni amministrative?

Risposta ideale. Il procedimento si apre con la contestazione degli addebiti alla banca e alle persone coinvolte, che indica la violazione, le disposizioni violate e le norme sanzionatorie. Entro trenta giorni gli interessati possono presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale, anche con l'assistenza di un avvocato. L'istruttoria spetta a un'unità responsabile dei procedimenti sanzionatori, che propone al Direttorio la sanzione o l'archiviazione e notifica la proposta agli interessati, i quali possono presentare nuove osservazioni; decide il Direttorio, con provvedimento motivato. Istruttoria e decisione sono separate: il procedimento è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti, della verbalizzazione e della distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie. È il contrappeso al potere ampio che la l. 262/2005 ha dato alla Banca d'Italia al posto del MEF.

Le specialità rispetto al diritto comune sono due. Il comma 11 esclude alcune norme della l. 689/1981, fra cui la solidarietà dell'art. 6 e il pagamento in misura ridotta. E il provvedimento si impugna davanti alla corte di appello di Roma, entro trenta giorni dalla comunicazione: un giudice civile benché l'atto venga da una pubblica amministrazione, già in secondo grado, perché il procedimento davanti alla Banca d'Italia vale in un certo senso come primo grado, e con competenza territoriale fissa, perché la sede unica evita di disperdere la difesa dell'Istituto in tutta Italia; è una deroga alla competenza del TAR del Lazio. È una scelta del legislatore, che ha affidato il riesame a una corte da tempo specializzata, già competente con la legge bancaria del 1936.

9.8. D8 — Il riparto fra BCE e Banca d'Italia nel MVU

Domanda. Nel meccanismo di vigilanza unico, se una banca viola le regole, chi la sanziona: la BCE o la Banca d'Italia? Mi commenti l'art. 144-septies e mi dica poi come si impugnano le sanzioni dell'una e dell'altra.

Risposta ideale. Il riparto dipende dalla natura della banca e dalla norma violata, e lo fissano l'art. 18 del regolamento 1024/2013 e l'art. 144-septies. La BCE sanziona direttamente le banche significative per la violazione di atti europei direttamente applicabili, e sia le significative sia le meno significative per la violazione di propri regolamenti e decisioni. Applica solo sanzioni pecuniarie, e solo alla banca, mai alle persone fisiche, fino al doppio dei profitti ottenuti o delle perdite evitate oppure al 10 per cento del fatturato annuo.

Alla Banca d'Italia spetta il resto. Per le significative sanziona solo su richiesta della BCE, e solo se ricorre almeno uno di tre casi: la violazione riguarda norme nazionali, comprese quelle di recepimento delle direttive; la sanzione è diretta a persone fisiche; la sanzione non è pecuniaria. Segue l'art. 145 e comunica l'esito alla BCE, e può sollecitare la richiesta. Per le meno significative sanziona di propria iniziativa. Su tutte le banche conserva piena potestà nelle materie estranee ai compiti della BCE, come correttezza e trasparenza e antiriciclaggio. Il disegno tiene ferma la distinzione di competenze senza perdere sanzioni: dove manca una base europea, la BCE si rivolge alla Banca d'Italia.

Quanto all'impugnazione, le sanzioni della BCE vanno al Tribunale dell'Unione europea e, in appello, alla Corte di giustizia; quelle della Banca d'Italia alla corte di appello di Roma. Si chiude così il tema dell'ente e dell'esponente: la BCE punisce l'ente, la persona fisica resta al diritto nazionale.

10 | Modifiche statutarie, fusioni, cessioni e concorrenza

Il capitolo copre i poteri di vigilanza che il TUB aggiunge ai tre classici: il controllo sulle operazioni straordinarie della banca (modificazioni dello statuto, fusioni e scissioni, cessioni di aziende e rapporti giuridici, artt. 56, 57 e 58) e il rapporto fra stabilità e concorrenza (l. 287/1990, riparto fra Banca d'Italia e AGCM). All'orale ci si può aspettare di partire da uno dei tre articoli, si prosegue sulla differenza fra accertamento e autorizzazione o sull'opposizione dei creditori, e si chiude chiedendo chi decide oggi sulla concorrenza.

10.1. D1 — Gli altri poteri di vigilanza: artt. 56, 57 e 58

Domanda. Oltre ai tre poteri classici, informativo, regolamentare e ispettivo, il TUB prevede altri poteri di vigilanza. Mi parli degli artt. 56, 57 e 58.

Risposta ideale. Gli artt. 56, 57 e 58 sono i controlli che la Banca d'Italia esercita sulle operazioni straordinarie della banca: le modificazioni dello statuto, le fusioni e le scissioni, le cessioni di aziende, rami d'azienda e rapporti giuridici in blocco. Sono operazioni che cambiano l'assetto della banca e quindi il suo profilo di rischio, e se la vigilanza si limitasse a bilanci e ispezioni interverrebbe a cose fatte. Il parametro è la sana e prudente gestione, mai la convenienza economica, che resta all'impresa per rispetto della sua autonomia imprenditoriale.

L'intensità è graduata. Sullo statuto la Banca d'Italia *accerta*, all'art. 56; su fusioni e scissioni *autorizza*, all'art. 57; sulle cessioni, all'art. 58, emana istruzioni, che possono sottoporre ad autorizzazione le operazioni più rilevanti; il d.lgs. 208/2025 ha tolto questo potere, ma la modifica si applica solo con le disposizioni attuative. Sono articoli già presenti nella vecchia legge bancaria: il 56 non cambia dal 1994, il 57 e il 58 sono stati modificati più volte, da ultimo dallo stesso d.lgs. 208/2025 di recepimento della CRD VI, e fino alle disposizioni attuative vale il regime previgente. Il filo comune è il *favor* per le aggregazioni: la fusione coatta è scomparsa perché negava l'autonomia delle banche, e l'art. 57 accorcia il termine di opposizione dei creditori. Sulle concentrazioni c'è però anche un vaglio distinto sulla concorrenza, affidato all'AGCM e non alla Banca d'Italia: è il tema con cui si chiude questo blocco.

10.2. D2 — Art. 56: le modificazioni statutarie

Domanda. Commenti l'art. 56 TUB. Perché la Banca d'Italia controlla le modifiche dello statuto e con quale procedura?

Risposta ideale. L'art. 56 affida alla Banca d'Italia il compito di accertare che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione; senza l'accertamento, dice il comma 2, non si può dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. È la stessa logica dell'art. 14: lo statuto è tra i documenti esaminati per autorizzare l'attività, e le sue modifiche passano dallo stesso filtro.

Il verbo conta. La vecchia legge bancaria parlava di autorizzazione, e per le banche pubbliche approvava il Ministro del Tesoro; il TUB dice «accerta», e la relazione accompagnatoria spiega che il cambio è formale: nella pratica è un'autorizzazione, ma il verbo fa emergere l'autonomia imprenditoriale, perché l'autorità verifica solo che la modifica non contrasti con la sana e prudente gestione. Dal provvedimento del 21 marzo 2007 il progetto va comunicato alla Banca d'Italia prima dell'assemblea, e la Banca d'Italia rilascia l'accertamento entro novanta giorni dalla comunicazione; l'efficacia è condizionata alla conformità della delibera al progetto esaminato e alle eventuali osservazioni dell'autorità. Il potere non è previsto dal diritto dell'Unione, quindi formalmente è della Banca d'Italia, ma per una banca significativa deve chiedere il parere della BCE e attenersi al suo giudizio, perché si valutano soprattutto gli assetti organizzativi. Con l'art. 57, invece, l'autorizzazione è vera, perché può nascere una banca nuova.

10.3. D3 — Art. 57: fusioni e scissioni

Domanda. Commenti l'art. 57 TUB: fusioni e scissioni a cui prendono parte banche.

Risposta ideale. L'art. 57 sottopone ad autorizzazione della Banca d'Italia le fusioni e le scissioni a cui prendono parte banche, quando non contrastino con una sana e prudente gestione; con il Meccanismo di vigilanza unico, se l'operazione richiede già l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14, quella della Banca d'Italia non serve. Il comma 2 fa dell'autorizzazione una condizione per l'iscrizione nel registro delle imprese del progetto e della delibera: il controllo precede la pubblicazione del progetto e l'approvazione dei soci. Il comma 3 è la deroga al diritto comune: il termine dell'art. 2503 c.c. per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni.

L'autorità guarda ai riflessi sulla situazione patrimoniale, finanziaria e organizzativa: l'operazione non deve produrre squilibri gravi negli assetti tecnici né compromettere le regole prudenziali, come adeguatezza patrimoniale, concentrazione dei rischi e trasformazione delle scadenze. Non può invece giudicare la convenienza economica, né l'effetto sul sistema creditizio nel suo complesso; il progetto industriale allegato dalla banca è opportuno ma non obbligatorio, e in pratica è un atto di *moral suasion*.

Oggi il d.lgs. 208/2025 ha riscritto i commi 1 e 2, con criteri prudenziali espliciti e il divieto di dare corso all'atto prima dell'autorizzazione; ma, per l'art. 4, comma 6, il testo nuovo si applica

solo con le disposizioni attuative della Banca d'Italia, che non risultano ancora emanate, e fino ad allora vale quanto ho detto.

10.4. D4 — Accertamento o autorizzazione; le fusioni miste

Domanda. Perché per lo statuto il TUB parla di accertamento e per le fusioni di autorizzazione? E che cosa sono le fusioni miste?

Risposta ideale. Per lo statuto il verbo è quasi solo forma, per le fusioni no. Con la modifica statutaria la banca resta quella già autorizzata e la Banca d'Italia verifica soltanto che il nuovo statuto non contrasti con la sana e prudente gestione: per questo «accerta». Nella fusione per unione il risultato è una società nuova, e società nuova vuol dire banca nuova, che richiede una nuova autorizzazione. Nell'incorporazione non nasce una banca, ma l'operazione comporta quasi sempre una nuova autorizzazione all'attività, una revoca o un cambio degli assetti proprietari, provvedimenti che nel Meccanismo di vigilanza unico spettano alla BCE.

Le fusioni miste hanno due sensi. L'art. 57 non parla di fusioni *tra* banche ma di fusioni a cui *prendono parte* banche, quindi anche con non banche, purché ne risulti ancora un intermediario bancario; il testo nuovo, quando si applicherà, guarda alla banca italiana incorporante o scissa, ma la formula «fusioni a cui prendono parte banche» resta nel comma 2. L'altro senso è quello dell'art. 36: una BCC può fondersi con banche di diversa natura, ma la risultante deve essere una società per azioni. Per questo, quando nel 2004 un'azienda bancaria in forma di spa fu ceduta a una BCC, non era percorribile l'incorporazione, e la BCC, con voto capitario, non avrebbe accolto i soci della spa senza alterare i propri equilibri: si ricorse alla cessione, cioè all'art. 58.

10.5. D5 — Art. 58: la cessione di rapporti giuridici

Domanda. Commenti l'art. 58 TUB. A quali cessioni si applica e che cosa controlla la Banca d'Italia?

Risposta ideale. L'art. 58 riguarda la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, per esempio gli sportelli, e di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, come i rapporti di leasing se la banca esce da quel settore. Il «blocco» non è una pluralità di beni qualsiasi: è un complesso che incide sull'organizzazione dell'azienda bancaria, con rilevanza funzionale per l'attività anche se da solo non potrebbe svolgerla.

La differenza con gli artt. 56 e 57 sta nel comma 1: non c'è né accertamento né autorizzazione, la Banca d'Italia emana istruzioni. Queste possono prevedere l'autorizzazione per le operazioni più rilevanti: fino al 2026, per esempio, quelle fuori dal gruppo con prezzo oltre il 10 per cento del patrimonio di vigilanza della cessionaria. Manca un comma di blocco come quello dell'art. 57: l'operazione senza autorizzazione restava valida ma inefficace, e l'autorizzazione poteva essere successiva. Il comma 2 affida alla cessionaria la pubblicità, nel registro delle imprese e in

Gazzetta Ufficiale; il comma 3 conserva al cessionario privilegi e garanzie senza formalità, così con il mutuo ceduto passa l'ipoteca.

Oggi il d.lgs. 208/2025 ha tolto dal comma 1 il potere di prevedere l'autorizzazione e ha introdotto l'art. 58-bis, comunicazione preventiva dei trasferimenti rilevanti, ma per l'art. 4, comma 8, solo con le disposizioni attuative; e, con il provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 2026, in vigore dal 31 luglio, la Circolare 229 non chiede più l'autorizzazione ma una comunicazione preventiva.

10.6. D6 — L'opposizione dei creditori nella fusione bancaria

Domanda. In che cosa la fusione bancaria differisce da quella del codice civile quanto alla tutela dei creditori?

Risposta ideale. La fusione bancaria segue il codice civile con una sola deroga: l'art. 57, comma 3, riduce a quindici giorni i sessanta dell'art. 2503 per l'opposizione dei creditori. Nel diritto comune la fusione si attua solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione della decisione di fusione dell'ultima società partecipante. In quel periodo i creditori possono opporsi davanti al Tribunale, che può comunque consentire la fusione se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio o se la società presta idonee garanzie. L'attesa si supera con il consenso dei creditori, con il pagamento di chi non consente, con il deposito presso una banca delle somme dovute, oppure con la relazione di un'unica società di revisione che asseveri non necessarie garanzie.

La deroga è una specialità a favore dell'operazione, coerente con il *favor* per le aggregazioni che si vede anche nella scomparsa della fusione coatta, che negava l'autonomia imprenditoriale delle banche. E il controllo pubblico arriva prima: l'autorizzazione è condizione per l'iscrizione del progetto, quindi precede la pubblicazione e il voto dei soci.

10.7. D7 — Stabilità e concorrenza: il potere antitrust bancario ieri e oggi

Domanda. Per anni l'antitrust bancario è stato della Banca d'Italia: perché, e che cosa resta oggi di quella scelta?

Risposta ideale. Fino al 2005 la concorrenza fra banche la tutelava la Banca d'Italia; oggi è dell'AGCM, e alla Banca d'Italia resta la stabilità. La legge 287/1990 disciplina intese, abuso di posizione dominante e concentrazioni, e istituisce l'AGCM. Per le banche, però, l'art. 20, comma 2, faceva una deroga: i poteri antitrust spettavano alla Banca d'Italia, e l'AGCM dava solo un parere non vincolante, perché si riteneva che la Banca d'Italia conoscesse il settore molto meglio. Con il TUB emersero due problemi: il riparto, perché dopo la despecializzazione una banca può vendere anche un prodotto assicurativo, e il conflitto fra i criteri. Il caso è la Banca Popolare di Sassari: la fusione con il Banco di Sardegna non dava problemi di sana e prudente gestione, perché una banca sana ne assorbiva una in difficoltà, ma ne dava enormi per la concorrenza,

perché le due avevano le maggiori quote in un'isola, mercato chiuso. L'AGCM espresse parere negativo e la Banca d'Italia autorizzò lo stesso.

Oggi la deroga non c'è più: la l. 262/2005, all'art. 19, comma 11, ha abrogato l'art. 20, comma 2, anche perché l'Italia era l'unico paese ad averla, e la tutela della concorrenza è tornata all'AGCM; come si compongano le due competenze lo vediamo sulle concentrazioni.

10.8. D8 — Il riparto fra AGCM e Banca d'Italia oggi

Domanda. Oggi, su una fusione fra due grandi banche, chi decide e con quale criterio? Perché non c'è un provvedimento unico?

Risposta ideale. Decidono due autorità, ciascuna con un proprio provvedimento e un proprio criterio. La Banca d'Italia valuta la sana e prudente gestione ai sensi dell'art. 57, salvo che l'operazione richieda già un'autorizzazione della BCE ai sensi dell'art. 14; l'AGCM valuta la concentrazione ai sensi della l. 287/1990, cioè gli effetti sulla concorrenza. I criteri non si sovrappongono: anche i criteri del nuovo comma 1-bis dell'art. 57, che si applicherà con le disposizioni attuative, sono tutti prudenziali, dalla reputazione al rischio di riciclaggio. Rispetto al diritto comune, dove la concentrazione è solo materia antitrust, si sommano due ottiche, e il problema nasce quando le banche hanno quote elevate, anche in un mercato locale chiuso, come in Sardegna.

Non è sempre stato così. La l. 262/2005, all'art. 19, aveva previsto per le operazioni soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia e a quella antitrust, in particolare le acquisizioni di controllo, un unico atto concordato fra le due autorità. Se una delle due era contraria l'atto non veniva pubblicato, quindi non esisteva ed era inoppugnabile. Il d.lgs. 303/2006 ha abrogato quelle norme e ha previsto due provvedimenti distinti per le acquisizioni di controllo, nell'art. 20, comma 5, l. 287/1990; per le fusioni vale lo stesso principio, perché art. 57 e controllo delle concentrazioni restano separati. È anche la soluzione del problema di Sassari: oggi un via libera prudenziale non assorbe né sostituisce il giudizio dell'AGCM.

10.9. D9 — Cessione in blocco e cessione d'azienda del codice civile

Domanda. In che cosa la cessione di rapporti giuridici in blocco dell'art. 58 si distingue dalla cessione d'azienda del codice civile?

Risposta ideale. La differenza sta nell'oggetto e nella disciplina. Il codice civile conosce la cessione d'azienda, cioè del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; l'art. 58 aggiunge i rami d'azienda e i beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, che azienda non sono necessariamente, purché abbiano rilevanza funzionale per l'attività bancaria. E detta una disciplina propria su pubblicità ed effetti, senza un rinvio espresso al codice civile per le lacune, come invece c'è per fusioni e scissioni: le norme civilistiche sulla cessione

d'azienda si applicano solo se la cessione è davvero un'azienda e non contrastano con la disciplina speciale.

La disciplina speciale è questa. La cessionaria pubblica la cessione nel registro delle imprese e in Gazzetta Ufficiale, e verso i debitori ceduti quegli adempimenti producono gli effetti dell'art. 1264 c.c., cioè valgono come notifica. I creditori ceduti hanno tre mesi per esigere l'adempimento dal cedente o dal cessionario; poi risponde solo il cessionario. Chi è parte dei contratti ceduti può recedere nello stesso termine se c'è giusta causa, salva la responsabilità del cedente.

È la disciplina che nelle crisi si deroga: per Veneto Banca la cessione a Intesa Sanpaolo è avvenuta con l'art. 3 del d.l. 99/2017, che ne esclude quasi tutte le regole, sostituendo la pubblicità con la pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, ma lascia ferma la conservazione di privilegi e garanzie.

11 | Gruppi bancari e vigilanza consolidata

Questo capitolo copre il Capo II del Titolo III del TUB (artt. 59-69.3) e la sua proiezione europea: chi fa parte del gruppo bancario, chi ne è capogruppo, che cosa deve fare e nei confronti di chi si vigila su base consolidata. All'esame si parte da una domanda larga, perché la vigilanza sulla singola banca non basta, e poi si scende su un articolo (59, 60, 61, 65, 67), spesso col taglio della specialità del gruppo bancario rispetto al gruppo di diritto comune. Il materiale di lezione riporta in più punti formulazioni previgenti: saper dire che cosa è cambiato con il d.lgs. 182/2021 e con il d.lgs. 208/2025 conta quanto conoscere l'articolo.

11.1. D1 — Perché la vigilanza sulla singola banca non basta

Domanda. Mi parli della vigilanza sui gruppi bancari. Il TUB disciplina prima la vigilanza sulla singola banca: perché non basta?

Risposta ideale. Non basta perché la banca non opera quasi mai da sola: molto spesso è inserita in un gruppo, cioè in un insieme di società giuridicamente distinte ma unite da legami di controllo e gestite come un'unica impresa, di norma con struttura piramidale e con la capogruppo al vertice che dirige e coordina tutte le altre. Si potrebbe obiettare che la separazione dei patrimoni impedisce la trasmissione dei rischi alla banca. Ma nei fatti non è così: la giurisprudenza può affermare una responsabilità patrimoniale della controllante, il dissesto di una controllata danneggia la reputazione della capogruppo, i depositanti possono dubitare della sua solvibilità, e la capogruppo è spesso indotta a coprire le perdite delle controllate. Il rischio, insomma, supera i confini delle persone giuridiche, e se l'autorità guardasse soltanto la singola società vedrebbe un frammento e perderebbe il quadro d'insieme.

Per questo il TUB, dopo la vigilanza sulla singola banca degli artt. 51 e seguenti, disciplina quella sui gruppi e quella consolidata agli artt. 59 e seguenti: si aggiungono alla prima, non la sostituiscono. La Circolare 285 lo dice con chiarezza: il gruppo ha un comune disegno imprenditoriale e una direzione unitaria, la scelta dell'assetto resta all'imprenditore, ma l'assetto non deve contrastare con le esigenze della vigilanza consolidata. Ma attenzione: vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata non sono la stessa cosa.

11.2. D2 — Vigilanza sui gruppi e vigilanza consolidata

Domanda. Vigilanza sui gruppi bancari e vigilanza su base consolidata sono la stessa cosa?

Risposta ideale. No, e la prova sta nel testo. La vigilanza su base consolidata è la disciplina più generica e comprende quella sui gruppi bancari, che ne è una parte. Lo si vede dalla struttura del Capo II del Titolo III. Dopo l'art. 59, che contiene le definizioni, la Sezione I, intitolata al gruppo bancario, dice che cos'è il gruppo, chi ne è capogruppo e come si iscrive all'albo, e arriva fino all'art. 64. La Sezione II, intitolata all'ambito e all'esercizio della vigilanza, dice nei confronti di chi e con quali poteri si vigila. La Sezione III, aggiunta nel 2021, contiene il solo art. 69.3, sull'impresa madre intermedia dei gruppi di Stato terzo.

La riprova è l'art. 65, che estende i poteri a società fuori dal gruppo. Quanto ai poteri, la Sezione II ripropone la tripartizione della singola banca: informativi nell'art. 66, regolamentari nell'art. 67, ispettivi nell'art. 68. Il distinguo, in sostanza, è tra una categoria giuridica, il gruppo bancario, con la sua capogruppo e il suo albo, e una tecnica di controllo che arriva più lontano. Parto allora dalle definizioni, cioè dall'art. 59.

11.3. D3 — Commenti l'art. 59 TUB

Domanda. Commenti l'art. 59 TUB.

Risposta ideale. L'art. 59 apre il Capo con le definizioni, e le due che contano sono quelle di controllo e di società finanziarie. Per il controllo rinvia all'art. 23, e non è un dettaglio: l'art. 23 richiama sì l'art. 2359 del codice civile, ma con una finalità diversa. Il codice civile guarda al potere di influenzare la volontà dell'assemblea; la norma bancaria guarda al potere di influenzare in modo stabile la gestione dell'impresa, e perciò aggiunge i contratti e le clausole statutarie che attribuiscono la direzione e coordinamento, e presunzioni di influenza dominante, come i rapporti finanziari e organizzativi che trasmettono utili o perdite o assoggettano a una direzione comune. Senza questa nozione più larga il perimetro del gruppo sarebbe aggirabile con assetti che il codice civile non qualifica come controllo.

Per le società finanziarie, il testo vigente dal 30 novembre 2021 rinvia all'art. 4, paragrafo 1, punto 26, del CRR. Prima la nozione era costruita sull'attività esercitata in via esclusiva o prevalente, fra cui l'assunzione di partecipazioni con le caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia. Oggi la nozione italiana coincide con quella europea, e questo pesa anche sulle società strumentali, di cui dico parlando dell'art. 60.

11.4. D4 — Commenti l'art. 60 TUB

Domanda. Commenti l'art. 60 TUB: da chi è composto il gruppo bancario e chi può esserne capogruppo, anche quando al vertice c'è una holding?

Risposta ideale. L'art. 60 dice chi fa parte del gruppo e chi ne sta in cima. Il primo comma è breve: il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie e finanziarie da questa controllate. Dal 9 gennaio 2026 non nomina più le società strumentali, ma non vanno date per uscite dal perimetro: l'art. 59 continua a definirle, e la Circolare 285, nell'ultimo aggiornamento disponibile, anteriore al decreto, le include ancora nel gruppo come categoria a sé.

Il secondo comma individua la capogruppo in tre ipotesi. La prima è la banca italiana non controllata da un'altra banca italiana o da una holding che possa essere capogruppo: se in cima c'è una banca italiana, il gruppo è senz'altro bancario. La seconda è la società di partecipazione finanziaria, anche mista, con sede in Italia o in un altro Stato dell'Unione, se le controllate sono solo banche italiane, o l'attivo delle banche italiane supera quello delle banche di ciascun altro Stato, o la Banca d'Italia è altrimenti nominata autorità consolidante. La terza è la holding italiana inserita in un gruppo vigilato da un'autorità di un altro Stato, che controlli almeno una banca italiana. La holding, che controlla in via esclusiva o principale società bancarie e finanziarie, per assumere il ruolo deve essere autorizzata (art. 60-bis): l'autorità verifica gli stessi requisiti di esponenti e partecipanti delle banche e che la struttura non ostacoli la vigilanza consolidata. Chi sta in cima ha poi un ruolo che l'art. 61 disegna con precisione.

11.5. D5 — Commenti l'art. 61 TUB

Domanda. Commenti l'art. 61 TUB: che ruolo ha la capogruppo nel gruppo bancario?

Risposta ideale. L'art. 61, oggi rubricato «Ruolo della capogruppo», fa della capogruppo l'anello di congiunzione fra l'autorità e il gruppo. Il primo comma dice che esercita la direzione e il coordinamento del gruppo e assicura, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata: la responsabilità della disciplina di vigilanza sul gruppo è sua. Il terzo comma la assoggetta ai controlli del Capo, ferma la disciplina specifica dell'attività bancaria: se è una banca, cumula le due discipline; se è una holding, il quinto comma le applica, tra l'altro, le comunicazioni dell'organo di controllo e i requisiti dei partecipanti al capitale e degli esponenti, e la assimila a una banca.

Il quarto comma è il cuore. La capogruppo emana disposizioni alle componenti del gruppo per assicurare il rispetto e l'esecuzione dei provvedimenti, generali e particolari, della Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo, e gli amministratori delle società del gruppo devono fornire dati, informazioni e collaborazione. Per questo la Circolare 285 la considera il referente dell'autorità di vigilanza consolidata, in armonia con la disciplina europea e con il Meccanismo di vigilanza unico; e se la capogruppo non adempie, ne risponde. È anche ciò che distingue il gruppo bancario da quello di diritto comune, e ci arrivo con il codice civile.

11.6. D6 — Direzione e coordinamento: gruppo bancario e diritto comune

Domanda. In che cosa la direzione e coordinamento della capogruppo bancaria differisce da quella del gruppo di diritto comune?

Risposta ideale. La differenza è che il diritto comune rende lecita la direzione unitaria e ne punisce l'abuso, quello bancario la rende doverosa. Il codice civile non conosce il gruppo come fattispecie: fino alla riforma del 2003 non ne riconosceva la gestione unitaria, e anche oggi ne ammette i poteri in modo limitato, facendo rispondere la capogruppo, con l'art. 2497, verso i soci e i creditori delle controllate. Il TUB va oltre: l'art. 61, comma 4, non si limita a riconoscere come legittima la direzione e coordinamento: la rende obbligatoria, per eseguire le disposizioni di vigilanza. Ne risulta un modello di gruppo necessariamente accentrato, e l'art. 98, comma 2, lo conferma, perché tra i casi di amministrazione straordinaria della capogruppo mette le gravi inadempienze nell'esercizio di questa attività.

Non per questo l'attività è pubblicistica o puramente esecutiva: secondo l'interpretazione prevalente è attività d'impresa, con valutazioni discrezionali degli amministratori della capogruppo su come attuare le disposizioni. E non è senza limiti: l'ordinamento bancario non afferma la prevalenza dell'interesse del gruppo su quello delle controllate, perché la stabilità è lo scopo che giustifica le disposizioni di vigilanza, non un interesse di gruppo riconosciuto sul piano civilistico. La capogruppo resta soggetta all'art. 2497 c.c., e la sua responsabilità si valuta alla luce delle disposizioni di vigilanza e dei vantaggi compensativi della partecipazione al gruppo. Doverosa, dunque, ma non al prezzo delle tutele di soci e creditori delle controllate.

11.7. D7 — Commenti l'art. 65 TUB

Domanda. Commenti l'art. 65 TUB: nei confronti di chi si esercita la vigilanza su base consolidata?

Risposta ideale. L'art. 65 elenca i soggetti verso cui la Banca d'Italia dispone dei poteri della Sezione II, e prova che la vigilanza consolidata è più larga del gruppo bancario. Nel testo vigente dal 9 gennaio 2026 la prima lettera riguarda le società del gruppo. La seconda, le società bancarie e finanziarie partecipate almeno al venti per cento da società del gruppo o da una banca, perché anche una presenza senza controllo può trasmettere rischio. La terza, le società bancarie e finanziarie fuori dal gruppo ma controllate dal vertice del gruppo o di una singola banca, anche una persona fisica, che non potrebbe essere capogruppo. Seguono le società che controllano almeno una banca, le società diverse da quelle bancarie e finanziarie controllate da una banca o dal gruppo, le holding esentate e, come norma di chiusura, tutte le società comprese nel perimetro di consolidamento prudenziale dell'art. 18 del CRR. Senza questa estensione basterebbe spostare un'attività rischiosa fuori dal gruppo per eludere i requisiti.

I poteri non sono uguali per tutti: alcuni soggetti devono trasmettere dati anche periodici, altri solo a richiesta (art. 66); tutti sono ispezionabili, ma nelle società diverse da quelle bancarie e

finanziarie l'ispezione serve soltanto a verificare l'esattezza dei dati forniti per il consolidamento (art. 68). Nel testo precedente l'elenco comprendeva anche le strumentali, che oggi non sono più nominate; ma una strumentale non finanziaria controllata da una banca o dal gruppo resta nell'ambito per la lettera i).

11.8. D8 — La vigilanza consolidata in ambito europeo

Domanda. Che cosa succede se capogruppo e società del gruppo hanno sede in più Stati dell'Unione? Chi esercita la vigilanza consolidata?

Risposta ideale. La esercita un'unica autorità, il *consolidating supervisor*, individuato con i criteri dell'art. 111 della direttiva 2013/36/UE. Il gruppo dell'art. 60 è quello a prevalente base italiana; con società in più Stati dell'Unione serve quel criterio. Se la capogruppo è una banca, è l'autorità che l'ha autorizzata. Se è una holding che controlla una sola banca, è l'autorità di quella banca. Se la holding controlla più banche in Stati diversi, è l'autorità dello Stato in cui sono insediate la holding e almeno una banca, altrimenti quella che ha autorizzato la banca con il totale di bilancio più elevato. Quando l'art. 60 parla della Banca d'Italia «altrimenti nominata» autorità consolidante, rinvia proprio a questo meccanismo.

Nel Meccanismo di vigilanza unico, se il *consolidating supervisor* è di uno Stato partecipante, la vigilanza consolidata spetta alla BCE per i gruppi vigilati significativi, con gli stessi criteri delle banche significative, e alle autorità nazionali per gli altri. Per i gruppi transfrontalieri ci sono poi i collegi dei supervisori, che la Banca d'Italia istituisce o a cui partecipa (art. 69), coordinati dal *consolidating supervisor*. Se una banca italiana appartiene a un gruppo di Stato terzo che ha nell'Unione almeno un'altra banca, holding o impresa di investimento, e attività per almeno 40 miliardi, l'art. 69.3 impone un'impresa madre UE intermedia. La direttiva del 2019 ha poi esteso i poteri verso le holding, allineandosi all'ordinamento italiano, che già dalla legge Amato del 1990 sottopone la holding capogruppo a controlli simili a quelli sulla banca. Individuata l'autorità, resta da vedere come esercita i poteri: per la regolamentazione, in Italia, l'art. 67.

11.9. D9 — La vigilanza regolamentare sul gruppo: l'art. 67 TUB

Domanda. Commenti l'art. 67 TUB: come si esercita la vigilanza regolamentare sul gruppo bancario?

Risposta ideale. L'art. 67 è lo specchio, per il gruppo, dell'art. 53 sulla singola banca. La Banca d'Italia, per vigilare su base consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni che riguardano il gruppo complessivamente considerato o suoi componenti. Il destinatario è uno solo, la capogruppo, che le gira alle società con le disposizioni dell'art. 61; l'oggetto è il gruppo, perché il rischio è unitario. Le materie sono l'adeguatezza

patrimoniale, il contenimento del rischio, il governo societario, l'organizzazione e i controlli interni con la remunerazione, e l'informativa al pubblico. Le partecipazioni detenibili erano un'altra materia: il d.lgs. 208/2025 l'ha abrogata dal 9 gennaio 2026, ma fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 61-bis continua ad applicarsi l'art. 67 previgente con la sua disciplina attuativa; il nuovo regime, quindi, non è ancora operativo.

Le disposizioni possono poi tener conto, anche per la singola banca, della situazione dei soggetti partecipati o controllati dal vertice, e possono riguardare anche uno solo o alcuni componenti del gruppo. Con provvedimenti di carattere particolare l'autorità interviene invece con l'art. 67-ter, anche imponendo fondi propri aggiuntivi. Dopo la direttiva 2019/878 può imporre misure di secondo pilastro su base consolidata, e se la capogruppo non è una banca ha verso di lei gli stessi poteri che ha verso le banche.

11.10. D10 — I poteri sul gruppo quando la capogruppo non è adeguata

Domanda. Se la capogruppo di un gruppo bancario non è adeguata, che poteri ha la Banca d'Italia sul gruppo?

Risposta ideale. Può intervenire direttamente sulla capogruppo, con i poteri di intervento dell'art. 67-ter, perché la capogruppo è il canale da cui passa l'intero gruppo: se è inadeguata, lo è il punto in cui i provvedimenti arrivano alle società. L'autorità può convocare amministratori, sindaci e personale; ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno, e procedere direttamente se non ottemperano; disporre la rimozione di esponenti la cui permanenza pregiudica la sana e prudente gestione del gruppo. Può impartire le disposizioni dell'art. 67 anche con provvedimenti di carattere particolare, come un requisito di fondi propri aggiuntivi, la restrizione delle attività o della struttura territoriale, il divieto di operazioni o di distribuire utili. Se la capogruppo è una holding, può sospendere i diritti di voto nelle banche controllate, imporre la cessione delle partecipazioni, e designare temporaneamente un'altra holding o una banca del gruppo per le funzioni dell'art. 61.

Può anche accertare d'ufficio la composizione del gruppo iscritto all'albo, anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo (art. 64); per i gruppi vigilati significativi la vigilanza consolidata spetta alla BCE. I poteri dell'art. 67-ter si applicano già dal 9 gennaio 2026; le nuove regole dell'art. 61-bis sulle holding, invece, solo con le disposizioni attuative (art. 4, commi 6, 8 e 9, d.lgs. 208/2025), e fino ad allora vale il previgente. E se l'inadeguatezza si aggrava si passa dalla vigilanza alla crisi: l'art. 98 consente l'amministrazione straordinaria della capogruppo.

12 | La crisi: intervento precoce, amministrazione straordinaria, LCA

Questo capitolo copre la parte del Titolo IV del TUB che precede e accompagna la risoluzione: la specialità della crisi bancaria, la riforma del 2015, i piani di risanamento e il sostegno di gruppo, l'intervento precoce, l'amministrazione straordinaria, i provvedimenti straordinari degli artt. 78 e 79 e la liquidazione coatta amministrativa. All'esame si parte quasi sempre dal perché una banca non fallisce come un'impresa qualunque e si scende lungo la scala delle misure, chiedendo per ciascuna il presupposto, l'autorità competente e che cosa è cambiato con la BRRD. La risoluzione e il bail-in sono trattati a parte.

12.1. D1 — Perché la crisi della banca non segue il diritto concorsuale comune

Domanda. Mi parli della crisi della banca: perché una banca in difficoltà non viene trattata come un'impresa qualunque, e dove lo dice la legge?

Risposta ideale. Una banca non può fallire come un'impresa qualunque perché il suo passivo è in gran parte raccolta di risparmio tra il pubblico, con obbligo di rimborso, e basta la notizia delle sue difficoltà per innescare una corsa ai ritiri che può diventare irreversibile e contagiare altri intermediari. Le procedure concorsuali comuni puntano a massimizzare il soddisfacimento dei creditori; gli strumenti di gestione della crisi bancaria puntano invece a evitare le esternalità negative, cioè il panico e l'instabilità sistemica, e tutelano in modo speciale i depositanti. La regola è nell'art. 80, comma 6, TUB: le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa, e il codice della crisi si applica solo per quanto non previsto e se compatibile.

Ne derivano tre specialità. Le procedure sono amministrative e non giudiziarie: l'amministrazione straordinaria la dispone l'autorità di vigilanza, la liquidazione coatta il Ministro dell'economia su proposta della Banca d'Italia, e il giudice interviene solo su segmenti limitati, come le opposizioni allo stato passivo. I presupposti non si riducono all'insolvenza: si interviene già al dissesto o al rischio di dissesto, quindi prima. Il sistema è graduato, con l'amministrazione straordinaria per le crisi reversibili, la liquidazione coatta per quelle irreversibili e oggi, accanto,

la risoluzione. Persino il controllo giudiziario sulle gravi irregolarità dell'art. 2409 del codice civile, per le banche, è sostituito dalla denuncia alla Banca d'Italia (art. 70 TUB).

12.2. D2 — Dalla vecchia disciplina alla BRRD: la riforma del Titolo IV

Domanda. Il Titolo IV del TUB è stato riscritto nel 2015. Com'era la disciplina originaria della crisi, che cosa ha cambiato la BRRD e che cosa è rimasto di quell'impianto?

Risposta ideale. Il TUB del 1993, come la legge bancaria del 1936, conosceva due sole procedure: l'amministrazione straordinaria per le irregolarità o le perdite gravi, la liquidazione coatta per quelle di eccezionale gravità, senza alcuna definizione di crisi. Nella pratica le crisi si risolvevano con strumenti ad hoc, come il decreto Sindona, oggi non più utilizzato, oppure con la cessione dell'azienda a una banca sana e la liquidazione della società originaria, ridotta a scatola vuota: perdevano gli azionisti, non i creditori, salvo rare eccezioni. La BRRD, recepita il 16 novembre 2015 con i d.lgs. 181 e 180, cambia la logica: il rischio d'impresa non lo sopporta lo Stato, per non incentivare il *moral hazard*, ma gli azionisti e i creditori, con il *bail-in*, e gli aiuti pubblici restano solo come ultima risorsa. Il d.lgs. 181 ha riscritto il Titolo IV, oggi intitolato misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa, aggiungendo piani di risanamento, sostegno di gruppo e intervento precoce; il d.lgs. 180 ha introdotto la risoluzione.

Che cosa resta? L'impianto italiano: amministrazione straordinaria e liquidazione coatta sono ancora nel TUB, e la prima ha anzi fatto da modello alla disciplina europea. Cambiano chi decide e i presupposti: l'autorità di vigilanza dispone da sola l'amministrazione straordinaria, senza decreto del Ministro, e la liquidazione coatta si fonda sul dissesto dell'art. 17, dove l'eccezionale gravità resta solo come indice delle perdite.

12.3. D3 — Autorità e presupposti della gestione della crisi

Domanda. Quando una banca si considera in crisi, e chi decide che si possono attivare gli strumenti di gestione della crisi?

Risposta ideale. Il TUB non definisce la crisi; la disciplina europea usa due soglie. Per le misure di prevenzione, come la sostituzione degli amministratori, il presupposto è il significativo deterioramento della situazione finanziaria. Per le misure di gestione della crisi, come la risoluzione, è il dissesto o rischio di dissesto, il *failing or likely to fail*, nozione molto più ampia dell'insolvenza: ricorre se la banca viola o violerà i requisiti per l'autorizzazione, se le attività sono o saranno inferiori alle passività, se non paga o non pagherà i debiti in scadenza, o se ha bisogno di sostegno pubblico straordinario. Il dissesto non basta: l'autorità deve valutare se siano ragionevolmente prospettabili misure alternative, del settore privato o di vigilanza, che lo evitino in tempi ragionevoli, e su questo ha un'ampia discrezionalità.

Quanto alle autorità, risanamento e intervento precoce spettano alla vigilanza competente, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; per le significative alla BCE spetta anche accertare il dissesto, e questo segna il passaggio dalla pre-crisi alla risoluzione, di competenza del Comitato di risoluzione unico o delle autorità nazionali. In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione, con un'unità separata per la risoluzione; il Ministro dell'economia approva l'avvio della risoluzione e firma il decreto di liquidazione coatta, ma non più quello di amministrazione straordinaria.

12.4. D4 — I piani di risanamento

Domanda. Commenti l'art. 69-quater TUB: che cos'è il piano di risanamento e perché si chiede a una banca che sta bene?

Risposta ideale. Il piano di risanamento è lo strumento preventivo con cui una banca ancora sana indica in anticipo quali misure adotterebbe per riequilibrare la propria situazione patrimoniale e finanziaria se questa si deteriorasse in modo significativo. Siamo nel Capo 01-I, che riguarda le banche sane, e la ratio è che davanti a turbolenze improvvise è difficile improvvisare, mentre con un piano già pronto si trova una soluzione in tempi stretti. Per questo il piano è dettagliato, basato su ipotesi realistiche, e non può presupporre né contemplare l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario: è la traduzione del passaggio dal salvataggio pubblico al *bail-in*.

Lo approva l'organo amministrativo, che lo sottopone alla Banca d'Italia, o alla BCE se la banca è significativa, e va riesaminato almeno ogni anno, o più spesso se la Banca d'Italia lo chiede o se cambiano struttura o situazione della banca. Per l'art. 69-sexies l'autorità di vigilanza, cioè la Banca d'Italia o la BCE per le significative, entro sei mesi, ne verifica completezza e adeguatezza e lo trasmette all'autorità di risoluzione per eventuali raccomandazioni; se trova carenze può chiedere un piano modificato o ordinare modifiche all'attività. Le banche appartenenti a un gruppo non sono tenute al piano individuale, salvo richiesta della Banca d'Italia, perché la capogruppo italiana si dota del piano di gruppo (art. 69-quinquies). E non va confuso con il piano di risoluzione: quello di risanamento lo scrive la banca, quello di risoluzione l'autorità di risoluzione.

12.5. D5 — Il sostegno finanziario di gruppo

Domanda. Mi spieghi come funziona il sostegno finanziario di gruppo e perché richiede un procedimento così articolato, invece di un normale finanziamento tra società dello stesso gruppo.

Risposta ideale. Il Capo 02-I permette alla capogruppo e alle società del gruppo di concludere in anticipo un accordo con cui si obbligano a sostenersi finanziariamente, con finanziamenti o garanzie, se una di loro arriva ai presupposti dell'intervento precoce. Il normale finanziamento infragruppo resta libero, fuori da questo capo, finché nessuna società ha i presupposti dell'intervento precoce; lo stesso vale per il sostegno fuori accordo coerente con le politiche di gruppo

(art. 69-duodecies). Il procedimento è articolato per una ragione che la legge scrive: il sostegno deve essere nell'interesse di chi lo dà e non mettere a repentaglio la sua liquidità o solvibilità (art. 69-quinquiesdecies, lettere b ed e). Il progetto di accordo è autorizzato dalla Banca d'Italia (art. 69-terdecies); poi lo approva l'assemblea straordinaria, e non quella ordinaria, di ciascuna società aderente, con il parere degli amministratori indipendenti sull'interesse ad aderire e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni (art. 69-quaterdecies). L'accordo produce effetti solo per le società le cui assemblee lo hanno approvato.

Al momento del sostegno la delibera va trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietarne o limitarne l'esecuzione se non sono soddisfatte quelle condizioni (art. 69-sexiesdecies), tra cui la ragionevole aspettativa di rimborso. Restano ferme le regole del codice civile sulla direzione e coordinamento dei gruppi, e l'accordo non si può concludere se una parte ha già i presupposti dell'intervento precoce, cioè la fase che vediamo ora.

12.6. D6 — L'intervento precoce: presupposti e rimozione

Domanda. Commenti l'art. 69-octiesdecies TUB: quando la Banca d'Italia può intervenire prima del dissesto e con quali misure?

Risposta ideale. L'art. 69-octiesdecies apre la sezione sull'intervento precoce: dalla banca sana, dove c'è solo pianificazione, si passa alla banca che comincia ad avere difficoltà, e la Banca d'Italia, o la BCE per le significative, può limitarne l'autonomia gestionale ben prima del dissesto. I presupposti sono due, e a ciascuno corrisponde una famiglia di misure. Il primo è la violazione, o la prevista violazione anche per un rapido deterioramento, dei requisiti prudenziali europei, a partire dal regolamento 575/2013: l'art. 69-noviesdecies consente di chiedere alla banca di dare attuazione, anche parziale, al piano di risanamento, di preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con i creditori o di modificare la forma societaria, fissando un termine.

Il secondo presupposto, più grave, è la presenza di gravi violazioni o irregolarità nell'amministrazione, oppure di un deterioramento particolarmente significativo: consente la rimozione di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo, e anche di esponenti dell'alta dirigenza come il direttore generale, con nomina dei nuovi soggetti approvata dalla Banca d'Italia (art. 69-vicies-semel). È un'extrema ratio, perché vale solo se non bastano le misure del primo tipo né i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter, che permettono invece di rimuovere singoli esponenti. Se neppure questo basta, resta salva in ogni momento l'amministrazione straordinaria, che è il passo successivo.

12.7. D7 — L'amministrazione straordinaria: presupposti e finalità, vecchio e nuovo testo

Domanda. Commenti l'art. 70 TUB. Com'era formulato in origine, com'è oggi e che cosa è cambiato?

Risposta ideale. L'art. 70 apre l'amministrazione straordinaria e si legge meglio per differenza. In origine era il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, a sciogliere con decreto gli organi di amministrazione e controllo in tre casi alternativi: gravi irregolarità o violazioni di norme legislative, amministrative o statutarie; gravi perdite del patrimonio, e qui il participio «previste», rimasto nel testo vigente, rende l'intervento anticipatorio; istanza motivata degli organi amministrativi o dell'assemblea straordinaria. Oggi la dispone da sola l'autorità di vigilanza, senza decreto del Ministro: la Banca d'Italia per le banche meno significative, la BCE per le significative, che esercita questi poteri del TUB in base all'art. 6-bis TUB e al regolamento MVU. I presupposti sono rimasti, ma il primo oggi si legge per rinvio alle gravi violazioni o irregolarità dell'art. 69-octiesdecies; la sussidiarietà riguarda la rimozione, mentre l'amministrazione straordinaria resta disponibile in ogni momento (art. 69-vicies-semel, comma 5).

Cambia anche la durata: prima un anno più una proroga eccezionale di sei mesi, oggi un anno prorogabile per lo stesso periodo anche più volte, finché ricorrono i presupposti, senza un tetto. Senza più il decreto ministeriale non serve la gestione provvisoria dell'art. 76, abrogata. La finalità resta accertare la situazione, rimuovere le irregolarità e cercare soluzioni nell'interesse dei depositanti: è lo strumento per le crisi reversibili, non per liquidare.

12.8. D8 — Organi e poteri nell'amministrazione straordinaria; il commissariamento leggero

Domanda. Chi gestisce la banca durante l'amministrazione straordinaria e con quali poteri? E se la Banca d'Italia non vuole sciogliere gli organi, che cosa può fare?

Risposta ideale. Con il provvedimento di scioglimento l'autorità di vigilanza, cioè la Banca d'Italia o la BCE per le banche significative, nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza di tre-cinque membri (art. 71). I commissari prendono il posto dell'organo amministrativo: salvo diversa indicazione nella nomina esercitano tutti i poteri che codice civile e statuto danno agli amministratori, con il compito di accertare la situazione aziendale, rimuovere le irregolarità e promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione; il comitato prende il posto dell'organo di controllo e dà pareri (art. 72). L'autorità può limitare i poteri dei commissari, subordinare atti alla sua autorizzazione, revocarli e sostituirli. L'assemblea è sospesa, ma se servono decisioni sue, come un aumento di capitale, la convocano i commissari con l'approvazione dell'autorità. In circostanze eccezionali possono sospendere i pagamenti, per un mese prorogabile di due (art. 74).

L'art. 75-bis prevede però una via meno traumatica, il commissariamento leggero: se ricorrono i presupposti dell'art. 70, l'autorità può nominare commissari in temporaneo affiancamento all'organo di amministrazione, senza scioglierlo, stabilendo funzioni, doveri e poteri e, se vuole, l'obbligo degli amministratori di consultarli o chiedere la loro previa autorizzazione per certi atti. Serve quando le difficoltà non sono direttamente imputabili alla banca. Se poi la situazione è più grave del previsto, si passa alla liquidazione coatta o, se c'è l'interesse pubblico, alla risoluzione.

12.9. D9 — La liquidazione coatta amministrativa: caratteri e presupposti

Domanda. Mi parli della liquidazione coatta amministrativa: in che cosa si distingue dall'amministrazione straordinaria e quando si dispone oggi?

Risposta ideale. La liquidazione coatta amministrativa è la procedura per le crisi irreversibili: non cerca di restituire la banca al mercato ma di farla uscire in modo ordinato, con la cancellazione dall'albo e dal registro delle imprese. È una procedura d'insolvenza ordinaria nel senso della direttiva e fa da alternativa alla risoluzione. Il suo presupposto è cambiato. In origine l'art. 80 attribuiva al Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione quando irregolarità, violazioni o perdite fossero di eccezionale gravità: rispetto all'amministrazione straordinaria la differenza era di grado, e il legislatore non ha mai definito né la gravità né l'eccezionale gravità.

Oggi il decreto è del Ministro dell'economia, su proposta della Banca d'Italia, quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015, cioè dissesto o rischio di dissesto e assenza di alternative, ma non quelli dell'art. 20, comma 2, per la risoluzione, cioè l'interesse pubblico. Nell'art. 80 la formula dell'eccezionale gravità non c'è più: sopravvive solo come uno degli indici del dissesto, le perdite patrimoniali di eccezionale gravità dell'art. 17, comma 2, d.lgs. 180/2015. Il decreto non dispone più la revoca dell'autorizzazione, che dispone la BCE su proposta della Banca d'Italia (art. 14, comma 3-ter; dall'11 gennaio 2027 il nuovo art. 14 dice «sentita la Banca d'Italia o su sua proposta»). Dal decreto cessano le funzioni di amministratori, controllori e assemblea. Rispetto al fallimento comune è una procedura amministrativa, e l'insolvenza, se c'è, la accerta a parte il tribunale (art. 82).

12.10. D10 — Organi e fasi della LCA: passivo e liquidazione dell'attivo

Domanda. Come si svolge la liquidazione coatta dopo il decreto? Mi commenti in particolare l'art. 90 TUB.

Risposta ideale. La Banca d'Italia nomina commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza di tre-cinque membri (art. 81). I commissari hanno la rappresentanza legale della banca e conducono la liquidazione; il comitato li controlla (art. 84). Dall'insediamento degli organi, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo al provvedimento, sono sospesi i pagamenti e le azioni contro la banca (art. 83). Il passivo si accerta in modo speciale: entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore le somme che risultano dalle scritture della banca, con riserva di contestazioni, e chi non la riceve deve chiedere il riconoscimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (art. 86); contro l'esclusione c'è opposizione al tribunale entro quindici giorni (art. 87).

Per l'attivo l'ipotesi più usata è la cessione in blocco dell'art. 90: con il parere favorevole del comitato e l'autorizzazione della Banca d'Italia i commissari cedono attività, passività, aziende e rapporti giuridici, in qualsiasi stadio, anche prima dello stato passivo; il cessionario risponde solo delle passività risultanti dallo stato passivo, nel rispetto della parità di trattamento dei creditori. Il rinvio all'art. 58 dà la pubblicità e la conservazione di privilegi e garanzie, anche se il cessionario non è una banca: alcune cessioni si sono fatte in un fine settimana, con l'acquirente già concordato. Oggi è meno facile, perché gli sportelli sono un costo.

12.11. D11 — I provvedimenti straordinari verso banche italiane e comunitarie

Domanda. Commenti gli artt. 78 e 79 TUB: che cosa può fare la Banca d'Italia verso una banca italiana e verso una banca comunitaria che opera in Italia?

Risposta ideale. Gli artt. 78 e 79 stanno tra l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta, nella sezione dei provvedimenti straordinari, ma riguardano una banca in una situazione problematica e non ancora di crisi: sistematicamente starebbero meglio prima dell'amministrazione straordinaria. La differenza fra i due articoli è chi ha il potere primario. Per le banche autorizzate in Italia, l'art. 78 consente alla Banca d'Italia di vietare nuove operazioni o ordinare la chiusura di succursali, per violazioni di norme legislative, amministrative o statutarie o per irregolarità di gestione, e per le succursali di banche di Stato terzo anche per insufficienza di fondi; la norma non fissa un termine del divieto.

Per le banche comunitarie vale invece l'*home country control*: la Banca d'Italia non ha il potere primario: se le violazioni riguardano succursali o servizi in Italia il cui controllo spetta allo Stato d'origine, avverte quell'autorità e, solo se c'è urgenza, adotta in attesa le misure provvisorie necessarie per tutelare depositanti e risparmiatori, compresi il divieto di nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti, comunicandole a Stato d'origine, Commissione e ABE (art. 79). Se la violazione riguarda la liquidità e le misure dello Stato d'origine mancano o sono inadeguate, può agire anche per la stabilità finanziaria, e può rivolgersi all'ABE per le controversie. Dove il controllo spetta a lei, agisce direttamente, fino alla chiusura della succursale.

12.12. D12 — La chiusura della LCA: riparto, depositor preference e soci

Domanda. Come si chiude la liquidazione coatta: chi viene pagato per primo, e che cosa resta ai soci?

Risposta ideale. La liquidazione coatta si chiude di regola con il riparto dell'attivo ai creditori. Prima dell'ultimo riparto i commissari sottopongono alla Banca d'Italia bilancio finale e piano di riparto, che ne autorizza il deposito in tribunale; superate le contestazioni si fa il riparto finale e la società si cancella secondo le regole del codice civile (art. 92). Quanto all'ordine,

l'art. 91 rinvia a quello del codice della crisi, ma con una deroga che è la specialità bancaria, la *depositor preference*: tra i creditori chirografari vengono per primi i depositi protetti, fino a 100.000 euro, insieme ai crediti dei sistemi di garanzia che si sono surrogati ai depositanti; poi la parte eccedente dei depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese; poi gli altri depositi; solo dopo gli altri chirografari, quindi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello dell'art. 12-bis, e in coda i subordinati. La ratio è che i depositanti sono i creditori da proteggere per evitare le corse agli sportelli, anche quando la banca esce dal mercato.

Ai soci va l'eventuale residuo dell'attivo, prima della cancellazione, solo dopo che i creditori sono stati soddisfatti per intero. In alternativa al riparto, i commissari possono proporre un concordato al tribunale, autorizzato dalla Banca d'Italia (art. 93), istituto mai applicato finora. Questa gerarchia è il punto di partenza del bail-in, il tema successivo: lì si decide a chi toccano le perdite, e i depositi protetti restano sempre fuori.

13 | La risoluzione e la BRRD

Questo capitolo copre la risoluzione bancaria del d.lgs. 180/2015, che recepisce la BRRD: nozione, obiettivi e principi, presupposti, scelta fra risoluzione e liquidazione coatta, piani, autorità e Fondo unico, bail-in con le sue esclusioni, strumenti di cessione, valutazione e tutela giurisdizionale, sostegno pubblico, sistemi di garanzia dei depositi ed effetti dell'avvio sugli organi. Le domande tipiche partono dal passaggio dal bail-out al bail-in o dalla domanda «risoluzione o liquidazione coatta?», e da lì scendono su un articolo o su un caso, in particolare Tercas.

13.1. D1 — La risoluzione: nozione, obiettivi e principi

Domanda. Mi parli della risoluzione bancaria: che cos'è, quali obiettivi persegue e a quali principi risponde.

Risposta ideale. La risoluzione è il modo con cui l'ordinamento gestisce il dissesto di una banca quando c'è un interesse pubblico a non lasciarla uscire dal mercato con la liquidazione. Non è una procedura d'insolvenza come la liquidazione coatta, ma un'alternativa a essa, affidata ad autorità amministrative e introdotta con il d.lgs. 180/2015 in recepimento della BRRD. Con le sue misure l'autorità di risoluzione ristruttura la banca in continuità: la cede in tutto o in parte, la trasferisce a un ente-ponte o a una società veicolo, oppure svaluta e converte azioni e crediti con il bail-in (art. 39). Il suo scopo non è distribuire l'attivo ai creditori, ma conservare ciò che serve all'economia e far pagare il costo della crisi a chi ha finanziato la banca anziché ai contribuenti.

Gli obiettivi sono nell'art. 21, che per le crisi svolge la funzione dell'art. 5 TUB per la vigilanza: continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria, contenimento degli oneri per la finanza pubblica, tutela dei depositanti e degli investitori protetti, dei fondi e delle altre attività della clientela. L'elenco crea un ordine di priorità negli strumenti: pagano prima gli azionisti, poi i creditori, esclusi i piccoli depositanti, e l'intervento pubblico viene per ultimo. I principi sono nell'art. 22: le perdite sono subite da azionisti e creditori nell'ordine stabilito dal decreto; a pari grado, pari trattamento, cioè la par condicio; nessuno subisce più di quanto avrebbe subito nella liquidazione coatta, il no creditor worse off; i depositi protetti non subiscono perdite. Proprio perché è eccezionale, la risoluzione si apre solo se ricorrono i presupposti.

13.2. D2 — Dal bail-out al bail-in: chi paga la crisi

Domanda. Che cosa vuol dire passare dal bail-out al bail-in? Chi paga oggi la crisi di una banca?

Risposta ideale. Il bail-out è il salvataggio pubblico: lo Stato mette il denaro e il costo ricade sui contribuenti. Il bail-in è il salvataggio interno: il costo della crisi ricade su chi ha finanziato la banca. Il passaggio nasce dalla crisi del 2008, quando molti Stati sostennero le proprie banche; l'Italia lo fece con l'art. 12 del d.l. 185/2008, che autorizzava il Ministero a sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche. Il costo per i contribuenti e il moral hazard, perché una banca che si sa salvata assume più rischi, hanno portato a cambiare logica in due tempi. Nel 2013 la comunicazione della Commissione ha ammesso l'aiuto di Stato solo con burden sharing, limitato però ad azionisti e creditori subordinati. Poi la BRRD ha portato questo approccio alle estreme conseguenze, estendendo le perdite a tutti i creditori, compresi i depositanti oltre i 100.000 euro: restano fuori i depositi protetti e le altre esclusioni dell'art. 49.

Oggi dunque pagano prima gli azionisti, poi i creditori nell'ordine stabilito dal decreto. Il denaro pubblico è l'ultima risorsa: gli strumenti pubblici di stabilizzazione sono ammessi solo se azionisti e creditori hanno contribuito, con svalutazione o conversione, per almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri, e sempre con la disciplina sugli aiuti di Stato. Il Fondo di risoluzione, alimentato dalle stesse banche, è un sostegno successivo, non la prima fonte.

13.3. D3 — I presupposti: commento all'art. 17

Domanda. Quando una banca può essere sottoposta a risoluzione? Mi commenti l'art. 17 del d.lgs. 180/2015.

Risposta ideale. L'art. 17 dice quando una banca può essere sottoposta a una delle misure dell'art. 20, risoluzione compresa, e ha una struttura da notare: nel comma 1 i presupposti devono ricorrere congiuntamente, nel comma 2 le situazioni di dissesto sono alternative, ne basta una. I presupposti sono due. Primo, la banca è in dissesto o a rischio di dissesto, il failing or likely to fail. Secondo, non si possono ragionevolmente prospettare misure alternative in tempi adeguati: l'intervento di privati o di un sistema di tutela istituzionale, oppure un'azione di vigilanza, come l'intervento precoce o l'amministrazione straordinaria.

Il dissesto è più ampio dell'insolvenza: ricorre con irregolarità o violazioni tali da giustificare la revoca dell'autorizzazione, con perdite di eccezionale gravità, con attività inferiori alle passività, con l'incapacità di pagare i debiti, con elementi oggettivi che indicano che queste situazioni si realizzeranno a breve, o se è previsto un sostegno pubblico straordinario, salvo l'art. 18. L'art. 19 ripartisce l'accertamento: il dissesto lo dichiara l'autorità di vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; gli altri presupposti li verifica l'autorità di risoluzione. Per la risoluzione, però, non basta: serve un terzo presupposto, l'interesse pubblico, ed è lì che si sceglie fra risoluzione e liquidazione coatta.

13.4. D4 — Risoluzione o liquidazione coatta

Domanda. Una banca è in dissesto: come si decide se si va in risoluzione o in liquidazione coatta amministrativa? E in che cosa la liquidazione coatta si distingue dal fallimento?

Risposta ideale. La risoluzione è l'eccezione, la liquidazione coatta la regola. Dopo la dichiarazione di dissesto le autorità procedono per gradi: vedono se basta il write down risolutivo, cioè la riduzione o conversione di azioni, strumenti di capitale e passività computabili prevista dall'art. 20; se serve una moratoria dei pagamenti, di due giorni al massimo; se esiste una soluzione privata, il cavaliere bianco; e infine se c'è l'interesse pubblico. L'art. 20 lo riconosce quando la risoluzione è necessaria e proporzionata a un obiettivo dell'art. 21 e la liquidazione coatta non lo realizzerebbe nella stessa misura. Se manca, la banca va in liquidazione coatta: l'art. 80 TUB la prevede quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 ma non quelli per la risoluzione.

Lo si è visto nel 2017 con Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca: il Comitato di risoluzione unico ha escluso l'interesse pubblico, perché non c'era rischio di contagio e la liquidazione coatta poteva tutelare allo stesso modo depositanti e investitori, tanto che si dice che la risoluzione è per pochi. Lo stesso vale di regola per le banche piccole, come le BCC. Quanto al diritto comune, la liquidazione coatta non è la liquidazione giudiziale, l'ex fallimento: la dispone il Ministro con decreto su proposta della Banca d'Italia, non il tribunale, e l'art. 80, comma 6, TUB esclude ogni altra procedura concorsuale, rinviando al codice della crisi solo se compatibile.

13.5. D5 — Piani di risoluzione e risolvibilità

Domanda. Che cos'è un piano di risoluzione e in che cosa si distingue dal piano di risanamento? E che cosa significa che una banca è «risolvibile»?

Risposta ideale. Il piano di risoluzione, previsto dall'art. 7, stabilisce in anticipo come si applicherebbero alla banca le misure e i poteri di risoluzione, individuando gli ostacoli e le modalità per affrontarli. Lo predispone la Banca d'Italia, sulla base delle informazioni fornite dalla banca e sentita l'autorità competente; per le banche di competenza del Comitato di risoluzione unico lo redige il Comitato, con la collaborazione della Banca d'Italia. Si riesamina almeno ogni anno. Il piano di risanamento ha un autore diverso: lo redige la banca, lo approva l'organo amministrativo e lo valuta la Banca d'Italia (artt. 69-quater e 69-sexies TUB). Entrambi devono esistere anche per banche sane; per quello di risoluzione la ragione è pratica, perché il procedimento è così rapido, ventiquattro ore per le obiezioni di Commissione e Consiglio, che senza un piano già pronto non sarebbe possibile.

Collegata è la risolvibilità dell'art. 12. Una banca è risolvibile se, anche in una situazione di instabilità generalizzata, può essere sottoposta a liquidazione coatta o a risoluzione minimizzando le conseguenze per il sistema e assicurando la continuità delle funzioni essenziali. La valutazione non può contare su aiuti pubblici straordinari, salvo i fondi di risoluzione, né sull'assistenza di liquidità di emergenza della banca centrale. Se emergono impedimenti sostanziali, l'iniziativa

per rimuoverli è della banca, perché mancano sintomi di crisi. Resta da vedere chi decide e con quali risorse.

13.6. D6 — Autorità di risoluzione e Fondo di risoluzione unico

Domanda. Chi decide la risoluzione di una banca, in Italia e in Europa, e chi ne finanzia i costi?

Risposta ideale. In Italia la Banca d'Italia è insieme autorità di vigilanza, di risoluzione e di liquidazione; la funzione di risoluzione è affidata a un'Unità separata, come chiede la direttiva, che può comunque accedere alle informazioni della vigilanza. Nel Meccanismo di risoluzione unico il riparto ricalca la distinzione fra banche significative e meno significative, ma è più ampio: il Comitato di risoluzione unico è competente per le banche significative, per i gruppi transfrontalieri, per le meno significative vigilate direttamente dalla BCE e per le banche per cui serve il Fondo unico, la Banca d'Italia per le altre, e in ogni caso attua i programmi del Comitato. Il dissesto lo dichiara la BCE per le banche significative. Il programma del Comitato entra in vigore solo se entro ventiquattro ore la Commissione e il Consiglio non si oppongono; per una banca meno significativa la Banca d'Italia avvia la risoluzione con l'approvazione del Ministro dell'economia.

Dopo azionisti e creditori, il costo può ricadere sul Fondo di risoluzione unico, istituito dal regolamento 806/2014 e alimentato dalle banche dell'Unione bancaria, circa sessanta miliardi nel 2024: ciascuna contribuisce in proporzione alle passività, esclusi fondi propri e depositi protetti, con un aggiustamento per il rischio contro il moral hazard. Il Fondo interviene solo se il programma di risoluzione lo prevede, e non ha un backstop pubblico: la linea di credito del Mes richiede la ratifica di tutti gli Stati, che l'Italia, nel 2024, non aveva ancora dato. Resta da vedere come funziona il bail-in, che viene per primo.

13.7. D7 — Il bail-in: finalità e meccanica

Domanda. Mi spieghi il bail-in: a che cosa serve e come funziona. Commenti l'art. 48.

Risposta ideale. Il bail-in è la misura di risoluzione che ricapitalizza la banca svalutando azioni e crediti, o convertendoli in azioni, e non con il denaro dello Stato. L'art. 48 ne indica due finalità. La prima è ripristinare il patrimonio della banca in risoluzione nella misura necessaria a rispettare i requisiti prudenziali e a ristabilire la fiducia del mercato, se il bail-in, anche con una riorganizzazione aziendale, basta a prospettarne il risanamento. La seconda è, in caso di cessione, ridurre il valore delle passività cedute o convertirle in capitale.

Quanto alla meccanica, riduzione e conversione seguono l'ordine dell'art. 52, che riflette la gerarchia della liquidazione coatta, così nessun creditore sta peggio: prima azionisti e titolari di strumenti di capitale e di debito subordinato, poi gli altri creditori. L'importo si fissa in base alla valutazione e tiene conto della fiducia da ristabilire (art. 51), e il tasso di conversione deve

diluire fortemente gli azionisti e compensare adeguatamente i creditori. Perché sia praticabile, ogni banca deve detenere già in via ordinaria fondi propri e passività computabili, il requisito Mrel, oggi disciplinato dagli artt. 16-bis e seguenti. Il bail-in, però, non coinvolge tutte le passività.

13.8. D8 — Le passività escluse dal bail-in

Domanda. Perché il bail-in non copre tutte le passività? Commenti l'art. 49.

Risposta ideale. La regola dell'art. 49 è che tutte le passività sono soggette a bail-in, tranne quelle che il testo esclude. Le esclusioni hanno due ragioni: proteggere chi è tutelato per scelta di politica pubblica ed evitare di diffondere il contagio che si vuole prevenire. Sono esclusi i depositi protetti, cioè fino a 100.000 euro per depositante; le passività garantite, nel limite del valore delle attività date in garanzia e non dei 100.000 euro; i fondi e gli strumenti finanziari dei clienti detenuti dalla banca, perché non sono suoi; gli obblighi fiduciari; le passività sotto i sette giorni verso altre banche o SIM e verso i sistemi di pagamento e di regolamento; e le passività verso il fisco e gli enti previdenziali se i loro crediti sono privilegiati, oltre a quelle verso i dipendenti per la retribuzione. La tutela è del singolo depositante: due conti da 100.000 euro dello stesso cliente valgono 100.000, un conto cointestato da 200.000 è coperto per intero. Le autorità possono poi escludere altre passività, in tutto o in parte, per preservare le funzioni essenziali o evitare il contagio.

Chi resta dentro paga secondo l'ordine dell'art. 52: prima azionisti e creditori subordinati, poi gli altri. I depositi non protetti sono colpiti dopo gli altri chirografari, perché in sede concorsuale hanno preferenza (art. 91, comma 1-bis, TUB), la depositor preference.

13.9. D9 — Gli strumenti: cessione, ente-ponte, società veicolo

Domanda. Quali sono le misure di risoluzione? Mi parli della cessione, dell'ente-ponte e della società veicolo, e di come si combinano.

Risposta ideale. L'art. 39 elenca quattro misure: la cessione a un terzo, la cessione a un ente-ponte, la cessione a una società veicolo e il bail-in. Non sono esclusive e di solito si combinano. La cessione a terzo (art. 40) è l'equivalente, per le crisi, della cessione di rapporti giuridici dell'art. 58 TUB: ha per oggetto azioni, o diritti, attività e passività anche in blocco, e permette di vendere tutta la banca o una parte a condizioni di mercato, senza il consenso degli azionisti. L'ente-ponte (art. 42) è un soggetto, con capitale interamente o in parte del fondo di risoluzione o di autorità pubbliche, che riceve beni e rapporti e continua le funzioni essenziali della banca in risoluzione. È temporaneo: l'autorità lo cede a terzi quando il mercato lo permette, di regola entro due anni, altrimenti va in liquidazione coatta.

La società veicolo (art. 45), la bad bank, è una società per azioni senza licenza bancaria che gestisce le attività deteriorate per massimizzarne il valore; per limitare le distorsioni della

concorrenza e l'azzardo morale si usa solo insieme a un altro strumento. L'esempio sono le quattro banche del novembre 2015: azzerati riserve, azioni e subordinate, a ciascuna una bridge bank finanziata dal Fondo nazionale, i crediti deteriorati a una bad bank, poi le banche sane cedute a 1 euro. Tutte queste misure incidono sui diritti di azionisti e creditori, e questo apre il tema della valutazione e della tutela.

13.10. D10 — La valutazione e la tutela giurisdizionale

Domanda. Perché la valutazione su cui si fonda la risoluzione non può essere impugnata da sola? Mi spieghi chi la fa e quali tutele restano.

Risposta ideale. La valutazione non si impugna da sola perché l'art. 26 la rende parte integrante della decisione: la si contesta solo impugnando il provvedimento, ai sensi dell'art. 95. Prima di avviare la risoluzione, l'art. 23 richiede una valutazione equa, prudente e realistica di attività e passività, fatta da un esperto indipendente dall'autorità di risoluzione, che può essere anche il commissario dell'amministrazione straordinaria; prima toccava ai funzionari della Banca d'Italia. Serve per il write down risolutivo, per verificare i presupposti e per determinare l'importo del bail-in. Se l'urgenza non consente di attendere, l'art. 25 ammette una valutazione provvisoria, che la direttiva prevede di correggere ex post.

L'art. 26 esclude la tutela giurisdizionale contro la valutazione finché la decisione non è adottata, e davanti al giudice amministrativo non ammette impugnazione autonoma. Le tutele restano due. Il ricorso contro il provvedimento, dove però la sospensione si presume contraria all'interesse pubblico; se il provvedimento è annullato, il giudice può far salvi gli atti verso i terzi in buona fede, e resta il risarcimento (art. 95, comma 3). E l'indennizzo per chi ha subito più di quanto avrebbe subito in liquidazione coatta, accertato da un esperto indipendente.

13.11. D11 — Sostegno pubblico e aiuti di Stato: il caso Tercas

Domanda. Quando una banca può ricevere un sostegno pubblico senza andare in risoluzione? E il caso Tercas che cosa ci dice sugli interventi dei fondi di garanzia?

Risposta ideale. Il sostegno finanziario pubblico straordinario è di per sé un indice di dissesto, la lettera f) dell'art. 17, e apre la gestione della crisi, risoluzione o liquidazione coatta. L'art. 18 lo esclude se lo Stato, per una grave perturbazione dell'economia, garantisce la liquidità della banca centrale o le passività di nuova emissione, oppure sottoscrive fondi propri: è la ricapitalizzazione precauzionale, solo per una banca solvibile, a prezzi senza vantaggio, limitata alla carenza emersa da uno stress test e senza coprire perdite. L'esempio è il Monte dei Paschi, ricapitalizzato in via precauzionale dopo le prove di stress dell'EBA del 2016.

Il caso Tercas riguarda invece fondi privati. Il Fondo interbancario, un consorzio privato, aveva coperto il deficit di Tercas, in amministrazione straordinaria, per favorirne l'acquisizione da parte della Popolare di Bari, a un costo minore del rimborso dei depositanti in liquidazione.

La Commissione, nel dicembre 2015, ha dichiarato l'intervento aiuto di Stato illegittimo, in base alla sua comunicazione del 2013. Il Tribunale, nel 2019, ha annullato la decisione, e la Corte di giustizia ha confermato: la natura privata di chi eroga non basta a escludere l'aiuto, ma la Commissione non aveva provato che le risorse fossero controllate dallo Stato, e la Banca d'Italia era intervenuta solo come vigilante prudenziale. Oggi gli interventi volontari dei fondi restano possibili, ma col vincolo del minor costo, e più difficili dove il fondo è pubblico.

13.12. D12 — I sistemi di garanzia dei depositi

Domanda. Mi spieghi come funzionano i sistemi di garanzia dei depositi e in che cosa si distinguono dal Fondo di risoluzione.

Risposta ideale. I sistemi di garanzia dei depositi servono a conservare la fiducia dei depositanti ed evitare la corsa al ritiro, ma non risolvono le crisi sistemiche né quelle delle banche troppo grandi per fallire. In Italia la garanzia copre 100.000 euro per depositante, con rimborso entro sette giorni lavorativi dalla liquidazione coatta, e si finanziano ex ante con una dotazione di almeno lo 0,8 per cento dei depositi protetti (artt. 96.1, 96-bis.1 e 96-bis.2 TUB). Sono due consorzi di diritto privato: il Fondo interbancario di tutela dei depositi, cui aderiscono tutte le banche tranne le BCC, e il fondo del credito cooperativo. La Banca d'Italia li riconosce approvandone lo statuto e accerta le condizioni degli interventi preventivi; l'esclusione della banca gravemente inadempiente la dispone il sistema, previo assenso della Banca d'Italia, e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Gli interventi obbligatori sono il rimborso dei depositanti in liquidazione, il paybox, e il contributo alla risoluzione, fino alle perdite che il sistema avrebbe sopportato in liquidazione. Quelli volontari, se lo statuto li prevede, prevengono il dissesto o finanziano cessioni, ma col minor costo; e poiché il sistema subentra ai depositanti rimborsati con lo stesso grado (art. 91, comma 1-bis), l'intervento obbligatorio costa meno e quello volontario diventa difficile. Il Fondo di risoluzione finanzia la risoluzione ed è alimentato da tutte le banche dell'Unione bancaria; il sistema di garanzia tutela i depositanti.

13.13. D13 — Effetti della risoluzione su organi e azionisti: l'art. 35

Domanda. Commenti l'art. 35: che cosa succede a organi e azionisti quando parte la risoluzione?

Risposta ideale. L'art. 35 riguarda il governo della banca. Per le banche di sua competenza la Banca d'Italia avvia la risoluzione, previa approvazione del Ministro dell'economia (art. 32), e in ogni caso ne attua il programma (art. 34) con commissari speciali, o con atti che tengono luogo di quelli degli organi sociali e degli azionisti, o con provvedimenti rivolti agli organi. Solo nei primi due casi, dall'insediamento dei commissari o dal primo atto della Banca d'Italia in luogo

degli organi, l'art. 35 produce due effetti: sono sospesi i diritti di voto in assemblea e gli altri diritti derivanti da partecipazioni che consentono di influire sulla banca; decadono gli organi di amministrazione e di controllo e l'alta dirigenza, salvo diversa disposizione del provvedimento di avvio. Nel terzo caso gli organi restano. I commissari assumono i poteri degli azionisti e degli organi di amministrazione, affiancati da un comitato di sorveglianza.

Il confronto con le altre procedure mostra la specialità. Nell'amministrazione straordinaria l'art. 70 TUB fa sciogliere gli organi di amministrazione e controllo all'autorità di vigilanza, ma l'assemblea è solo sospesa e va convocata se serve una sua decisione. Nella liquidazione coatta l'art. 80, comma 5, fa cessare le funzioni di tutti gli organi, anche assembleari. Qui invece i diritti di voto dei soci sono sospesi e i loro poteri passano ai commissari, sicché l'assemblea non si convoca; decade anche l'alta dirigenza, ma la decadenza degli organi può essere derogata dal provvedimento di avvio; e la cessione, che si fa senza il consenso degli azionisti, non può essere bloccata dall'assemblea.

14 | Percorsi fra gli argomenti

Questo capitolo non aggiunge norme nuove: concatena quelle degli altri tredici capitoli come fa un assistente all'orale, che parte da un tema e dice «da lì si è collegato a…». Le prime due domande sono aperture larghe, il riparto fra BCE e Banca d'Italia e la specialità della crisi bancaria; le altre nove sono percorsi fra temi adiacenti, e ciascuna risposta chiude col ponte verso il tema seguente. Il filo è sempre la specialità bancaria rispetto al diritto comune.

14.1. D1 — BCE e Banca d'Italia, dalla vigilanza alla crisi

Domanda. Mi parli di come si dividono i compiti la BCE e la Banca d'Italia, dalla vigilanza ordinaria fino alla crisi della banca.

Risposta ideale. Nel Meccanismo di vigilanza unico il riparto segue un solo criterio, la significatività della banca, e lo stesso criterio ritorna a ogni tappa. La BCE vigila le banche significative, la Banca d'Italia le meno significative. Così lo SREP e le misure correttive spettano alla BCE per le prime e alla Banca d'Italia per le altre, che usa l'art. 53-bis; le ispezioni alla BCE (art. 12 del regolamento 1024/2013) e alla Banca d'Italia (art. 54 TUB). Sulle sanzioni il riparto dipende anche dalla norma violata: la BCE sanziona la banca significativa che viola atti europei direttamente applicabili, solo con sanzioni pecuniarie; il resto è della Banca d'Italia, che per le significative agisce su richiesta della BCE, salvo le violazioni di regolamenti e decisioni della BCE, che sanziona sempre la BCE, anche per le meno significative (art. 144-septies).

Quando la banca entra in crisi la logica cambia, perché non si divide più il lavoro ma si passa il testimone. Intervento precoce e amministrazione straordinaria spettano all'autorità di vigilanza competente, e il Ministro non firma più il decreto. Alla BCE spetta accertare il dissesto delle significative, e qui la vigilanza finisce: la risoluzione va al Comitato di risoluzione unico o alla Banca d'Italia, secondo un riparto che ricalca la significatività ma è più ampio, e la Banca d'Italia attua i programmi del Comitato. Se manca l'interesse pubblico si va in liquidazione coatta, con decreto del Ministro su proposta della Banca d'Italia, e la revoca dell'autorizzazione la adotta la BCE (art. 14 TUB). Il filo è che la Banca d'Italia c'è a ogni stadio: vigilante, autorità di risoluzione, proponente della liquidazione.

14.2. D2 — La specialità della crisi bancaria rispetto al diritto comune

Domanda. Una banca in difficoltà non viene trattata come un'impresa qualunque. Che cosa c'è di speciale nella crisi bancaria rispetto al diritto concorsuale comune?

Risposta ideale. La specialità sta nello scopo. Le procedure comuni puntano a soddisfare al meglio i creditori; la gestione della crisi bancaria punta a evitare il panico e il contagio, perché il passivo della banca è in gran parte risparmio raccolto tra il pubblico e basta la notizia delle difficoltà per innescare una corsa ai ritiri. La regola è nell'art. 80, comma 6, TUB: le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta, e il codice della crisi si applica solo per quanto non previsto e se compatibile. I presupposti sono anticipati, perché non serve l'insolvenza ma basta il dissesto o il rischio di dissesto, e il sistema è graduato.

Il punto che direi per primo, però, è chi sopporta le perdite. Nel diritto comune vale la *par condicio*: i creditori dello stesso grado sono pagati in proporzione. Nella banca i depositi sono soddisfatti con preferenza sugli altri chirografari, in deroga all'art. 2741 del codice civile (art. 91, comma 1-bis). E quando la banca non esce dal mercato ma viene risolta, le perdite le assorbono prima gli azionisti e i creditori con il *bail-in*, nessun creditore deve stare peggio che in liquidazione e i depositi protetti non subiscono perdite: il costo si sposta dai contribuenti a chi ha finanziato la banca. È la stessa logica della vigilanza, l'interesse pubblico alla stabilità che prevale sulla tutela del singolo creditore; e il luogo in cui questa scelta diventa concreta è la risoluzione.

14.3. D3 — Dalla vigilanza informativa allo SREP e all'art. 53-bis

Domanda. Partiamo dall'art. 51: dal dato che la banca invia alla vigilanza, come si arriva fino ai poteri dell'art. 53-bis?

Risposta ideale. Sono tre momenti dello stesso ciclo: conoscere, valutare, intervenire. L'art. 51 impone alle banche di inviare segnalazioni periodiche e ogni altro dato richiesto, con la matrice dei conti e con COREP e FINREP; la correttezza è presidiata dalla lettera di attestazione dei vertici e dall'art. 144. L'autorità li analizza sulla singola banca e a confronto con le altre. Su questa analisi poggia lo SREP: l'autorità riesamina ICAAP e ILAAP, valuta modello di business, governance, capitale e liquidità e dà un giudizio complessivo, la BCE per le significative, con un gruppo di vigilanza congiunto, la Banca d'Italia per le altre, con un punteggio da 1 a 4. Senza il dato non c'è giudizio, e un giudizio sempre più qualitativo lascia più discrezionalità.

Dal giudizio alle misure non si passa subito: prima c'è il dialogo, poi la gradualità. Con il punteggio 1 o 2 prevale la vigilanza leggera, la *moral suasion*; dal 3 entrano gli strumenti dell'art. 53-bis, cioè la convocazione degli organi, il requisito di fondi propri aggiuntivi e la rimozione degli esponenti; con il 4 l'azione può arrivare all'intervento precoce, senza automatismi. Sono

poteri ordinari, esercitabili anche lontano dal dissesto, ma il confine con l'intervento precoce non è netto: l'art. 69-noviesdecies si apre facendo salvi proprio i poteri dell'art. 53-bis.

14.4. D4 — Da Basilea ai fondi propri, alle riserve e ai poteri sul capitale

Domanda. Parta da Basilea: come si arriva dagli standard del Comitato al capitale che la singola banca deve davvero avere, fino al capitale che l'autorità può chiederle in più?

Risposta ideale. Basilea è *soft law*: non vincola nessuno, e la forza viene dal diritto dell'Unione, che ne trasfonde i contenuti nel CRR, direttamente applicabile, e nella CRD, recepita in Italia con il d.lgs. 72/2015 e con la Circolare 285. Il percorso ha quattro gradini, dal generale al particolare. Il primo è che cosa conta come capitale: i fondi propri dell'art. 72 del CRR, capitale di classe 1 e di classe 2. Il secondo è quanto ne serve: i tre coefficienti dell'art. 92 sulle attività ponderate per il rischio, accanto alla leva finanziaria del 3 per cento sull'esposizione complessiva. Il terzo sono le riserve di capitale, che si sommano ai minimi, in capitale primario: si calcolano sulla stessa esposizione ponderata, ma non coprono un rischio specifico dell'attivo; se il requisito combinato non è rispettato scattano i limiti alle distribuzioni dell'art. 141 della direttiva. Il quarto è il secondo pilastro: dopo ICAAP e SREP l'autorità può imporre alla singola banca un requisito di fondi propri aggiuntivi, la P2R, che è vincolante, o formulare un orientamento, la P2G, che non lo è. Qui il capitale diventa un provvedimento individuale, e nel TUB la base è l'art. 53-bis, comma 1, lettera d), sul fondamento europeo degli artt. 104 e 104-bis della direttiva. È lo stesso passaggio dall'art. 53, che detta regole generali, all'art. 53-bis, che le applica alla singola banca.

14.5. D5 — Dall'art. 53 al governo societario e ai controlli

Domanda. L'art. 53 affida alla Banca d'Italia anche il governo societario. Perché un'autorità di vigilanza detta regole sull'organizzazione interna della banca, e dove porta questo discorso?

Risposta ideale. Perché l'organizzazione interna di una banca non è un affare privato dei soci: dalla qualità degli organi e dei controlli dipende il governo dei rischi, quindi la sana e prudente gestione. Per questo l'art. 53 abilita la Banca d'Italia a disciplinare governo societario, organizzazione, controlli interni e remunerazioni, e la Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, lo attua sulla base della CRD. La specialità rispetto alla società per azioni comune è che la disciplina ragiona per funzioni e non per modelli, supervisione strategica, gestione e controllo, con più dialettica interna di quella del codice civile: è il principio dei quattro occhi della 77/780/CEE, rafforzato dall'art. 88 della direttiva 2013/36/UE. La banca sceglie il modello ma deve motivarlo in un progetto di governo societario.

Da lì si arriva ai controlli, perché l'organo di controllo è il referente interno dell'autorità: per l'art. 52 il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di irregolarità e violazioni,

e accanto a lui stanno i tre livelli di controllo, di linea, di rischi e conformità, di revisione interna, ai quali il RAF dà il parametro. E se tutto questo non funziona? Il governo societario è oggetto dello SREP e gli strumenti sono quelli dell'art. 53-bis: si può rimuovere un singolo esponente anche se non gli manca alcun requisito, e l'art. 144-ter consente di sanzionare, a precise condizioni, la persona fisica che ha violato i doveri propri o dell'organo. La regola sull'organizzazione diventa così regola sulla responsabilità.

14.6. D6 — Dall'ispezione al rapporto ispettivo alla sanzione

Domanda. Una banca viene ispezionata. Mi accompagni dall'art. 54 fino alla sanzione: che cosa succede dopo l'ispezione?

Risposta ideale. L'ispezione è il segmento in loco del ciclo di vigilanza. L'art. 54 dice che la Banca d'Italia «può effettuare» ispezioni, non più «disporre»: il verbo chiarisce che l'attività non si delega, e le disposizioni di vigilanza la affidano a suoi dipendenti. Per le banche significative ispeziona la BCE, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 1024/2013. L'ispezione si chiude con il rapporto: nello schema tradizionale ha una parte aperta, consegnata alla banca e illustrata ai suoi organi, con le costatazioni, cioè i rilievi che possono portare a sanzioni, e le osservazioni, che non sono sanzionabili; la parte chiusa, con i giudizi sugli esponenti e sulle prospettive, resta all'autorità. Oggi lo schema è cambiato, ma la distinzione resta.

Il rapporto è un bivio. Da un lato le misure di vigilanza: nel caso studiato a lezione, con un amministratore delegato dominante, prima del 2015 l'unica via era il commissariamento, oggi c'è la rimozione dell'art. 53-bis. Dall'altro la sanzione, con il procedimento dell'art. 145: contestazione degli addebiti, trenta giorni per le deduzioni, audizione, istruttoria separata dalla decisione, che spetta al Direttorio; il provvedimento si impugna davanti alla corte di appello di Roma. Risponde anzitutto la banca (art. 144), poi, a precise condizioni, l'esponente (art. 144-ter). Per la banca significativa la sequenza si ripete a livello europeo: la BCE sanziona la banca per le violazioni di norme europee direttamente applicabili; per le norme nazionali, le persone fisiche e le sanzioni non pecuniarie procede la Banca d'Italia, su richiesta della BCE (art. 144-septies).

14.7. D7 — Dalle partecipazioni detenibili ai soggetti collegati e al gruppo

Domanda. Una banca può possedere quote di altre imprese? Parta dalle partecipazioni e mi porti fino al gruppo bancario.

Risposta ideale. Può, ma la vigilanza se ne occupa per due ragioni, dichiarate dalla Circolare 285: contenere l'immobilizzo dell'attivo, perché l'equity non si smobilizza in fretta, e, per le imprese non finanziarie, prevenire i conflitti di interesse, perché una banca insieme socia e finanziatrice rischia di non valutare più con obiettività il merito di credito. Gli strumenti sono il

limite generale a partecipazioni e immobili rapportato ai fondi propri, le soglie dell'art. 89 CRR per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie e, per le partecipazioni in banche, finanziarie e assicurative di peso rilevante sui fondi propri, l'autorizzazione preventiva. Il nuovo art. 57-bis si applica con le sue disposizioni attuative, e fino ad allora vale il regime previgente.

Il conflitto di interesse è però un problema più largo, e la stessa preoccupazione, generalizzata, regge la disciplina delle attività di rischio verso i soggetti collegati: limiti quantitativi più stringenti per le imprese non finanziarie, parere degli amministratori indipendenti, l'art. 136 per gli esponenti. Da qui il passaggio al gruppo è naturale, perché partecipazioni e soggetti collegati si misurano anche sul gruppo: i limiti valgono su base consolidata, la richiesta di autorizzazione la presenta la capogruppo, e per l'art. 65 la vigilanza consolidata arriva anche alle società bancarie e finanziarie partecipate almeno al venti per cento da società del gruppo, perché anche senza controllo una presenza significativa può trasmettere rischio. Il rischio non si ferma ai confini della persona giuridica: per questo la vigilanza guarda al gruppo e ne fa rispondere la capogruppo.

14.8. D8 — Dalla capogruppo del gruppo bancario alla capogruppo del gruppo cooperativo

Domanda. Commenti l'art. 61: che ruolo ha la capogruppo del gruppo bancario? E poi, ricordando le banche di credito cooperativo, in che cosa è diversa la capogruppo del gruppo cooperativo?

Risposta ideale. L'art. 61 fa della capogruppo l'anello di congiunzione fra l'autorità e il gruppo: esercita direzione e coordinamento, assicura il rispetto delle norme sull'attività bancaria su base consolidata ed emana alle componenti le disposizioni per eseguire i provvedimenti della Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo. Qui sta la specialità: nel diritto comune la direzione unitaria è lecita e se ne punisce l'abuso, con l'art. 2497 del codice civile; nel gruppo bancario è doverosa. Di regola la capogruppo, una banca o una holding autorizzata (artt. 60 e 60-bis), comanda perché controlla, tipicamente con la partecipazione al capitale.

Nel gruppo cooperativo dell'art. 37-bis la funzione è la stessa, ma il fondamento si rovescia. La capogruppo è una società per azioni autorizzata all'attività bancaria, il cui capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle BCC del gruppo, che esprimono la metà più due dei consiglieri: le controllate possiedono la controllante, e per questo il comma 6 disapplica gli artt. 2359-bis e seguenti del codice civile. Il controllo viene dal contratto di coesione, che le attribuisce direzione e coordinamento e assicura il controllo ai fini dei principi contabili internazionali. I poteri sono quindi contrattuali e proporzionati alla rischiosità, con la garanzia in solido e l'autorizzazione della Banca d'Italia per adesione, recesso ed esclusione. Si preservano così mutualità e carattere localistico. La sostanza resta quella di prima: per il comma 8 si applicano, in quanto compatibili, le norme sui gruppi, e la capogruppo è il referente della vigilanza consolidata.

14.9. D9 — Dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria e alla LCA

Domanda. Una banca comincia ad avere problemi seri. Mi faccia la scala degli interventi, dall'intervento precoce all'amministrazione straordinaria fino alla liquidazione coatta.

Risposta ideale. La crisi bancaria è una scala graduata. Il primo è l'intervento precoce dell'art. 69-octiesdecies, per la banca che comincia ad avere difficoltà. Ha due presupposti, e a ciascuno corrisponde una famiglia di misure: se i requisiti prudenziali europei sono violati, o lo saranno, l'autorità di vigilanza, la Banca d'Italia o la BCE per le significative, può chiedere di attuare il piano di risanamento (art. 69-noviesdecies); se ci sono gravi violazioni o irregolarità, o un deterioramento particolarmente significativo, può rimuovere tutti gli organi (art. 69-vicies-semel), ma solo se non bastano né le misure precedenti né i poteri degli artt. 53-bis e 67-ter.

Il secondo gradino è l'amministrazione straordinaria dell'art. 70, per le crisi reversibili: gli organi si sciolgono per quelle stesse irregolarità, per gravi perdite previste o su istanza della banca; la dispone l'autorità di vigilanza competente, la BCE per le significative, e non più il Ministro, nomina commissari e comitato di sorveglianza e dura un anno, prorogabile. Il terzo è la liquidazione coatta dell'art. 80, per la crisi irreversibile: il Ministro dell'economia, su proposta della Banca d'Italia, la dispone quando ricorrono i presupposti dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015, cioè il dissesto senza alternative, ma non quelli della risoluzione. E oggi? In origine i gradini erano due, distinti per grado di gravità, e l'eccezionale gravità non è mai stata definita; oggi la liquidazione coatta si fonda sul dissesto europeo, e il confine che conta è quello con la risoluzione, che dipende dall'interesse pubblico.

14.10. D10 — Dalla crisi alla risoluzione: chi decide

Domanda. Una banca è in dissesto. Chi lo accerta, chi decide se si va in risoluzione o in liquidazione coatta, e chi ne paga i costi?

Risposta ideale. Le decisioni sono tre, e le prendono autorità diverse. Primo, l'accertamento del dissesto o del rischio di dissesto, il *failing or likely to fail* dell'art. 17 del d.lgs. 180/2015: per l'art. 19 spetta all'autorità di vigilanza, la BCE per le banche significative e la Banca d'Italia per le altre; il Comitato di risoluzione unico può farlo di propria iniziativa solo se la BCE, avvisata, non provvede. Secondo, gli altri presupposti, cioè che non siano prospettabili alternative private o di vigilanza e che ci sia l'interesse pubblico (art. 20): li verifica l'autorità di risoluzione, il Comitato per le banche significative, i gruppi transfrontalieri e quelle per cui serve il Fondo, la Banca d'Italia per le altre. Se l'interesse pubblico manca, la banca va in liquidazione coatta (art. 80 TUB).

Terzo, la decisione: il programma del Comitato entra in vigore se entro ventiquattro ore Commissione e Consiglio non si oppongono, mentre per una banca meno significativa la Banca d'Italia avvia la risoluzione con l'approvazione del Ministro dell'economia. I costi li sostengono

prima azionisti e creditori con il bail-in, e il Fondo di risoluzione unico interviene solo se il programma lo prevede, come sostegno successivo; il denaro pubblico è ammesso solo dopo che azionisti e creditori hanno contribuito per almeno l'8 per cento delle passività totali, inclusi i fondi propri. Resta da vedere che cosa possono fare i soggetti colpiti: il giudice arriva dopo e non prima, la valutazione non si impugna da sola e la tutela cade sul provvedimento finale (art. 26), con l'indennizzo per chi ha perso più che in liquidazione.

14.11. D11 — Dal gruppo alla crisi del gruppo

Domanda. Una capogruppo e il suo gruppo vanno in difficoltà. Mi faccia il percorso dal piano di risanamento di gruppo al sostegno finanziario di gruppo, fino all'amministrazione straordinaria della capogruppo.

Risposta ideale. Il percorso ha tre gradini, tutti intorno alla capogruppo dell'art. 61. Il primo è preventivo: l'art. 69-quinquies impone alla capogruppo italiana un piano di risanamento di gruppo, con misure coordinate per ogni società, per ripristinare l'equilibrio del gruppo e delle singole banche. Lo approva l'organo amministrativo della capogruppo e lo valuta la Banca d'Italia; il piano individua gli ostacoli al trasferimento di fondi e attività fra società del gruppo e, se esiste un accordo di sostegno, lo contempla.

Il secondo gradino è il sostegno finanziario di gruppo: le società si obbligano in anticipo a sostenersi se una di loro arriva ai presupposti dell'intervento precoce. Il procedimento è articolato perché ogni società ha soci e creditori propri: il progetto lo autorizza la Banca d'Italia (art. 69-terdecies), lo approva l'assemblea straordinaria di ciascuna società con il parere degli amministratori indipendenti (art. 69-quaterdecies), e al momento del sostegno la Banca d'Italia può vietarlo o limitarlo se non sono soddisfatte le condizioni dell'art. 69-quinquiesdecies, fra cui l'interesse di chi lo dà (art. 69-sexiesdecies).

Il terzo è l'amministrazione straordinaria della capogruppo: l'art. 98 la consente anche per gravi inadempienze nell'attività dell'art. 61, comma 4, cioè nell'emanare alle componenti le disposizioni per eseguire i provvedimenti della Banca d'Italia, o quando una società del gruppo è sottoposta a liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta, risoluzione, amministrazione straordinaria o procedura analoga e può essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. Le modifiche del d.lgs. 208/2025 all'art. 98 sono in vigore dal 9 gennaio 2026. Così anche la risoluzione di una componente risale alla capogruppo, che è il tema seguente.